BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NĂM 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
MÃ SỐ HV: M3421037

PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
PGS. TS. PHAN TRUNG HIỀN

NĂM 2023

TÓM TẮT

Tên đề tài: **"Pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội"**

Ngành: **Luật Kinh tế** Mã số: **8380107**

Người hướng dẫn: **PGS. TS. Phan Trung Hiền - Trường Đại học Cần Thơ**

Tác giả: **Nguyễn Văn Trường** Khóa học: **28** Niên khóa: **2021-2023**

Giới thiệu: Hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết cả về lý luận và thực tiễn.

Mục tiêu: Làm rõ cơ sở lý luận, tìm ra bộ tiêu chí chung cần phải tuân thủ trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đối chiếu với các quy định của pháp luật Việt Nam nhằm phát hiện những hạn chế, bất cập và đề xuất một số gợi ý hoàn thiện pháp luật.

Phương pháp: Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp với nhiều phương pháp khác như: nghiên cứu lý luận trên tài liệu, phân tích văn bản quy phạm pháp luật, so sánh, tổng hợp.

Kết quả: (1) Xác định bộ tiêu chí chung cần phải tuân thủ trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; (2) Chứng minh những hạn chế, bất cập về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội có nguyên nhân chính do sự yếu kém trong việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và mức độ nghiêm chỉnh chấp hành của công quyền trong quá trình thực thi pháp luật; (3) Đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tiếp cận các lý thuyết liên quan và những nội dung hợp lý từ kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến trên thế giới trong chuyển dịch đất bắt buộc.

Kết luận: Các nhà lập pháp cần phải đổi mới tư duy trong việc thiết kế khung pháp lý về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu những tranh chấp, bất đồng trong hoạt động thu hồi đất, từ đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thu hồi đất ở các địa phương trên phạm vi cả nước.

Từ khóa: Luật Đất đai; thu hồi đất; hộ gia đình, cá nhân.

ABSTRACTS

Title: ***"The law on the rights of households and individuals when the State recovers land for socio-economic development"***

Major: **Economic Law** Code: **8380107**

Supervisor: **Assoc. Prof. Dr. Phan Trung Hien - Can Tho University**

Author: **Nguyen Van Truong** Course: **28** School year: **2021-2023**

Introduction: Enhancing the legal framework regarding the rights of households and individuals when the State recovers land for socio-economic development is a matter of great significance and necessity in both theory and practice.

Objective: Clarify the theoretical basis and identify a common set of criteria that must be followed in the process of developing and perfecting the law on the rights of households and individuals when the State recovers land for socio-economic development, thereby comparing it with the provisions of Vietnamese law to detect limitations, shortcomings, and propose suggestions for improving the law.

Methods: Marxism-Leninism methodology, combined with many other methods such as theoretical research on documents, analysis of legal normative texts, comparison, and synthesis.

Results: (1) Identify the general criteria that must be followed in the process of constructing and improving legislation on the rights of households and individuals when the State recovers land for socio-economic development; (2) Proving that limitations and shortcomings in the rights of households and individuals when the State recovers land for socio-economic development are mainly due to weaknesses in drafting legal normative texts and the level of strictness in the enforcement of laws by authorities; (3) Propose solutions to improve legislation on the rights of households and individuals when the State recovers land for socio-economic development, based on relevant theories and reasonable content derived from the experiences of advanced countries in compulsory land.

Conclusion: Legislators need to innovate their thinking in designing the legal framework for the rights of households and individuals when the State recovers land for socio-economic development, in order to minimize disputes and disagreements in land reclamation activities, thereby accelerating the implementation progress of land reclamation projects nationwide.

Keywords: Law on Land; land recovery; households and individuals.

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Tình hình nghiên cứu 3
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 12
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 12
5. Câu hỏi nghiên cứu 13
6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 13
7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài 14
8. Bố cục của luận văn 14
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 16
1.1 Một số khái niệm liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 16
1.1.1 Khái niệm cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất 16
1.1.2 Khái niệm thu hồi đất 20
1.1.3 Khái niệm thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 22
1.1.4 Khái niệm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 25
1.2 Nội dung, đặc điểm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 26
1.2.1 Nội dung quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 26
1.2.2 Đặc điểm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 30
1.3 Các lý thuyết liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 34
1.3.1 Lý thuyết về cân bằng giữa lợi ích công và lợi ích tư 35
1.3.2 Lý thuyết về quản trị tốt 37
1.4 Sự cần thiết và các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 40
1.4.1 Sự cần thiết của các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 40
1.4.2 Các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 41
1.5 Mục đích, ý nghĩa của việc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 49
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 53

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 54
2.1 Quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 54
2.1.1 Quy định pháp luật 54
2.1.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 55
2.2 Quyền giám sát trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 58
2.2.1 Quy định pháp luật 58
2.2.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 59
2.3 Quyền tham gia góp ý kiến, đối thoại về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 61
2.3.1 Quy định pháp luật 61
2.3.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 62
2.4 Quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 65
2.4.1 Quy định pháp luật 65
2.4.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 67
2.5 Quyền được hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 71
2.5.1 Quy định pháp luật 71
2.5.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 74
2.6 Quyền được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 77
2.6.1 Quy định pháp luật 77
2.6.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 78
2.7 Quyền được nhận chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đúng hạn theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 81
2.7.1 Quy định pháp luật 81
2.7.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 83
2.8 Quyền khiếu nại, khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 85
2.8.1 Quy định pháp luật 85
2.8.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện 87
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 91
KẾT LUẬN 92
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

"Đất và người từ lâu trong lịch sử đã trở thành một cặp phạm trù có mối quan hệ khăng khít ở nhiều chiều cạnh khác nhau như kinh tế, văn hóa, chính trị và sinh thái. Cùng với sự ra đời của nhà nước, đất đai cũng trở thành một tâm điểm trong các mối quan hệ của nhiều thực thể khác nhau trong nhà nước và xã hội"[1]. Thật vậy, đất đai là tặng vật quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người, là cái nôi để con người sinh sống, tồn tại và phát triển[2]. Không dừng lại ở đó, đất đai còn là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thiếu đối với mọi lĩnh vực, nhất là trong nông nghiệp, đồng thời là nguồn lực cơ bản trong quá trình xây dựng cơ sở kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng của mỗi quốc gia. Trong điều kiện công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam hiện nay, nhu cầu thu hồi đất để phục vụ cho các dự án ngày càng cao và trở thành thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế cũng như bền vững xã hội. Trong khung cảnh đó, thu hồi đất một mặt đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, mặt khác lại đặt ra nhiều vấn đề "nóng bỏng" mang tính thời sự như sự đồng thuận trong nhân dân, an ninh lương thực, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Có thể thấy, thời gian qua, thực tiễn công tác thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội tồn tại nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận, các khiếu tố thường ở dạng đông người, phức tạp, kéo dài và khó giải quyết[3]. Minh chứng rõ nhất, theo Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 của Chính phủ[4], so với năm 2021, tuy số lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 14,1%, số lượt đoàn đông người giảm 32,7%, tổng số đơn các loại giảm 4% song số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước tăng 3,9%. Về khiếu nại, so với năm 2021 giảm 7% số đơn và tăng 5,3% số vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm tỉ lệ 64,6%, chủ yếu trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Về tố cáo, so với năm 2021 tăng 1,4% số đơn và 0,6% số vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó lĩnh vực hành chính chiếm tỉ lệ 81,9%, chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý, thực thi công vụ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và Nhà nước. Trong chừng mực nhất định, những con số này đã phản ánh phần nào tình hình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn diễn biến phức tạp và gay gắt.

---

[1] Nguyễn Văn Sửu. (2010). *Đổi mới chính sách đất đai ở Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia, tr. 11.

[2] Lê Văn Hoạt. (1995). *Sử dụng đất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở huyện Thanh Trì - Hà Nội*. Hà Nội: Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, tr. 3.

[3] Đặng Hùng Võ. (2022). *Chuyển dịch đất đai: Vướng mắc và giải pháp*. Truy cập ngày 15/12/2022, từ https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/824942/chuyen-dich-dat-dai--vuong-mac-va-giai-phap.aspx

[4] Lê Sơn. (2022). *Tình trạng khiếu nại, tố cáo giảm so với năm 2021*. Truy cập ngày 15/12/2022, từ https://baochinhphu.vn/tinh-trang-khieu-nai-to-cao-giam-so-voi-nam-2021-10222091315510025.htm

Về cơ bản, nguyên nhân của thực trạng trên là do hệ thống pháp luật đất đai, nhất là chế định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dù được thường xuyên sửa đổi, bổ sung nhưng thực tiễn áp dụng vẫn cho thấy thiếu đồng bộ, nhiều vướng mắc còn tồn đọng khá dai dẳng và chưa giải quyết được. Thêm vào đó, công tác quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế, một số cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, tiếp xúc và giải quyết công việc với người dân, thậm chí có trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, vụ lợi cá nhân, làm hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, dẫn đến những bức xúc, khiếu nại, tố cáo. Vô hình trung, những hạn chế này đã và đang tác động tiêu cực đến quyền, lợi ích chính đáng của người sử dụng đất, đặc biệt là hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi - chủ thể chiếm số lượng đông đảo nhất và chủ yếu sử dụng quỹ đất có tính an ninh lương thực của quốc gia khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Giải quyết bài toán nêu trên, thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)[5] đã cho thấy những nỗ lực rất đáng ghi nhận của các nhà lập pháp trong việc thúc đẩy các quy định liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội gần hơn với yêu cầu của thực tế cũng như yêu cầu của quy luật kinh tế thị trường đặt ra. Song, theo góc nhìn của tác giả, bản dự thảo này vẫn chưa tháo gỡ được phần lớn những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng liên quan đến vấn đề nêu trên trong quá trình thực thi Luật Đất đai năm 2013[6]. Trong khi đó, hiện nay, các công trình nghiên cứu có liên quan đến pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hầu hết chỉ xoay quanh các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời chưa nghiên cứu tổng quát và xây dựng căn cứ khoa học để đánh giá và đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, việc tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt về mặt lý luận lẫn thực tiễn trong khung cảnh hiện nay.

Từ những lý do đó, tác giả quyết định lựa chọn đề tài ***"Pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội"*** làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Luật Kinh tế. Thông qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, tác giả đề xuất một số giải pháp tương thích nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai của Việt Nam, góp phần giảm thiểu những tranh chấp, bất đồng trong hoạt động thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thu hồi đất tại các địa phương trên phạm vi cả nước.

---

[5] Tác giả sử dụng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) công bố ngày 29/5/2023 kèm theo Tờ trình số 276/TTr-CP ngày 29/5/2023 của Chính phủ về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

[6] Nguyễn Văn Trường. (2023). Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hoàn thiện pháp luật đất đai trong thời kỳ hội nhập, Trường Đại học Cần Thơ, 2023* (tr. 160-170).

2. Tình hình nghiên cứu

2.1 Các công trình nghiên cứu trong nước

Các công trình nghiên cứu liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội chiếm một vị trí đáng kể trong hệ thống các công trình nghiên cứu pháp luật về đất đai ở Việt Nam. Qua tìm hiểu, rà soát các nguồn tài liệu có liên quan đến đề tài, tác giả nhận thấy một số công trình nghiên cứu nổi bật, liên quan đến các khía cạnh khác nhau của đề tài luận văn. Những công trình này được sắp xếp theo ba nhóm vấn đề như sau:

2.1.1 Các công trình nghiên cứu liên quan đến cơ sở lý luận về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Bài viết *"Bản chất, vai trò của hoạt động thu hồi đất trong điều kiện kinh tế thị trường"* đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15 năm 2015; *"Chế định thu hồi đất và vấn đề đảm bảo quyền tài sản của người sử dụng đất"* đăng trên Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 3 năm 2012 của tác giả Lưu Quốc Thái đã khẳng định thu hồi đất là một quan hệ của thị trường bất động sản. Vì thế, để đảm bảo tính thị trường của quan hệ đất đai, quyền và lợi ích của người bị thu hồi đất và các chủ thể có liên quan cần phải được đảm bảo một cách "sòng phẳng". Kết quả nghiên cứu có giá trị trong quá trình luận giải nội hàm khái niệm thu hồi đất, lựa chọn lý thuyết liên quan và phân tích mục đích, ý nghĩa của việc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Bài viết *"Điều tiết và cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, chủ đầu tư và người dân khi Nhà nước thu hồi đất"* của tác giả Phan Trung Hiền, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 năm 2016, đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận về lợi ích, điều tiết và cân bằng lợi ích khi Nhà nước thu hồi đất, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm cân bằng và điều tiết lợi ích trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về thu hồi đất. Bài viết không chỉ cung cấp những thông tin bổ ích về mặt khoa học với những lập luận thuyết phục, mà còn gợi mở cho học viên trong quá trình lựa chọn lý thuyết liên quan và nghiên cứu các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Bài viết *"Vấn đề xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất"* trong cuốn Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam, Phan Trung Hiền (Chủ biên), Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, năm 2016; *"Kinh nghiệm về chuyển dịch đất bắt buộc của một số quốc gia và những gợi ý về sửa đổi Luật Đất đai Việt Nam"* trong kỷ yếu Hội thảo khoa học Góp ý dự thảo Luật Đất đai, do Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 12 năm 2022, của tác giả Phan Trung Hiền đã khái quát hoá những thiệt hại mà người sử dụng đất gặp phải khi Nhà nước thu hồi đất, đồng thời chọn lọc những điểm tiến bộ từ kinh nghiệm về chuyển dịch đất bắt buộc ở một số quốc gia trên thế giới "cấy ghép" vào hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam. Kết quả nghiên cứu giúp học viên nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn về việc xây dựng

các quy phạm pháp luật liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Bài viết *"Học thuyết tương xứng trong hạn chế quyền sở hữu - Vận dụng vào việc giải quyết vấn đề đền bù khi thu hồi đất"* của tác giả Nguyễn Ngọc Điện, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19 năm 2022, đã giới thiệu tổng quan về học thuyết tương xứng, từ đó thiết lập nguyên tắc tương xứng trong hạn chế quyền sở hữu tư nhân và áp dụng nguyên tắc này trong xây dựng các quy định về thu hồi đất nhằm tạo thế bình đẳng giữa các bên trong thương lượng và giải bài toán đền bù khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam. Với những luận giải thuyết phục, bài viết cung cấp cho học viên các luận cứ sắc bén trong quá trình phân tích các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Bài viết *"Kinh nghiệm của một số quốc gia về đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi Nhà nước thu hồi đất"* của tác giả Lê Văn Trung, đăng trên Tạp chí Nghề Luật số 3 năm 2016; *"Pháp luật Singapore về thu hồi đất và kinh nghiệm cho Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất"* của tác giả Nguyễn Thị Nhung, đăng trên Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 3 năm 2022; *"Pháp luật về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Singapore và Trung Quốc - những gợi mở cho Việt Nam trong hoàn thiện pháp luật về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất"* của tác giả Nguyễn Quang Tuyến và Nguyễn Ngọc Minh, đăng trên Tạp chí Luật học số 10 năm 2010, đã nghiên cứu pháp luật của một số quốc gia, từ đó đưa ra những gợi mở nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của người dân khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam. Những thông tin này có giá trị hữu ích trong quá trình học viên thiết lập các tiêu chí đảm bảo cho sự cân bằng lợi ích giữa Nhà nước và chủ thể có đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Bài viết *"Thu hồi đất: Chuẩn mực nhân quyền quốc tế và một số vấn đề ở Việt Nam"* của tác giả Lã Khánh Tùng, trong kỷ yếu Hội thảo khoa học Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 do Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào tháng 11 năm 2021, đã phân tích một số nội dung của các chuẩn mực quốc tế chống lại những vi phạm nhân quyền do việc thu hồi đất, cưỡng chế di dời gây ra, so sánh các chuẩn mực này với khuôn khổ pháp luật, thể chế và thực tiễn Việt Nam, đồng thời nêu ra một số khuyến nghị bước đầu cho tiến trình hoàn thiện pháp luật. Đây là tài liệu tham khảo rất cần thiết cho việc nghiên cứu các nội dung lý luận trong đề tài luận văn, nhất là mục đích, ý nghĩa của việc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

2.1.2 Các công trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Dự án điều tra cơ bản *"Đánh giá thực trạng đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cộng đồng trong các dự án có thu hồi đất nông nghiệp"* của Viện

Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp do tác giả Võ Đình Toàn làm chủ nhiệm công bố năm 2016 đã khảo sát, đánh giá về chính sách pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp, trong đó tập trung vào vấn đề: thực trạng những mâu thuẫn, xung đột giữa người dân và chính quyền liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp - nguyên nhân, ứng xử, cách thức giải quyết của chính quyền và những nguy cơ, thách thức tiềm ẩn; giải pháp hoàn thiện pháp luật và cơ chế vận hành chính sách pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp. Học viên tham khảo kết quả nghiên cứu trong quá trình đánh giá, luận giải thực trạng pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Bài viết *"Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013"* của tác giả Phạm Thu Thủy, đăng trên Tạp chí Luật học số 11 năm 2014; *"Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất"* của tác giả Bùi Hồng Nhung, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 9 năm 2022; *"Hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong giai đoạn hiện nay"* của tác giả Phan Trung Hiền, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23 năm 2012, đã chỉ ra những nội dung chưa phù hợp trong quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định khi Nhà nước thu hồi đất, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật. Học viên tham khảo kết quả nghiên cứu trong quá trình đánh giá các quy định pháp luật liên quan đến quyền được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Bài viết *"Thực trạng xây dựng và chất lượng khu tái định cư nhìn từ thực tiễn áp dụng pháp luật tại tỉnh Bình Dương"* của tác giả Nguyễn Thị Kim Phượng và Đặng Anh Quân, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 1 năm 2019, đã khắc họa sinh động những vụ việc có thật phát sinh trong thực tế xây dựng và chất lượng khu tái định cư qua một số dự án tại tỉnh Bình Dương, đồng thời thể hiện những vướng mắc, những câu hỏi mà bản thân pháp luật hiện hành chưa có lời giải. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất và đảm bảo chất lượng của khu tái định cư. Học viên tham khảo kết quả nghiên cứu trong quá trình đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về quyền được tái định cư của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Bài viết *"Công khai, minh bạch để bảo vệ quyền lợi của người bị thu hồi đất"* của tác giả Nguyễn Quang Tuyến, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 3 năm 2012, đã đi sâu phân tích những ưu điểm, hạn chế của sự công khai, minh bạch trong các quy định và thực trạng thực thi các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, qua đó đề xuất một số giải pháp để bảo vệ quyền lợi của người bị thu hồi đất cũng như hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai. Một phần nội dung của bài viết không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, song kết quả nghiên cứu gợi mở cho học viên trong quá trình tiếp cận các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia

đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định liên quan đến vấn đề này.

Bài viết *"Hoàn thiện cơ chế giám sát của công dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư"* của tác giả Phan Trung Hiền và Đinh Tấn Đồng, đăng trên Tạp chí Nhân lực và Khoa học xã hội số 2 năm 2021, đã phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về cơ chế giám sát của công dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện. Một phần nội dung của bài viết liên quan đến đề tài nghiên cứu của học viên, đặc biệt là những phát hiện của tác giả về mặt thực tiễn thi hành quyền giám sát của công dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đây là những thông tin hữu ích giúp học viên nghiên cứu thực trạng pháp luật về quyền giám sát của công dân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Bài viết *"Quyền khiếu kiện trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Thực trạng và hướng hoàn thiện"* của tác giả Nguyễn Thành Phương, đăng trên Tạp chí Nghề Luật số 7 năm 2020, đã phân tích đặc điểm cơ chế khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phạm vi giải quyết vụ án của Tòa hành chính trong khiếu kiện về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đánh giá thực trạng về việc lựa chọn giữa quyền khiếu nại và khiếu kiện trong giải quyết tranh chấp liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này. Bài viết cung cấp thông tin tham khảo có giá trị đối với học viên khi đánh giá thực trạng pháp luật về quyền khiếu nại, khiếu kiện của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Đề tài *"Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá đất và giải quyết khiếu nại của dân"* của Ngân hàng Thế giới năm 2011 đã nghiên cứu các nội dung gồm: chính sách Nhà nước thu hồi đất và cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam; cơ chế xác định giá đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở Việt Nam; cơ chế giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Việt Nam. Công trình nhận được sự quan tâm đặc biệt của học viên trong việc nghiên cứu, tìm hiểu phương diện lý luận, đánh giá thực trạng pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện về quyền được bồi thường và quyền khiếu nại, khiếu kiện của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Bài viết *"Bất cập trong quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng"* đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 44 năm 2016 của tác giả Châu Hoàng Thân; *"Trình tự, thủ tục thu hồi đất - Góc nhìn của người dân có đất thu hồi"* trong kỷ yếu Hội thảo khoa học Lấy ý kiến chuyên gia cho dự án Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Cần Thơ được tổ chức vào tháng 10 năm 2017 của tác giả Phan Trung Hiền và Trần Vang Phủ đã phân tích, chỉ rõ những hạn chế về mặt lý luận và thực tiễn thi

hành trình tự, thủ tục thu hồi đất. Một số nội dung của hai bài viết trên được học viên tham khảo, vận dụng khi phân tích đặc điểm, đánh giá thực trạng pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Cuốn sách *"Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất"* của tác giả Phan Trung Hiền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tái bản năm 2021, đã trình bày một cách có hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất với cơ sở pháp lý rõ ràng, chi tiết. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra những phân tích, đánh giá nhằm góp phần xây dựng nhận thức đúng, khoa học về cơ chế Nhà nước thu hồi đất và vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong giai đoạn hiện nay. Đây là công trình chứa đựng nhiều tri thức khoa học, được học viên tham khảo khi phân tích thực trạng pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

2.1.3 Các công trình nghiên cứu liên quan đến cả cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Luận văn thạc sĩ Luật học *"Quyền của người sử dụng đất bị thu hồi ở tỉnh Trà Vinh"* bảo vệ năm 2017 của tác giả Lương Hoàng Sang, Học viện Hành chính quốc gia. Công trình đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực trạng thực hiện pháp luật về quyền của người sử dụng đất bị thu hồi ở tỉnh Trà Vinh. Trong đó, tác giả xác định và phân tích các quyền như sau: (i) quyền được bồi thường; (ii) quyền được hỗ trợ; (iii) quyền được tái định cư; (v) quyền được biết thông tin, được lấy ý kiến trong thực hiện quyền của người sử dụng đất. Học viên tham khảo kết quả nghiên cứu của luận văn trong quá trình định danh và phân tích các quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Luận văn thạc sĩ Luật học *"Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất trong quá trình thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội qua thực tiễn tại Sóc Trăng"* bảo vệ năm 2017 của tác giả Tào Tài, Trường Đại học Cần Thơ. Mặc dù có phạm vi nghiên cứu khác với phạm vi đề tài, đó là triển khai nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong thu hồi đất nông nghiệp; song, công trình đã hệ thống một cách rõ ràng các quyền của cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất trong quá trình thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội: (i) quyền tiếp cận thông tin; (ii) quyền góp ý và đối thoại; (iii) quyền được bồi thường; (iv) quyền được thanh toán thêm một khoản tiền do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả; (v) quyền được hỗ trợ; (vi) quyền khiếu nại, khiếu kiện. Đây là công trình có giá trị tham khảo bổ ích được học viên kế thừa, vận dụng khi phân tích đặc điểm, nội dung quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Luận văn thạc sĩ Luật học *"Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất cho các mục đích quốc gia, công cộng và thực tiễn thi hành*

tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn" bảo vệ năm 2018 của tác giả Tô Thị Thanh Hương, Trường Đại học Luật Hà Nội. Công trình đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất cho các mục đích quốc gia, công cộng qua thực tiễn thi hành tại một số dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Trong đó, tác giả xác định và phân tích các quyền bao gồm: (i) quyền được biết lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (ii) quyền được bồi thường; (iii) quyền được bố trí tái định cư; (iv) quyền được hỗ trợ; (v) quyền khiếu nại. Học viên kế thừa kết quả nghiên cứu của luận văn để phân tích đặc điểm, nội dung quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Luận văn thạc sĩ Luật học *"Pháp luật về bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay"* bảo vệ năm 2015 của tác giả Nguyễn Thị Thủy Tiên, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận, phân tích các quyền, nghĩa vụ và tính khả thi của pháp luật về bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế, từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật. Trong đó, tác giả làm bật lên các quyền như sau: (i) quyền được thông tin; (ii) quyền được bồi thường; (iii) quyền được hỗ trợ; (iv) quyền khiếu nại đối với quyết định thu hồi đất. Học viên kế thừa kết quả nghiên cứu của luận văn để định danh các quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Luận văn thạc sĩ Luật học *"Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người bị thu hồi đất ở qua thực tiễn tại Quảng Bình"* bảo vệ năm 2018 của tác giả Đặng Lê Thùy Trang, Trường Đại học Luật - Đại học Huế. Công trình đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực trạng thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người bị thu hồi đất ở qua thực tiễn tại Quảng Bình. Trong đó, tác giả xác định và phân tích các quyền bao gồm: (i) quyền được thu hồi đất ở chính đáng; (ii) quyền được thu hồi đất ở công khai, minh bạch; (iii) quyền được thu hồi đất ở hợp pháp; (iv) quyền được bồi thường kịp thời và toàn bộ các thiệt hại phát sinh theo giá thị trường; (v) quyền được tái định cư đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Một số nội dung của luận văn được học viên tham khảo trong quá trình tiếp cận các nguyên tắc bảo đảm quyền và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Luận văn thạc sĩ Luật học *"Bảo vệ quyền của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng khu đô thị theo pháp luật Việt Nam"* bảo vệ năm 2019 của tác giả Tống Thị Hà Giang, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Công trình đã giải quyết được các vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng khu đô thị. Trong đó, tác giả xác định và phân tích các quyền của người nông dân - một bộ phận cấu thành pháp luật về bảo vệ quyền của người nông dân bị thu hồi đất như sau: (i) quyền được tiếp cận thông tin; (ii) quyền được bồi thường; (iii) quyền được hỗ trợ

ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm; (iv) quyền khiếu nại, tố cáo; (v) quyền được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong công tác thu hồi đất. Những kết quả, phát hiện của tác giả được học viên tham khảo trong quá trình củng cố cơ sở lý luận về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

2.2 Các công trình nghiên cứu nước ngoài

Pháp luật về thu hồi đất nói chung và quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội nói riêng không chỉ nhận được sự quan tâm đặc biệt của các học giả trong nước mà còn cả những học giả nước ngoài. Một số công trình tiêu biểu bằng tiếng Anh liên quan đến nội dung mà tác giả nghiên cứu có thể kể đến như sau:

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), *"Compulsory Acquisition of Land and Compensation"*, Rome, 2008. Trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm thu thập từ thực tiễn của các quốc gia, tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc đã đưa ra một số khuyến cáo được cho là hữu ích đối với nhà chức trách công trong việc hoàn thiện chính sách và bộ quy tắc ứng xử trong quan hệ chuyển dịch đất bắt buộc và bồi thường. Đây là công trình có giá trị lý luận rất cao, tạo cơ sở vững chắc cho học viên trong việc làm rõ các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Jonathan Mills Lindsay, *"Compulsory Acquisition of Land and Compensation in Infrastructure Projects"*, PPP Insights, vol. 1, issue 3, 2013. Công trình nghiên cứu về chuyển dịch đất bắt buộc khi thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng, phân tích các lợi ích và quyền của người có đất bị chuyển dịch bắt buộc trong quá trình thực hiện dự án. Tài liệu là cơ sở để học viên luận giải các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Phan Trung Hien, *"The Law of Compulsory Acquisition of Land - Striking a Balance between Public and Private Interests in the United Kingdom and Vietnam"*, Ph.D, Faculty of Law - University of the West of England, Bristol, 2007. Công trình so sánh, đối chiếu các quy định liên quan đến chuyển dịch đất bắt buộc giữa Việt Nam và Vương quốc Anh dưới nền tảng "lý thuyết về cân bằng giữa lợi ích công và lợi ích tư". Tài liệu là căn cứ lý thuyết phục vụ quá trình nghiên cứu về điều tiết lợi ích giữa Nhà nước - nhà đầu tư - người dân có đất bị thu hồi trong quá trình thu hồi đất nhằm bảo đảm quyền lợi của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Jude Wallace, *"Land Acquisition in Developing Economies"*, 2010. Bài viết nghiên cứu về chuyển dịch đất bắt buộc ở những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển và nêu bật lên những lý thuyết về quản trị và điều phối đất đai. Tài liệu gợi mở cho học viên trong quá trình lựa chọn lý thuyết liên quan và nghiên cứu các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Ashwin Mahalingam and Aditi Vyas, *"Comparative Evaluation of Land Acquisition and Compensation Processes across the World"*, Economic and Political Weekly, vol. XLVI, no. 32, Delhi Magazine Distributors, 2011. Công trình so sánh và đánh giá cơ chế chuyển dịch đất bắt buộc cũng như bồi thường ở một số quốc gia trên thế giới. Ở những quốc gia có chế độ sở hữu khác nhau thì cơ chế chuyển dịch đất bắt buộc có những điểm khác biệt đặc thù tạo kinh nghiệm học tập và so sánh cho việc nghiên cứu đề tài. Đồng thời, qua công trình nghiên cứu này, học viên cũng rút ra được các nguyên tắc chung mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tuân thủ trong cơ chế chuyển dịch đất bắt buộc nói chung và quá trình xác định giá tính bồi thường nói riêng.

Xueying Zhang and Haiyuan Lu, *"Compensation for Compulsory Land Acquisition in China: to Rebuild Expropriated Farmers' Long-Term Livelihoods"*, Institute for Research on Labor and Employment, Los Angeles, 2011. Các tác giả khẳng định việc bồi thường cho nông dân có đất bị thu hồi không dựa trên giá cả của thị trường khiến họ phải chịu nhiều thiệt thòi cũng như đối mặt với nguy cơ nghèo đói trong tương lai. Trách nhiệm của Chính phủ là cải thiện tiền bồi thường và chính sách tái định cư cho nông dân bị thu hồi đất một cách công bằng và phải đảm bảo hai vấn đề, đó là: mục tiêu bồi thường cho nông dân bị thu hồi đất là gì và Chính phủ phải làm gì để giúp họ xây dựng lại sinh kế bền vững, lâu dài. Công trình có giá trị tham khảo trong việc đánh giá các quy định pháp luật có liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

2.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội không phải là vấn đề mới nhưng luôn nhận được sự quan tâm của giới khoa học và thực tiễn pháp lý ở Việt Nam. Qua tổng quan tình hình nghiên cứu, tác giả nhận thấy những kết quả và khía cạnh tồn tại cần được tiếp tục nghiên cứu, khai thác khi triển khai đề tài pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể:

Thứ nhất, tuy đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân, phân tích mối quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; song, qua phác thảo, bức tranh nghiên cứu liên quan đến đề tài cho thấy còn hạn chế các nghiên cứu tiếp cận vấn đề quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trên nền tảng các lý thuyết liên quan. Đây là khía cạnh cần được nghiên cứu và khai thác triệt để nhằm vận dụng hiệu quả, sáng tạo các lý thuyết liên quan đến vấn đề này trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân ở Việt Nam.

Thứ hai, các nghiên cứu đã xây dựng cơ sở lý luận về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội rất đa dạng. Tuy nhiên, những nội dung lý luận về vấn đề này vẫn chưa được thiết lập một cách toàn diện, đầy đủ, nhất là còn thiếu vắng bộ tiêu chí chung cần phải tuân thủ trong quá trình xây dựng

và hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, các nghiên cứu đã xác định và phân tích, đánh giá một số quyền cơ bản của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội dưới góc độ luật thực định và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật. Song, các công trình này chưa định danh và phân tích đầy đủ các quyền của hộ gia đình, cá nhân trong điều kiện Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, những kết luận, nhận định, đánh giá các quy định pháp luật liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội mới dừng lại ở mức độ khái quát, ban đầu và chưa được luận giải sâu sắc, thấu đáo.

Tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy, đến nay chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trên nền tảng các lý thuyết liên quan từ xây dựng cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và kiến nghị hoàn thiện. Vì lẽ đó, luận văn tiếp cận nghiên cứu quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trên nền tảng các lý thuyết liên quan đã thể hiện tính mới và phù hợp với bối cảnh hiện nay ở Việt Nam. Kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình trước đây, luận văn tiếp tục giải quyết các vấn đề cụ thể sau:

Một là, làm sáng tỏ nội hàm một số khái niệm liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; chỉ ra đặc điểm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Trên nền tảng các lý thuyết liên quan, đề tài thiết lập các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội cũng như khẳng định mục đích, ý nghĩa của việc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Hai là, thông qua việc hệ thống hóa những quy định pháp luật thực định có liên quan, đồng thời liên hệ, đối sánh với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), luận văn xác định và phân tích các quyền pháp lý cơ bản của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay. Qua đó, luận văn chỉ ra những hạn chế, bất cập của quy định pháp luật về vấn đề này và đề xuất các giải pháp có tính tổng thể, đồng bộ nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy, luận văn thể hiện sự khác biệt trong góc độ tiếp cận nghiên cứu về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam cả về lý luận lẫn đánh giá thực trạng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện. Đây là công trình nghiên cứu khá toàn diện về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trên nền tảng các lý thuyết liên quan cả phương diện lý luận và thực tiễn.

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích nghiên cứu

Luận văn được thực hiện nhằm mục đích làm rõ cơ sở lý luận, tìm ra bộ tiêu chí chung cần phải tuân thủ trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đối chiếu với các quy định của pháp luật Việt Nam nhằm phát hiện những hạn chế, bất cập và đề xuất một số gợi ý để hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này.

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn tập trung giải quyết những nhiệm vụ chính sau đây:

- Phân tích cơ sở lý luận về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội như khái niệm, nội dung, đặc điểm, các lý thuyết liên quan, sự cần thiết và các nguyên tắc bảo đảm quyền, mục đích và ý nghĩa của việc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

- Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; chứng minh những hạn chế, bất cập về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội có nguyên nhân chính do sự yếu kém trong việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và mức độ nghiêm chỉnh chấp hành của công quyền trong quá trình thực thi pháp luật.

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tiếp cận các lý thuyết liên quan và những nội dung hợp lý từ kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến trên thế giới trong chuyển dịch đất bắt buộc.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các vấn đề lý luận về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

4.2 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài có phạm vi nghiên cứu khá rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau, song trong khuôn khổ của một bản luận văn thạc sĩ luật học, tác giả giới hạn phạm vi nghiên cứu ở một số nội dung cụ thể như sau:

- Giới hạn về nội dung: Luận văn tập trung định danh và đánh giá các quyền của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trong khung cảnh Nhà nước thu hồi đất để phát

triển kinh tế - xã hội từ khi có thông báo thu hồi đất đến khi kết thúc trình tự, thủ tục thu hồi đất.

- Giới hạn về thời gian: Luận văn nghiên cứu quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trong pháp luật Việt Nam từ giai đoạn Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay đặt trong mối liên hệ với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và chủ yếu phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ Luật Đất đai năm 2013.

- Giới hạn về không gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi cả nước.

5. Câu hỏi nghiên cứu

Để đánh giá toàn diện và chuyên sâu pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, luận văn cần phải giải đáp những câu hỏi sau đây:

Thứ nhất, cơ sở lý luận nào cho việc xây dựng và đánh giá thực trạng pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trong tiến trình hội nhập và phát triển?

Thứ hai, pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội được quy định như thế nào? Các quy định này có những vướng mắc, bất cập gì cần phải khắc phục hay không và giải pháp ra sao?

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

6.1 Phương pháp luận

Luận văn được triển khai thực hiện trên cơ sở lý luận của phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, lý thuyết về cân bằng giữa lợi ích công và lợi ích tư, lý thuyết về quản trị tốt. Đây là hệ quy chiếu được vận dụng xuyên suốt toàn bộ quá trình nghiên cứu luận văn nhằm đưa ra những nhận định, kết luận khoa học mang tính khách quan, toàn diện. Từ phương pháp chung này, người viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể trong quá trình nghiên cứu các nội dung chi tiết của luận văn.

6.2 Phương pháp nghiên cứu

Để triển khai thực hiện luận văn, tác giả vận dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: phương pháp nghiên cứu lý luận trên tài liệu; phương pháp phân tích - so sánh; phương pháp phân tích văn bản quy phạm pháp luật; phương pháp phân tích - tổng hợp. Tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu và mục đích nghiên cứu trong từng vấn đề mà người nghiên cứu vận dụng các phương pháp này để làm bật lên đối tượng cần nghiên cứu. Cụ thể:

(i) Phương pháp nghiên cứu lý luận trên tài liệu được sử dụng ở Chương 1 để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở lý luận, làm tiền đề phân tích, hệ thống hóa tiêu chí đánh giá các quy định pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

(ii) Phương pháp phân tích - so sánh được sử dụng ở Chương 1 và chủ yếu ở Chương 2 để phát hiện, phân tích những điểm tương đồng và khác biệt của các quy định pháp luật trong Luật Đất đai năm 2013 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), so sánh kết quả nghiên cứu của các công trình liên quan, kinh nghiệm của một số quốc gia, đánh giá mức độ phù hợp và rút ra những kinh nghiệm, đề xuất giải pháp.

(iii) Phương pháp phân tích văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng ở Chương 2 để đánh giá các quy định pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc bóc tách từng quy phạm, từng vấn đề mà pháp luật quy định để thấy được các khía cạnh của vấn đề hoặc góp nhặt những đặc điểm nhỏ lẻ và các khía cạnh để khái quát toàn cục vấn đề, từ đó nhận diện được mạch ý tưởng chính của quy phạm pháp luật, khái quát những nội dung chung nhất và đi đến kết luận.

(iv) Phương pháp phân tích - tổng hợp được sử dụng thường xuyên để hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở cả hai khía cạnh lý luận cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật, từ đó đưa ra các kết luận khách quan nhất.

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài

Về phương diện lý luận, những kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần hệ thống hóa, bổ sung, phát triển và làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Luận văn nhấn mạnh đây là một tư duy pháp lý quan trọng với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Về phương diện thực tiễn, những đề xuất, kiến nghị trong luận văn đưa ra những luận cứ có giá trị tham khảo giúp các nhà quản lý, hoạch định chính sách, pháp luật tiếp tục xây dựng, đổi mới tư duy trong quy định pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Luận văn được kỳ vọng là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho sinh viên, học viên, người nghiên cứu và người làm công tác thực tiễn liên quan đến những nội dung nghiên cứu của luận văn.

8. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu gồm 02 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong chương này, tác giả luận giải một số khái niệm liên quan, chỉ ra nội dung và đặc điểm cũng như phân tích các lý thuyết liên quan, sự cần thiết và các nguyên tắc bảo đảm quyền, mục đích và ý nghĩa của việc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tác giả đúc kết bộ tiêu chí chung cần phải tuân thủ trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nền tảng vững chắc để đánh giá thực trạng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan được trình bày trong Chương 2 của luận văn.

Chương 2: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong chương này, tác giả phân tích, đánh giá chất lượng và hiệu quả của các quy định pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở các tiêu chí được vạch ra ở Chương 1. Từ đó, tác giả chỉ ra những điểm hạn chế, bất cập và đề xuất các giải pháp tương thích nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong tiến trình hội nhập và phát triển.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Chuyển dịch đất bắt buộc, được gọi là thu hồi đất ở Việt Nam, là một trong những giải pháp lớn góp phần tận dụng giá trị mà đất mang lại để phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương trên phạm vi cả nước. Trong quá trình dịch chuyển này, việc đảm bảo các quyền, lợi ích chính đáng của các chủ thể có đất bị thu hồi nói chung và hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nói riêng là nội dung then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và sự thành công trong công tác giải phóng mặt bằng. Vì lẽ đó, việc làm rõ cơ sở lý luận về quyền của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là tiền đề nhằm giải quyết triệt để các bức xúc trong quan hệ thu hồi đất, giúp cho quá trình này diễn ra trong một trật tự ổn định, nhanh chóng, thuận lợi và có hiệu quả.

1.1 Một số khái niệm liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

1.1.1 Khái niệm cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất

1.1.1.1 Khái niệm cá nhân sử dụng đất

Từ khi Luật Đất đai đầu tiên của Việt Nam - Luật Đất đai năm 1987 ra đời, cá nhân đã được thừa nhận là một loại chủ thể sử dụng đất[7]. Tuy nhiên, cho đến nay, các đạo luật đất đai không định nghĩa như thế nào là "cá nhân sử dụng đất". Tương tự, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng chỉ ghi nhận cá nhân là một chủ thể sử dụng đất trong nước mà không định danh rõ ràng về loại chủ thể này.

Về mặt ngữ nghĩa, "cá nhân" có thể hiểu là "con người cụ thể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi và tồn tại trong một tập thể hoặc trong một cộng đồng xã hội"[8]. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ con người cụ thể sống trong một xã hội nhất định với tư cách một cá thể, một thành viên của xã hội và được phân biệt với những thành viên khác của xã hội thông qua tính phổ biến và tính đơn nhất của cá nhân ấy[9]. Thế nhưng, có thể chắc chắn rằng, thuật ngữ "cá nhân sử dụng đất" được sử dụng trong Luật Đất đai năm 2013 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chỉ bao gồm cá nhân là người Việt Nam trong nước[10], hay nói cách khác là công dân Việt Nam[11].

---

[7] Khoản 4 Điều 13 Luật Đất đai năm 1987, Điều 1 Luật Đất đai năm 1993, khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 2 Điều 5 Luật Đất đai năm 2013.

[8] Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển Luật học*. Hà Nội: Nxb. Từ điển Bách khoa và Nxb. Tư pháp, tr. 91.

[9] Nguyễn Minh Đoan và Nguyễn Văn Năm (Đồng chủ biên). (2021). *Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật*. Hà Nội: Nxb. Tư pháp, tr. 191.

[10] Khoản 2 Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 2 Điều 5 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

[11] Cần lưu ý rằng, đối tượng công dân Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài được Luật Quốc tịch Việt Nam và Luật Đất đai gọi tên là "người Việt Nam định cư ở nước ngoài". Họ được xếp chung với nhóm người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Xem: Khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và khoản 6 Điều 5 Luật Đất đai năm 2013.

Theo lý luận chung về nhà nước và pháp luật, để trở thành chủ thể quan hệ pháp luật thì trước hết cá nhân phải đáp ứng được những điều kiện do pháp luật quy định, gọi là năng lực chủ thể, bao gồm:

Thứ nhất, năng lực pháp luật của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền và nghĩa vụ pháp lý do nhà nước quy định[12]. Theo đó, năng lực pháp luật của cá nhân xuất hiện ngay khi cá nhân đó sinh ra và chấm dứt khi cá nhân đó chết đi. Mặc dù gắn với con người tự nhiên nhưng năng lực pháp luật không phải là một thuộc tính tự nhiên của con người mà là một thuộc tính chính trị - pháp lý, được nhà nước quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Đây là cơ sở pháp lý để cá nhân xác định mình có những quyền, nghĩa vụ pháp lý gì và thực hiện nó trên thực tế khi có năng lực hành vi.

Thứ hai, năng lực hành vi của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý mà nhà nước đã quy định[13]. Theo đó, năng lực hành vi của cá nhân gắn với sự phát triển tự nhiên của con người và xuất hiện muộn hơn năng lực pháp luật. Cụ thể, năng lực hành vi của cá nhân được đánh giá qua hai tiêu chí là độ tuổi và khả năng nhận thức, điều khiển hành vi - các yếu tố hoàn toàn phản ánh sự phát triển tự nhiên của con người.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, có thể thấy, pháp luật đất đai hoàn toàn chưa có quy định nào đề cập về độ tuổi của người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Căn cứ vào Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì người dưới 18 tuổi không thuộc các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thêm vào đó, theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền sử dụng đất là một loại tài sản và người chưa thành niên cũng có thể có được loại tài sản này thông qua các giao dịch quyền sử dụng đất như thừa kế hay tặng cho[14]. Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, các quy định hiện hành có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng không đề cập đến vấn đề cấp giấy cho người chưa thành niên[15].

Qua những phân tích trên, kết hợp với các quy phạm pháp luật liên quan, có thể đưa ra khái niệm như sau: *Cá nhân sử dụng đất là công dân Việt Nam theo quy định của*

---

[12] Nguyễn Minh Đoan và Nguyễn Văn Năm (Đồng chủ biên). (2021). *Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật*. Hà Nội: Nxb. Tư pháp, tr. 386.

[13] Nguyễn Minh Đoan và Nguyễn Văn Năm (Đồng chủ biên). (2021). *Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật*. Hà Nội: Nxb. Tư pháp, tr. 387.

[14] Theo Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015 và khoản 2 Điều 77 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, khi thực hiện các giao dịch về bất động sản (bao gồm quyền sử dụng đất) thì người chưa thành niên phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

[15] Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và Luật Đất đai năm 2013 không đề cập đến độ tuổi của người đứng tên trên Giấy chứng nhận và trong trường hợp cá nhân chưa thành niên nếu được cấp Giấy chứng nhận thì có cần phải ghi tên người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ trên Giấy chứng nhận hay không cũng không được hướng dẫn cụ thể.

pháp luật về quốc tịch, cư trú, sinh sống ở Việt Nam tại thời điểm được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

1.1.1.2 Khái niệm hộ gia đình sử dụng đất

Hộ gia đình chính thức được ghi nhận là một loại chủ thể sử dụng đất, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan từ khi Luật Đất đai năm 1993 ra đời[16]. Tuy vậy, trước khi Luật Đất đai năm 2013 ban hành, khái niệm "hộ gia đình" với tư cách là chủ thể sử dụng đất không được các đạo luật đất đai đề cập trong suốt quãng đường dài 20 năm áp dụng. Điều này khiến cho chủ thể "hộ gia đình sử dụng đất" thường bị đồng nhất với "hộ gia đình trên sổ hộ khẩu"[17].

Lần đầu tiên, định nghĩa hộ gia đình với tư cách là chủ thể sử dụng đất được chính thức giải thích tại khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 như sau: *"Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất"*. Với cách lý giải như trên, khái niệm "hộ gia đình sử dụng đất" đã thoát ly hoàn toàn khỏi khái niệm "hộ khẩu"[18]. Mặc dù vậy, vấn đề đặt ra, nội dung "*tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất*" chỉ gắn liền với yếu tố *"có quyền sử dụng đất chung"* hay gắn liền cho cả yếu tố trước đó là *"đang sống chung"*? Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai không có bất kỳ lời giải nào cho "nút thắt" này. Song, theo cách diễn đạt của Luật, hai yếu tố *"đang sống chung"* và *"có quyền sử dụng đất chung"* được ngăn cách với nhau bởi từ *"và"*; do đó, tác giả cho rằng, cụm từ trên là áp dụng cho cả hai yếu tố. Nghĩa là, thành viên hộ gia đình sử dụng đất phải là những người cùng nhau tạo lập quyền sử dụng đất và tại thời điểm tạo lập là đang sống chung. Ở chừng mực nào đó, cách hiểu này cũng giảm bớt rắc rối phát sinh từ tranh chấp của những thành viên hộ gia đình sống chung sau thời điểm tạo lập quyền sử dụng đất và bảo vệ thành viên hộ gia đình cùng tham gia tạo lập quyền sử dụng đất nhưng sau đó không còn sống chung.

Dựa vào việc định danh về chủ thể hộ gia đình sử dụng đất và các quy phạm pháp luật có liên quan, để được xác định tư cách thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất thì các thành viên của hộ phải đáp ứng đủ ba yếu tố sau đây:

Thứ nhất, có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Cụ thể, mối quan hệ giữa các thành viên trong hộ gia đình

---

[16] Điều 1 Luật Đất đai năm 1993, khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 2 Điều 5 Luật Đất đai năm 2013.

[17] Do Luật Đất đai không xác định rõ điều kiện nào được coi là thành viên hộ gia đình nên các cơ quan chức năng thường dựa vào sổ hộ khẩu để xác định. Xem: Ngô Gia Hoàng. (2018). Hộ gia đình sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 4 - 2018, tr. 46.

[18] Phạm Văn Võ và Nguyễn Thị Cam. (2017). *Căn cứ nào xác định hộ gia đình sử dụng đất?*. Truy cập ngày 17/3/2023, từ https://plo.vn/ban-doc/can-cu-nao-xac-dinh-ho-gia-dinh-su-dung-dat-741567.html

sử dụng đất được xác định dựa vào việc tồn tại một trong ba mối quan hệ: hôn nhân (giữa vợ và chồng), huyết thống (giữa cha mẹ với con ruột, ông bà với cháu ruột, anh chị em ruột với nhau,…) và nuôi dưỡng (giữa cha mẹ nuôi và con nuôi). Những đối tượng tuy có quan hệ nhất định với hộ gia đình như con dâu, con rể hoặc cha mẹ nuôi, con nuôi không thực hiện đăng ký theo quy định của pháp luật về hộ tịch không được xem là thành viên hộ gia đình sử dụng đất.

Thứ hai, đang sống chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. Hiện nay, yếu tố này chưa được hướng dẫn rõ ràng, do đó trên thực tế sổ hộ khẩu là công cụ quan trọng để chủ thể có thẩm quyền xác định những ai đang sống chung tại thời điểm cùng tạo lập quyền sử dụng đất. Mặc dù vậy, thành viên của hộ gia đình sử dụng đất không phải lúc nào cũng đồng nhất với thành viên của hộ gia đình trên sổ hộ khẩu. Những người không có mối quan hệ thân thích như đã phân tích ở trên hoặc nhập hộ khẩu sau thời điểm tạo lập quyền sử dụng đất không được xem là thành viên hộ gia đình sử dụng đất. Ngược lại, những người cùng tham gia tạo lập quyền sử dụng đất nhưng sau đó không còn đứng tên trong sổ hộ khẩu vẫn được xem xét là một thành viên hộ gia đình sử dụng đất.

Thứ ba, có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. Yếu tố này đòi hỏi các thành viên trong hộ gia đình phải có công sức đóng góp nhất định trong việc tạo lập quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở nào để chứng minh những ai là người có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm tạo lập quyền sử dụng đất nên thực tiễn pháp lý đã vận dụng theo tính chất bắc cầu là suy đoán yếu tố này dựa trên sự kết hợp của yếu tố thứ nhất và thứ hai. Nghĩa là, khi đã xác định được những ai có mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng và đang sống chung tại thời điểm tạo lập quyền sử dụng đất thì suy đoán rằng họ có chung quyền sử dụng đất, từ đó xác định thành viên hộ gia đình sử dụng đất[19].

Có thể thấy rằng, chủ thể hộ gia đình sử dụng đất theo giải thích trên có số lượng thành viên tối thiểu là hai và quyền sử dụng đất của hộ gia đình là tài sản chung của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất. Thế nhưng, do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi tên của người đại diện cho hộ gia đình[20] nên việc xác định các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc[21]. Vì lẽ đó, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã quy định theo hướng loại bỏ đối tượng này, cụ thể: *"Hộ gia đình sử dụng đất gồm những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng*

---

[19] Nguyễn Huy Cường. (2019). Bất cập trong quy định hộ gia đình sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số 2 - 2019, tr. 44.

[20] Thật ra, khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từng có quy định định về việc ghi tên tất cả các thành viên của hộ gia đình sử dụng đất nhưng đáng tiếc là quy định này chưa kịp thực hiện đã bị ngưng hiệu lực.

[21] Gia Nguyễn. (2023). *Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Nên bỏ đối tượng sử dụng đất là hộ gia đình*. Truy cập ngày 17/3/2023, từ https://diendandoanhnghiep.vn/du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-nen-bo-doi-tuong-su-dung-dat-la-ho-gia-dinh-239925.html

theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, có quyền sử dụng đất chung trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành"[22]. Tức là, sau khi Luật mới được thông qua và có hiệu lực thi hành, Nhà nước sẽ không còn giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình hoặc cho phép chủ thể này nhận chuyển quyền sử dụng đất. Trong khung cảnh đó, hộ gia đình sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật đất đai trước ngày Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành sẽ được tham gia quan hệ pháp luật đất đai với tư cách "nhóm người sử dụng đất", đồng thời thành viên hộ gia đình được thực hiện các quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất theo quy định của Luật này[23]. Theo đó, "nhóm người sử dụng đất" giống với "hộ gia đình sử dụng đất" ở chỗ quyền sử dụng đất là tài sản chung của nhiều cá nhân. Song, điểm khác biệt là, đối với nhóm người sử dụng đất, mỗi cá nhân là một chủ thể sử dụng đất độc lập, tên của từng cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất[24]; trong khi đó, đối với hộ gia đình sử dụng đất, các thành viên không được xem là một chủ thể sử dụng đất độc lập, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ghi tên tất cả người có quyền sử dụng đất chung mà chỉ ghi tên chủ hộ.

Nhìn chung, cá nhân sử dụng đất là một chủ thể độc lập và thường có quyền tương đồng với chủ thể hộ gia đình sử dụng đất. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là, nếu quyền sử dụng đất của hộ gia đình được coi là tài sản chung của tất cả các thành viên trong hộ thì quyền sử dụng đất của cá nhân được coi là tài sản riêng và cá nhân có toàn quyền quyết định đối với quyền sử dụng đất đó.

1.1.2 Khái niệm thu hồi đất

Sự phát triển của các quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng không thể tách rời khỏi đất đai. Vì lẽ đó, trong quá trình xây dựng pháp luật, hầu hết các quốc gia đều giữ lại cho mình các đặc quyền liên quan đến việc điều phối nguồn lực này. Trong đó, tùy thuộc vào truyền thống pháp lý của từng quốc gia mà đặc quyền trên có thể khác nhau về tên gọi nhưng trên thực tế vẫn giống nhau về bản chất, đó là quyền trưng mua đất ở các quốc gia tư hữu đất đai hay quyền thu hồi quyền sử dụng đất ở các quốc gia công hữu đất đai[25]. Rõ hơn, bản chất của các quyền này là cho phép nhà nước có thể đơn phương "lấy đất" để phục vụ cho nhu cầu quốc gia và công cộng thông qua một quyết định hành chính mà không cần sự đồng ý tự nguyện của chủ thể đang sử dụng (hoặc chủ sở hữu trong điều kiện tư hữu đất đai được phép tồn tại), đổi lại họ sẽ nhận được sự bồi thường tương ứng theo quy định của pháp luật[26].

---

[22] Khoản 28 Điều 3 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
[23] Khoản 1 Điều 247 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
[24] Khoản 2 Điều 28 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
[25] Jonathan Mills Lindsay. (2013). Compulsory Acquisition of Land and Compensation in Infrastructure Projects, *PPP Insights*, vol. 1, issue 3, pp. 1; Nelson Chan. (2003). Land acquisition Compensation in China - Problems & Answers, *International Real Estate Review*, vol. 6, no. 1, pp. 138.
[26] Nguyễn Đắc Thắng. (2022). Nguyên tắc bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật trong bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 2 - 2022, tr. 71.

Ở nước ta, từ khi chế độ sở hữu toàn dân đối với toàn bộ đất đai được xác lập[27] và duy trì cho đến nay, các đạo luật đất đai qua các thời kỳ đều quy định về hoạt động thu hồi đất như là một công cụ quản lý nhà nước và cũng nhằm để thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu của Nhà nước đối với đất đai[28]. Đặc biệt, từ khi nước ta bắt đầu chuyển mình sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thu hồi đất còn được xem như là một "khâu" quan trọng của quá trình điều phối đất đai[29]. Xét trong mối quan hệ giữa Nhà nước và người sử dụng đất, đây là một quá trình "ngược" so với hoạt động giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất - những hình thức pháp lý Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất[30]. Tuy nhiên, khi đối chiếu thuật ngữ "trao quyền sử dụng đất" với "thu hồi đất", ta thấy dường như có sự khác nhau giữa đối tượng "trao đi" (quyền sử dụng đất) và đối tượng "thu về" (đất). Mặc dù vậy, các đạo luật đất đai qua các thời kỳ đều sử dụng cụm từ "thu hồi đất" thay vì "thu hồi quyền sử dụng đất". Sở dĩ như vậy là vì, cụm từ "thu hồi đất" khái quát được tất cả các trường hợp cần thu hồi, đồng thời vật chất hóa được đối tượng thu hồi và thể hiện được đặc tính "chấm dứt" về quyền và nghĩa vụ của chủ thể sử dụng đất[31].

Thế nhưng, cho đến trước khi Luật Đất đai năm 2003 ban hành, thuật ngữ "thu hồi đất" chưa một lần được chính thức giải thích, mà chủ yếu được "hiểu ngầm" qua các quy định của pháp luật về các trường hợp thu hồi[32]. Luật Đất đai năm 2003, lần đầu tiên, tại khoản 5 Điều 4 quy định: *"Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định của Luật này"*. Có thể thấy, cách định nghĩa trên dễ dẫn đến cách hiểu rằng chủ thể bị thu hồi đất chỉ là tổ chức hay Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong khi đó, chủ thể bị thu hồi đất còn có thể là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, hơn nữa đây mới là chủ thể phổ biến có đất bị thu hồi trên thực tế. Khắc phục khiếm khuyết đó, Luật Đất đai năm 2013 ra đời, dựa trên cơ sở hiến định về thu hồi đất trong Hiến pháp năm 2013[33], giải thích cụm từ "Nhà nước thu hồi đất" tại khoản 11 Điều 3 như sau: *"Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai"*. Tinh thần của khái niệm này tiếp tục được giữ lại tại khoản 44 Điều 3 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): *"Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hoặc thu lại đất của người đang sử dụng đất hoặc thu hồi đất đang được Nhà nước giao quản lý"*.

---

[27] Điều 19 Hiến pháp năm 1980.
[28] Khoản 4 Điều 9 Luật Đất đai năm 1987, khoản 4 Điều 13 Luật Đất đai năm 1993, Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 13 Luật Đất đai năm 2013.
[29] Lưu Quốc Thái. (2015). Bản chất, vai trò của hoạt động thu hồi đất trong điều kiện kinh tế thị trường. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 15 - 2015, tr. 20.
[30] Điều 17 Luật Đất đai năm 2013.
[31] Phan Trung Hiền. (2016). Vấn đề xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Trong Phan Trung Hiền (Chủ biên), *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, tr. 98.
[32] Điều 14 Luật Đất đai năm 1987 và Điều 26 Luật Đất đai năm 1993.
[33] Khoản 3 Điều 54 Hiến pháp năm 2013.

Xét về mặt bản chất, mặc dù có những khác biệt nhất định trong định nghĩa của các Luật Đất đai, song bản chất của hình thức pháp lý này vẫn là việc Nhà nước ban hành quyết định hành chính cá biệt nhằm chuyển dịch đất từ chủ thể đang sử dụng, quản lý về tay mình hoặc giao cho chủ thể khác. Xét về mặt từ ngữ, cách giải thích cụm từ "Nhà nước thu hồi đất" trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có phần mở rộng hơn, cụ thể hơn đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất của các chủ thể được Nhà nước giao đất để quản lý. Bên cạnh đó, cách giải thích này cũng bao quát được trường hợp người đang sử dụng đất chưa từng đăng ký đất đai và cũng không rơi vào trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai nhưng vì thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà Nhà nước tiến hành thu lại đất. Ngoài ra, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng điều chỉnh về hình thức của hoạt động Nhà nước cho thuê đất từ việc ký *"hợp đồng"* sang ban hành *"quyết định"* để đồng bộ hóa giữa phương thức "trao đi" và "thu về"[34]. Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng, trong khung cảnh của luật Việt Nam, thuật ngữ "thu hồi đất" có nội hàm rất rộng, áp dụng cho cả trường hợp bị chế tài lẫn góp công xây dựng đất nước. Cụ thể, dựa vào bản chất từng trường hợp, Luật Đất đai năm 2013 phân chia các trường hợp thu hồi đất thành bốn nhóm như sau[35]: (i) *Một là,* thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; (ii) *Hai là,* thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (iii) *Ba là,* thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; (iv) *Bốn là,* thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, đất có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Tương tự, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng phân chia các trường hợp thu hồi đất thành bốn nhóm như trên[36].

Qua các phân tích trên, có thể hiểu: *Thu hồi đất là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính cá biệt nhằm thu lại quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hoặc thu lại đất của người đang sử dụng đất hoặc thu hồi đất đang được Nhà nước giao quản lý.* Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, thu hồi đất vừa là một công cụ hành chính bắt buộc, vừa là một công cụ kinh tế quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Cụ thể hơn, hình thức pháp lý này không chỉ được Nhà nước sử dụng để "tước đi" quyền sử dụng đất của người sử dụng nhằm bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai khi có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình điều phối đất đai khi Nhà nước cần điều chỉnh lại việc sử dụng đất về mục đích, chủ thể sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

1.1.3 Khái niệm thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Từ khi Đảng và Nhà nước ta ghi nhận việc phát triển đất nước dựa trên "nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày càng sâu rộng, nhu cầu về chuyển dịch đất bắt buộc trở thành một yêu cầu tất yếu. Luật Đất đai năm 1993 và các văn bản hướng dẫn thi hành không ghi nhận

---

[34] Khoản 8 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 40 Điều 3 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
[35] Điều 61, 62, 64 và 65 Luật Đất đai năm 2013.
[36] Điều 74, 75, 77 và 78 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

cụm từ "thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế", tuy nhiên các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trong các văn bản này xác định rất rộng, có hàm ý về thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế[37]. Bắt đầu từ Luật Đất đai năm 2003, việc thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế được chính thức ghi nhận[38] và sau đó được định danh là thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong Luật Đất đai năm 2013. Điều này thể hiện chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước ta là các dự án mặc dù có yếu tố kinh tế, tức là phải đảm bảo nhà đầu tư có lợi, nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đất nước, song phải gắn liền và mang đến những giá trị cho xã hội nói chung, đóng góp cho lợi ích chung của quốc gia, công cộng, chứ không đơn thuần chỉ phục vụ lợi ích của nhà đầu tư[39]. Mặc dù vậy, Luật Đất đai năm 2013 không đưa ra khái niệm "thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng" mà chỉ liệt kê các trường hợp thu hồi đất.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây:

Một là, thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất, bao gồm[40]: (i) Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: a) Nhà máy điện hạt nhân; b) Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên; (ii) Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên; (iii) Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác; (iv) Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Hai là, thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất, bao gồm: (i) Dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; khu đô thị mới; dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); (ii) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng,

---

[37] Theo điểm đ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì một trong các trường hợp thu hồi đất sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là *"xây dựng các công trình thuộc các ngành và lĩnh vực sự nghiệp về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật, và các lĩnh vực sự nghiệp kinh tế khác của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân"*.

[38] Cụm từ "thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế" bắt đầu được ghi nhận tại Điều 41 Luật Đất đai năm 2003: *"Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế trong trường hợp đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án đầu tư lớn theo quy định của Chính phủ"*. Tuy nhiên, để biết rõ các trường hợp này thì phải xem trong các nghị định của Chính phủ.

[39] Trần Vang Phủ và Trần Thụy Quốc Thái. (2019). Phạm vi áp dụng quy định nhà nước thu hồi đất sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 16 - 2019, tr. 30.

[40] Hiện nay, Luật Đầu tư năm 2020 quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội tại Điều 30.

công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp quốc gia; (iii) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc; hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt; kho dự trữ quốc gia; công trình thu gom, xử lý chất thải.

Ba là, thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất, bao gồm: (i) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương; (ii) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải; (iii) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; (iv) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; (v) Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.

Một cách tổng quát, so với trước đây, các quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong Luật Đất đai năm 2013 có một số điểm mới như sau: (i) *Thứ nhất*, Luật Đất đai đã chia tách các trường hợp "thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh" và "thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng" thành hai nội dung riêng. Cụm từ *"vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng"* nay được sử dụng để giới hạn mục đích phát triển kinh tế - xã hội; (ii) *Thứ hai*, Luật Đất đai đã xác định các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ngay trong văn bản luật, thay vì văn bản dưới luật như trước đây; (ii) *Thứ ba*, việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội được chia thành ba cấp quyết định là Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Điều này đặt ra yêu cầu trong thu hồi đất là phải bảo đảm hoạt động kinh tế gắn với mục tiêu xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; bảo đảm việc thu hồi đất phải được luật hóa, đặt dưới sự giám sát của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Những yêu cầu này bước đầu tạo nên một cơ chế hữu hiệu nhằm hạn chế nguy cơ lạm quyền và tùy tiện của các cơ quan quản lý trong việc thu hồi đất, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và lợi ích của người sử dụng đất khi xét duyệt các dự án cần thu hồi đất.

Mặc dù vậy, trong chừng mực nào đó, việc thiếu vắng định nghĩa và các tiêu chí mang tính nguyên tắc để xác định dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, đồng thời một số thuật ngữ như *"dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư*

nông thôn mới", "chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn" chưa được giải thích một cách rõ ràng đã dẫn đến sự khó khăn trong cách hiểu và áp dụng hoặc tạo kẽ hở để vận dụng một cách tùy tiện, ảnh hưởng đến sự an toàn về quyền sử dụng đất của người dân[41]. Nhận thấy được điều này, các nhà làm luật đã giải thích thế nào là "dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng" trước khi đề cập các dự án nói trên tại Điều 79 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)[42], dù rằng cách định nghĩa này còn khá chung chung, chưa nêu bật các tiêu chí, điều kiện để "định biên" dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, nhất là "tiêu chí lợi nhuận" - một trong những yếu tố tiên quyết để quyết định ranh giới, phạm vi thu hồi đất bắt buộc.

Kết hợp cách giải thích "dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng" trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với khái niệm "thu hồi đất" như đã trình bày trước đó, có thể khái quát: *Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính cá biệt nhằm thu lại quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hoặc thu lại đất của người đang sử dụng đất hoặc thu hồi đất đang được Nhà nước giao quản lý để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo luật định nhằm phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản văn hóa.*

1.1.4 Khái niệm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Khi tham gia vào bất kỳ quan hệ pháp luật nào, bên cạnh những lợi ích mà các chủ thể mong muốn đạt được thì "quyền" là một trong những nội dung quan trọng luôn được quan tâm. Song hành cùng với nghĩa vụ, quyền là yếu tố đảm bảo cho sự công bằng và lợi ích của các chủ thể trong mối quan hệ tương tác lẫn nhau[43]. Dẫu vậy, đây là một khái niệm đa diện, đa nghĩa và được hiểu theo nhiều góc độ khác nhau.

Dưới góc độ ngôn ngữ, "quyền" được giải nghĩa là "thế, sức mạnh, lợi lộc được hưởng do pháp luật công nhận hoặc do địa vị đem lại"[44], hoặc là "điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi"[45]. Dưới góc độ lý luận nhà nước và pháp luật, "quyền" được giảng nghĩa là "cách thức xử sự mà pháp luật cho phép chủ thể được tiến hành"[46], hoặc là "khả năng của chủ thể được xử sự theo những

---

[41] Phan Trung Hiền và Đinh Thị Mỹ Linh. (2020). Đổi mới các quy định pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích công cộng. *Tạp chí Cộng sản*, số 933 - 2020, tr. 81-82.

[42] Điều 79 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) giải thích: *"Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhằm phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản văn hóa"*.

[43] Lưu Quốc Thái (Chủ biên). (2019). *Giáo trình Luật Đất đai*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, tr. 214.

[44] Nguyễn Như Ý (Chủ biên). (1998). *Đại từ điển Tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Văn hóa - Thông tin, tr. 1383.

[45] Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, tr. 1031.

[46] Lê Minh Tâm (Chủ biên). (2009). *Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật*. Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân, tr. 454.

cách thức nhất định mà pháp luật cho phép"[47]. Dưới góc độ khoa học pháp lý, "quyền" là khái niệm dùng để chỉ "những điều mà pháp luật công nhận và đảm bảo thực hiện đối với cá nhân, tổ chức theo đó cá nhân được hưởng, được làm, được đòi hỏi mà không ai được ngăn cản, hạn chế"[48]. Như vậy, xét trong khuôn khổ quan hệ pháp luật, có thể hiểu, quyền là khả năng của chủ thể xử sự theo cách thức nhất định được pháp luật cho phép, theo đó chủ thể được hưởng, được làm, được đòi hỏi (yêu cầu) mà không ai được ngăn cản, hạn chế. Nói là khả năng có nghĩa là chủ thể có thể tự do ý chí lựa chọn giữa việc xử sự hoặc không xử sự theo cách thức mà nó được phép tiến hành. Chẳng hạn, công dân có quyền khiếu nại, họ có thể thực hiện việc đó, song cũng có thể không nếu xét thấy không cần thiết.

Theo lý luận chung về nhà nước và pháp luật, quyền chủ thể trong quan hệ pháp luật bao gồm ba khả năng sau đây[49]: (i) *Một là*, có thể tiến hành cách xử sự mà pháp luật quy định nhằm đạt được lợi ích của mình; (ii) *Hai là*, có thể yêu cầu chủ thể bên kia của quan hệ pháp luật phải thực hiện những hành vi nào đó để đáp ứng việc thực hiện quyền của mình, yêu cầu chủ thể bên kia chấm dứt những hành vi nhất định nếu cho rằng hành vi đó cản trở việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình; (iii) *Ba là*, có thể yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm hại. Theo đó, khi tham gia vào quan hệ pháp luật, các chủ thể luôn có đầy đủ ba khả năng trên, thực tế sử dụng khả năng nào là tùy thuộc vào ý chí của chủ thể.

Với cách tiếp cận nêu trên, kết hợp với lăng kính về "quyền" trong khuôn khổ quan hệ pháp luật đã phân tích trước đó, có thể hiểu: *Quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là khả năng của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi xử sự theo cách thức nhất định được pháp luật cho phép trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.* Trong chừng mực nhất định, quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội có sự thống nhất, phù hợp với nhau; đồng thời, nội dung, số lượng và các biện pháp bảo đảm thực hiện đều do Nhà nước quy định.

1.2 Nội dung, đặc điểm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

1.2.1 Nội dung quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013 và những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trong khuôn khổ phạm vi đề tài bao gồm:

---

[47] Nguyễn Minh Đoan và Nguyễn Văn Năm (Đồng chủ biên). (2021). *Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật*. Hà Nội: Nxb. Tư pháp, tr. 393.

[48] Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển Luật học*. Hà Nội: Nxb. Từ điển Bách khoa và Nxb. Tư pháp, tr. 648.

[49] Nguyễn Minh Đoan và Nguyễn Văn Năm (Đồng chủ biên). (2021). *Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật*. Hà Nội: Nxb. Tư pháp, tr. 393.

Thứ nhất, quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hiện nay, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 không đưa ra định nghĩa chính thức cho "quyền tiếp cận thông tin" mà chỉ giải thích các thuật ngữ có liên quan như "thông tin", "tiếp cận thông tin" hay "cung cấp thông tin". Cụ thể, "*thông tin* là tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các dạng khác do cơ quan nhà nước tạo ra"; "*tiếp cận thông tin* là việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin" và "*cung cấp thông tin* bao gồm việc cơ quan nhà nước công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân"[50]. Mặt khác, một công trình nghiên cứu chỉ ra rằng: "*Quyền tiếp cận thông tin* là quyền của công dân được đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp một cách có điều kiện hoặc không có điều kiện tất cả các thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra, trừ các thông tin không được phép tiếp cận"[51]. Dựa vào định nghĩa này và một số nội dung có liên quan trong Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, có thể hiểu: *Quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là khả năng công dân*[52] *được đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà theo quy định của pháp luật phải được công khai hoặc có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin theo quy định.*

Thứ hai, quyền giám sát trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dưới góc nhìn mang tính chất chuyên ngành, một số tác giả quan niệm: "*Giám sát* là sự theo dõi, quan sát hoạt động mang tính chất chủ động, thường xuyên, liên tục và sẵn sàng tác động bằng các biện pháp tích cực để buộc và hướng hoạt động của đối tượng chịu sự giám sát đi đúng quỹ đạo, quy chế nhằm đạt được mục đích, hiệu quả đã được xác định từ trước, bảo đảm cho pháp luật được tuân thủ nghiêm chỉnh"[53]. Đồng thời, theo khoản 1 Điều 2 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân thì: "*Giám sát* là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý". Từ những nhận thức trên và một số nội dung có liên quan trong Luật Đất đai năm 2013, có thể hiểu: *Quyền giám sát trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là khả năng công dân*[54] *được theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phản ánh, kiến nghị đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhằm xử lý các sai phạm*[55] *trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.*

---

[50] Khoản 1, 3 và 4 Điều 2 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.
[51] Đinh Thanh Phương. (2018). Mối quan hệ giữa quyền tiếp cận thông tin và quyền giám sát của nhân dân. *Tạp chí Luật học*, số 5 - 2018, tr. 77-78.
[52] Điều 4 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.
[53] Mai Hữu Khuê và Bùi Văn Nhơn (Chủ biên). (2002). *Từ điển giải thích thuật ngữ hành chính*. Hà Nội: Nxb. Lao động, tr. 261.
[54] Khoản 1 Điều 199 Luật Đất đai năm 2013.
[55] Khoản 4 Điều 199 Luật Đất đai năm 2013.

Thứ ba, quyền tham gia góp ý kiến, đối thoại về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Có thể nhận thấy, "lấy ý kiến" là thuật ngữ được sử dụng chính thức trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện rõ mục đích của hoạt động này là hỏi ý kiến, thu thập các ý kiến để tham khảo, cân nhắc, nghiên cứu xem xét tiếp thu[56]. Trong khi đó, ở chiều hướng ngược lại, "góp ý kiến" được hiểu là việc đưa cách nhìn, cách nghĩ, cách đánh giá riêng của mỗi người vào để cùng với những cách nhìn, cách nghĩ, cách đánh giá của những người khác tạo thành cái chung về sự vật, sự việc, về một vấn đề nào đó[57]. Bên cạnh đó, về mặt ngữ nghĩa, "đối thoại" có thể hiểu là "nói chuyện qua lại giữa hai hay nhiều người với nhau" hoặc "bàn bạc, thương lượng trực tiếp với nhau giữa hay hay nhiều bên để giải quyết các vấn đề tranh chấp[58]. Với cách hiểu trên cùng các quy định nội dung của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong khuôn khổ đề tài, có thể khái quát: *Quyền tham gia góp ý kiến, đối thoại về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là khả năng hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được đưa ra cách nhìn, cách nghĩ, cách đánh giá riêng về các nội dung của dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn bạc, trao đổi với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong trường hợp chưa thống nhất về các nội dung của dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.*

Thứ tư, quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Về mặt ngữ nghĩa, "*bồi thường* là đền bù những tổn hại đã gây ra: làm hỏng phải bồi thường, bồi thường thiệt hại"[59]. Tuy nhiên, cho đến nay, pháp luật nước ta vẫn chưa xây dựng khái niệm "bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất"[60]. Thay vào đó, khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 đưa ra khái niệm: "*Bồi thường về đất* là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất". Cũng trên quan điểm này, khoản 6 Điều 3 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ghi nhận: "*Bồi thường quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất* là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất của diện tích đất thu hồi cho người bị thu hồi đất". Ngoài ra, theo nguyên tắc tại Điều 88 Luật Đất đai năm 2013 thì ngoài việc bồi thường về đất, chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh phải ngừng sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại cũng được bồi thường. Vì lẽ đó, trong khuôn khổ đề tài và phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai hiện hành, có thể hiểu: *Quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là khả năng hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được Nhà nước trả lại thiệt hại về giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các chi phí khác do hoạt động thu hồi đất mang lại theo quy định của pháp luật.*

---

[56] Lê Thị Hồng Hạnh. (2020). Đánh giá hoạt động lấy ý kiến trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và định hướng sửa đổi, bổ sung. *Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư*, số 3 - 2020, tr. 96.
[57] Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, tr. 1167.
[58] Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, tr. 338.
[59] Nguyễn Như Ý (Chủ biên). (1998). *Đại từ điển Tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Văn hóa - Thông tin, tr. 191.
[60] Thật ra, trước đây, khoản 6 Điều 4 Luật Đất đai năm 2003 có định nghĩa: *"Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất"*. Thế nhưng, cách giải thích này chưa chuẩn xác và không thể hiện trọn vẹn những thiệt hại mà Nhà nước sẽ bồi thường khi thu hồi đất, chỉ hàm ý bồi thường về đất.

Thứ năm, quyền được hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Kế thừa khoản 7 Điều 4 Luật Đất đai năm 2003 về khái niệm "hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất"[61], hiện nay, khoản 14 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "*Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất* là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển". Tinh thần của định nghĩa này tiếp tục được khẳng định tại khoản 27 Điều 3 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như sau: "*Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất* là chính sách của Nhà nước nhằm trợ giúp cho người có đất bị thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển ngoài các khoản đã bồi thường theo quy định của Luật này". Điều đó có nghĩa rằng, bên cạnh các khoản bồi thường theo quy định của pháp luật thì người có đất bị thu hồi còn nhận được sự trợ giúp từ Nhà nước để bảo đảm sinh kế lâu dài hậu thu hồi đất. Với tư duy như vậy, giá trị của những khoản hỗ trợ không phải là sự đền trả tương xứng các thiệt hại mà là "giúp đỡ thêm vào"[62] để chăm lo, chia sẻ khó khăn của người dân bị thu hồi đất. Bởi lẽ đó, trong khuôn khổ đề tài, có thể khái quát: *Quyền được hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là khả năng hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được Nhà nước trợ giúp để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển ngoài các khoản đã bồi thường theo quy định của pháp luật.*

Thứ sáu, quyền được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Dưới góc độ pháp lý, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không đưa ra định nghĩa như thế nào là "tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất". Vô hình trung, điều này tạo ra một khoảng trống nhất định trong cách hiểu và có thể dẫn đến việc sử dụng thuật ngữ thiếu chuẩn xác trong nhiều trường hợp. Khắc phục hạn chế trên, khoản 49 Điều 3 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) giải thích: "*Tái định cư* là chính sách của Nhà nước để ổn định đời sống của người có đất bị thu hồi thông qua việc thực hiện bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tại khu tái định cư hoặc địa điểm khác phù hợp cho người bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở hoặc hỗ trợ bằng giao đất ở, nhà ở tái định cư cho người không đủ điều kiện bồi thường về đất ở mà không còn chỗ ở nào khác". Qua đó, có thể hiểu, tái định cư là việc Nhà nước có những quy định vừa mang tính bồi thường, vừa mang tính hỗ trợ để giúp người bị thu hồi đất, đặc biệt là đất ở, có điều kiện "an cư" và tạo lập lại cuộc sống sau khi di dời. Trong khuôn khổ đề tài, có thể khái quát: *Quyền được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là khả năng hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và không còn chỗ ở nào khác được Nhà nước bố trí lại chỗ ở mới bằng việc giao đất ở, nhà ở.*

Thứ bảy, quyền được nhận chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đúng hạn theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Một cách khái quát, "chi trả là bỏ tiền ra để trả", còn "thời hạn là khoảng thời gian quy định để làm một công việc nào đó"[63]. Liên quan về

---

[61] Trước đây, khoản 6 Điều 4 Luật Đất đai năm 2003 quy định: *"Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí để di dời đến địa điểm mới".* Tuy nhiên, cách định nghĩa này chưa có tính khái quát cao, khó phản ánh đầy đủ, chính xác về hiện tượng pháp lý cần quy định.

[62] Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, tr. 457.

[63] Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, tr. 152, 956.

việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, một công trình nghiên cứu nhận định rằng: "Quyền được thanh toán thêm một khoản tiền do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả là quyền được yêu cầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường việc chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi" - một trong các quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội[64]. Tuy nhiên, trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác giả cho rằng, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đúng hạn theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là nguyên tắc đặt ra khi Nhà nước thu hồi đất; còn chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án nêu trên chỉ là một trong các ngoại lệ và phải bị áp dụng chế tài khi chi trả chậm. Với tư duy như vậy, trong khuôn khổ đề tài, có thể hiểu: *Quyền được nhận chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đúng hạn theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là khả năng hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với quy định của pháp luật.*

Cuối cùng, quyền khiếu nại, khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 thì: "*Khiếu nại* là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình". Trong khi đó, khiếu kiện là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân[65] theo thủ tục do Luật Tố tụng hành chính quy định, khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc danh sách cử tri[66] để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình[67]. Như vậy, trong khuôn khổ đề tài, có thể khái quát: *Quyền khiếu nại, khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là khả năng công dân đề nghị chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc yêu cầu Tòa án xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật khiếu nại và tố tụng hành chính.*

1.2.2 Đặc điểm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội có một số đặc điểm đặc thù như sau:

---

[64] Tào Tài. (2017). *Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất trong quá trình thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội qua thực tiễn tại Sóc Trăng* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Cần Thơ), tr. 17.
[65] Khoản 8 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
[66] Điều 30 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
[67] Điều 5 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Thứ nhất, về đối tượng thụ hưởng và điều kiện phát sinh, đối tượng thụ hưởng quyền là hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trong điều kiện Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết, đặc điểm này phản ánh sự khác biệt nhất định giữa quyền của hộ gia đình, cá nhân trong khung cảnh Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội so với thu hồi đất vì các mục đích khác và trường hợp nhà đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất. Với cơ chế chuyển dịch bắt buộc, khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện có đất bị thu hồi bắt buộc phải chuyển dịch quyền sử dụng đất dù họ không có lỗi, pháp luật quy định có bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời, đây cũng là trường hợp thu hồi đất có "lợi ích kinh tế", đòi hỏi các nhà làm luật và chủ đầu tư phải có "cái nhìn đúng mức" đến quyền lợi của chủ thể có đất bị thu hồi. Trong khi đó, với cơ chế chuyển dịch tự nguyện, tức là nhà đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân có thể thương lượng với chủ đầu tư trên nguyên tắc "thuận mua vừa bán" và tự chịu trách nhiệm về rủi ro của giao dịch[68]. Bên cạnh đó, đây cũng là đặc điểm cơ bản để phân biệt quyền của hộ gia đình, cá nhân so với các chủ thể sử dụng đất khác khi cùng rơi vào tình cảnh Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tùy vào loại đất bị thu hồi và các điều kiện theo quy định của pháp luật mà hộ gia đình, cá nhân thuộc diện có đất bị thu hồi được Nhà nước trao cho các quyền lợi đặc thù so với một số chủ thể khác, điển hình như quyền được tái định cư; quyền được hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ ổn định sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Thứ hai, về bản chất, quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là cách thức giải quyết quyền lợi hợp pháp của Nhà nước đối với chủ thể có đất bị thu hồi. Như đã nêu trên, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là việc Nhà nước dịch chuyển quyền sử dụng đất vĩnh viễn từ người sử dụng đất sang Nhà nước một cách bắt buộc theo thủ tục hành chính với lý do được viện dẫn là phục vụ nhu cầu "cần thiết" vì lợi ích quốc gia, công cộng. Có thể nhận thấy, hệ quả đầu tiên và trực tiếp của hình thức pháp lý này là dẫn đến người có đất bị thu hồi "mất đất", kéo theo đó là các thiệt hại về tài sản trên đất, sự mất ổn định về đời sống và sản xuất, giảm sút thu nhập trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh,… Do đó, mấu chốt của quá trình chuyển dịch trên nằm ở việc giải quyết quyền lợi hợp pháp cho các chủ thể có đất bị thu hồi. Với tư cách là chủ thể chịu trách nhiệm thu hồi đất sau đó cung cấp cho các đơn vị thực hiện dự án, đồng thời là chủ thể quản lý xã hội, Nhà nước phải có trách nhiệm kiến tạo khung pháp lý hiệu quả, công bằng để bù đắp những thiệt hại, mất mát do hoạt động thu hồi đất gây ra cho người dân thông qua việc ghi nhận các quyền đối với việc bù đắp thiệt hại và các quyền tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện việc bù đắp thiệt hại một cách công bằng và thỏa đáng. Xét về mặt lý thuyết, sự chăm lo của Nhà nước cho người dân có đất bị thu hồi phải là như vậy; song, trên thực tế, những hạn chế, bất cập đến từ các quy định của pháp luật hoặc những hành vi vi phạm của các chủ thể thừa hành pháp

[68] Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

luật đã khiến cho hoạt động thu hồi đất luôn phải đối mặt với những mâu thuẫn, xung đột lợi ích tiềm tàng[69].

Thứ ba, về công cụ điều chỉnh, quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội do pháp luật điều chỉnh. Hiện nay, quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội được ghi nhận và đảm bảo thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật. Có thể thấy rằng, các quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung này xuất hiện rải rác, tản mạn trong các văn bản luật như Luật Đất đai, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Khiếu nại, Luật Tố tụng hành chính,… Thậm chí, có những quy định yêu cầu người vận dụng phải hiểu theo cách dẫn chiếu tới các văn bản dưới luật như Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tựu chung lại, các quy định này thiết lập một khuôn khổ rõ ràng, chi tiết nhằm bảo đảm quyền lợi cho các chủ thể có đất bị thu hồi và tạo ra khả năng cho các chủ thể này chống lại sự tùy tiện của công quyền trong quá trình áp dụng pháp luật. Mặc dù vậy, sự phức tạp và thay đổi thường xuyên của các quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề này gây ra những khó khăn nhất định cho cả đối tượng thụ hưởng quyền và chủ thể thực thi quyền trong việc tiếp cận, nắm bắt và hiểu rõ pháp luật; mặt khác, điều này cũng đặt ra yêu cầu về sự tương thích và nhất quán trong hệ thống pháp luật nhằm hạn chế tối đa sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định của pháp luật.

Thứ tư, về thời điểm phát sinh và chấm dứt, thời điểm phát sinh và chấm dứt quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội được xác định dựa trên trình tự, thủ tục thu hồi đất. Có thể thấy rằng, quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 69 Luật Đất đai năm 2013. Đây không chỉ là cơ sở để xác định thẩm quyền và trách nhiệm của các chủ thể tiến hành hoạt động thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, mà còn là "chìa khóa vàng" để xác định quyền và nghĩa vụ của chủ thể có đất bị thu hồi. Theo đó, thời điểm phát sinh và chấm dứt quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội được xác định dựa trên các bước thực hiện quy trình này[70]. Về nguyên tắc, quyền của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phát sinh từ khi có thông báo thu hồi đất và chấm dứt sau khi chủ thể này bàn giao đất, đồng thời cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường đã hoàn tất việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên, trong trường hợp

---

[69] Xem: Lưu Quốc Thái. (2012). Chế định thu hồi đất và vấn đề đảm bảo quyền tài sản của người sử dụng đất. *Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam*, số 3 - 2012, tr. 61-63.

[70] Cụ thể, Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 quy định các bước cơ bản sau: (i) Lập và phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; (ii) Thông báo thu hồi đất; (iii) Thực hiện quy trình kiểm đếm xác định thiệt hại và kiểm đếm bắt buộc (nếu có); (iv) Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (v) Ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (vi) Thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (vii) Cưỡng chế thu hồi đất (nếu có). Xem: Châu Hoàng Thân. (2016). Bất cập trong quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, số 44 - 2016, tr. 5, 6.

hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi bàn giao đất trước, sau đó mới thực hiện quyền khiếu nại, khiếu kiện thì quyền của chủ thể này chỉ chấm dứt khi có quyết định giải quyết khiếu nại hoặc bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật[71].

Thứ năm, về phạm vi thụ hưởng, quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn. Có thể khẳng định, mở rộng quyền trong cả việc tạo lập và thực thi quyền là vấn đề cần thiết, luôn được các nhà làm luật quan tâm và chú trọng qua mỗi lần sửa đổi Luật Đất đai. Không khó để nhận ra rằng, gắn với từng giai đoạn phát triển của Luật Đất đai, quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được mở rộng và phù hợp với xu hướng phát triển của kinh tế - xã hội, dung hòa hơn mối quan hệ hai chiều giữa Nhà nước với người sử dụng đất trong quan hệ thu hồi đất[72]. Minh chứng rõ nhất, Luật Đất đai năm 2013 ra đời đã thể hiện bước đi bức phá, khắc phục được những khó khăn, vướng mắc của thời kỳ trước đó thông qua việc bổ sung quyền giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có hoạt động thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư[73] và quyền được nhận chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đúng hạn theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư[74]. Thêm vào đó, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc quy định cụ thể hơn một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng của các quyền khác. Những "điểm sáng" này góp phần tạo dựng hành lang pháp lý vững chắc bảo đảm quyền lợi của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi một cách tốt hơn.

Thứ sáu, về mối liên hệ giữa các quyền, quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội có tính liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau. Có thể nói, các quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là một khối thống nhất, nằm trong mối liên hệ phụ thuộc và tác động lẫn nhau. Cụ thể hơn, bản thân các quyền này luôn gắn bó hữu cơ với nhau, không tách rời nhau và bổ sung cho nhau nhằm tạo ra khả năng tối đa trong việc bảo vệ và thực hiện một cách thực tế, toàn diện và đầy đủ các quyền của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi mà Nhà nước đã thừa nhận. Vì lẽ đó, sự vi phạm một quyền sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực thi các quyền khác. Trái lại, tiến bộ trong việc bảo đảm một quyền sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tác động tích cực đến việc thực thi các quyền

---

[71] Xem: Điều 204 Luật Đất đai năm 2013, Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011 và Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

[72] Xem: Tào Tài. (2017). *Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất trong quá trình thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội qua thực tiễn tại Sóc Trăng* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Cần Thơ), tr. 22-28.

[73] Luật Đất đai năm 2013 lần đầu tiên quy định tại Điều 199 quyền giám sát của công dân đối với việc quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có ghi nhận quyền giám sát đối với việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Xem: Phan Trung Hiền và Đinh Tấn Đồng. (2021). Hoàn thiện cơ chế giám sát của công dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. *Tạp chí Nhân lực và Khoa học xã hội*, số 2 - 2021, tr. 12.

[74] Luật Đất đai năm 2013 lần đầu tiên quy định tại Điều 93 thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi và áp dụng quy định về xử phạt của Luật Quản lý thuế đối với trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả. Xem: Châu Hoàng Thân. (2016). Bất cập trong quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, số 44 - 2016, tr. 6.

khác. Sự tương tác và bổ trợ lẫn nhau giữa các quyền này mở rộng khả năng của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi sử dụng các quyền do luật định để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời tác động mạnh mẽ hơn đến nhận thức của công quyền trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như tôn trọng quyền của hộ gia đình, cá nhân khi tiến hành hoạt động thu hồi đất. Chính vì vậy, tất cả các quyền nói trên đều cần được tôn trọng và bảo đảm thực hiện như nhau nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát huy tối đa tính khả thi của nó.

Cuối cùng, về mối quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ, quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội có tính đối lưu, không yếu tố nào quan trọng hơn yếu tố nào. Xét về mặt lý thuyết, quyền và nghĩa vụ trong một quan hệ pháp luật luôn có sự đối lưu với nhau, quyền của bên này là nghĩa vụ tương ứng đối với bên kia và ngược lại[75]. Không nằm ngoài quy luật đó, điều tương tự cũng được thực hiện trong hoạt động thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, khi quan hệ thu hồi đất phát sinh, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được pháp luật cho hưởng các quyền và các quyền này được Nhà nước bảo hộ; đồng thời, pháp luật cũng bắt buộc họ phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định nhằm không làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước cũng như của các chủ thể khác[76]. Thế nên, việc nhận thức đúng đắn và rõ ràng về sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, và rộng hơn là quyền và nghĩa vụ của các chủ thể quyền khác, có tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn trong khung cảnh Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Vì lẽ đó, các nhà làm luật cũng như chủ thể thực thi pháp luật cần phải có cách tiếp cận phù hợp, tránh xu hướng tuyệt đối hóa nghĩa vụ mà coi nhẹ các quyền của hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, hoặc ngược lại. Chỉ khi lợi ích các bên được kết nối, công tác thu hồi đất mới có thể diễn ra trong một một quy trình suôn sẻ, tiết kiệm thời gian và chi phí.

1.3 Các lý thuyết liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Về cơ bản, mỗi chế định pháp luật đều được thiết lập dựa trên một hoặc một số triết lý khoa học nhất định. Tinh thần của các triết lý này được cụ thể hóa thông qua các nguyên tắc nền tảng của chế định pháp luật đó. Đây là "xương sống" của toàn bộ chế định pháp luật, đòi hỏi tất cả các chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật phải nghiêm chỉnh tuân theo. Bởi lẽ đó, trước khi thiết lập các nguyên tắc bảo đảm quyền của

---

[75] Nguyễn Minh Đoan và Nguyễn Văn Năm (Đồng chủ biên). (2021). *Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật*. Hà Nội: Nxb. Tư pháp, tr. 394.

[76] Xem: Tào Tài. (2017). *Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất trong quá trình thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội qua thực tiễn tại Sóc Trăng* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Cần Thơ), tr. 28-43; Tô Thị Thanh Hương. (2018). *Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất cho các mục đích quốc gia, công cộng và thực tiễn thi hành tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội), tr. 23-43; Nguyễn Thị Thủy Tiên. (2015). *Pháp luật về bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội), tr. 40-72.

hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, điều cần thiết là phải có được hệ thống lý thuyết chặt chẽ, làm trụ cột vững chắc để luận giải các nội dung liên quan đến vấn đề này. Qua nghiên cứu, tác giả cho rằng, các lý thuyết liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội bao gồm:

1.3.1 Lý thuyết về cân bằng giữa lợi ích công và lợi ích tư

Được xem là sự dung hòa giữa lý thuyết về bảo vệ quyền sở hữu tư nhân và lý thuyết về phục vụ cho mục đích công[77], lý thuyết về cân bằng giữa lợi ích công và lợi ích tư một mặt vẫn tôn trọng quyền lợi công cộng, mặt khác cũng tính đến quyền lợi tư nhân và xem việc giữ cân bằng giữa hai lợi ích nêu trên là thiết yếu. Cụ thể, năm 1765, William Blackstone không chỉ nhấn mạnh quyền sở hữu tư nhân, mà còn cố gắng hài hòa giữa lợi ích công cộng và tài sản tư nhân, ví dụ: *"Nếu pháp luật cho phép chuyển dịch đất tư nhân để mở rộng một con đường, mang lại lợi ích cho công chúng thì pháp luật ghi nhận yêu cầu về sự đồng ý của người chủ sở hữu đất đai"*[78]. Bên cạnh đó, Baron Bramwell cũng cho rằng pháp luật sẽ không công bằng nếu vì lợi ích công cộng mà gây tổn thất cho một cá nhân và không bồi thường: *"Dù cho vì lợi ích công cộng thì có thể tiến hành nhưng phải gắn với việc bồi thường"*[79]. Ủng hộ cách tiếp cận này, Elizabeth Brubaker tuyên bố: *"Chuyển dịch bắt buộc chỉ công bằng nếu thông qua bồi thường cho tất cả các bên bị ảnh hưởng"*[80]. Đồng thời, bằng cách chỉ ra mâu thuẫn giữa quyền sở hữu và nhu cầu công cộng, ông đã đi đến kết luận rằng: Ngay cả đối với môi trường chung hoặc nhu cầu công cộng, bồi thường đầy đủ là cần thiết[81]. Như vậy, có thể khẳng định, trên nền tảng triết lý về sự cân bằng lợi ích công - tư, lý thuyết này đã khắc phục hạn chế vốn có của lý thuyết về bảo vệ quyền sở hữu tư nhân lẫn lý thuyết về phục vụ cho mục đích công.

Với cơ chế thu hồi đất ở Việt Nam, hai chủ thể giữ vai trò then chốt là Nhà nước (đại diện cho lợi ích công) và các chủ thể có đất bị thu hồi (đại diện cho lợi ích tư). Về nguyên tắc, trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, lợi ích quốc gia, công cộng gắn bó chặt chẽ với lợi ích của từng cá nhân. Nếu quá đề cao lợi ích cá nhân thì việc giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án xây dựng phục vụ lợi

---

[77] Xem: Phan Trung Hien. (2007). *The Law of Compulsory Acquisition of Land - Striking a Balance between Public and Private Interests in the United Kingdom and Vietnam* (Ph.D, University of the West of England, Bristol), pp. 14, 20, 21.

[78] William Blackstone. (1996). *Commentaries on the Laws of England: The Rights of Persons*. Oxford, pp. 135. (If a new road, for instance, were to be made through the grounds of a private person, it might perhaps be extensively beneficial to the public; but the law permits no man, or fet of men, to do this without consent of the owner of the land).

[79] Elizabeth Brubaker. (1995). *Property Rights in the Defence of Nature*. London, pp. 188. (Whenever a thing is for the public benefit, properly understood, the loss to the individuals of the public who lose will bear compensation out of the gains of those who gain).

[80] Elizabeth Brubaker. (1995). *Property Rights in the Defence of Nature*. London, pp.188. (Expropriations are fair only if, through compensation, they leave all affected parties as well off as they were before).

[81] Elizabeth Brubaker. (1995). *Property Rights in the Defence of Nature*. London, pp.198. (Providing just compensation for that which does occur will pro-tect both property rights and the environment).

ích chung của toàn xã hội không thể thực hiện. Điều này ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến khả năng hưởng lợi từ dự án của các cá nhân trong xã hội. Mặt khác, nếu quá đề cao lợi ích quốc gia, công cộng, phủ nhận sự tồn tại của lợi ích cá nhân hoặc chỉ xem nó là một bộ phận của lợi ích chung thì quyền và lợi ích chính đáng của chủ sở hữu tài sản trên đất và quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất không được bảo đảm. Khi đó, việc thu hồi đất được cho là phục vụ lợi ích chung cũng không đạt được ý nghĩa trọn vẹn. Với bản chất là quá trình dịch chuyển quyền sử dụng đất (quyền sở hữu đất ở các quốc gia tư hữu về đất đai) từ mục đích phục vụ cho lợi ích tư sang phục vụ cho lợi ích công, tác giả cho rằng vấn đề lợi ích trong hoạt động thu hồi đất phải được giải quyết dựa trên nền tảng lý thuyết về cân bằng giữa lợi ích công và lợi ích tư.

Cần nhấn mạnh rằng, trong chừng mực nào đó, tuy hệ tư tưởng và triết lý công nhận quyền sở hữu đối với đất đai giữa nước ta và các nước tư sản có sự khác biệt nhất định nhưng điều này không đồng nghĩa với việc quyền lợi của người sử dụng đất sẽ không được đảm bảo. Ngược lại, trong tiến trình hội nhập và phát triển, pháp luật đất đai ở Việt Nam đã tiếp cận và vận dụng sáng tạo lý thuyết về vật quyền (quyền đối với vật) của pháp luật dân sự trong việc định chế các quyền của người sử dụng đất dựa trên chế độ sở hữu toàn dân về đất đai[82]. Có thể nhận thấy, mặc dù người sử dụng đất không phải là chủ sở hữu đất đai; song, sau thời kỳ đổi mới, pháp luật đã mạnh dạn trao quyền và ngày càng mở rộng quyền năng cho người sử dụng đất[83]. Bởi vậy, nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cho rằng quyền sử dụng đất hiện nay ở nước ta không khác biệt mấy so với quyền sở hữu đất đai được hiểu chung trên thế giới và xem đây là quyền sở hữu thực tế[84]. Thêm nữa, về mặt lý luận, chế độ "tư hữu hạn chế" hay "công hữu mở rộng" đều đi tới một mục tiêu chung là vận hành được thị trường đất đai và thị trường bất động sản[85]. Ngoài ra, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đưa ra quan điểm: *"Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ"*[86]. Đồng thời, Bộ luật Dân sự cũng khẳng định: Quyền sử dụng đất là một quyền tài sản, có thể trị giá được bằng tiền và giao lưu trong dân sự[87]. Điều đó có nghĩa là quyền sử dụng đất của người sử dụng được "phái sinh" trên cơ sở quyền sở hữu toàn dân về đất đai, song nó đã tách khỏi quyền sở hữu toàn dân về đất đai và trở thành một loại quyền về tài sản tương đối độc lập tham gia vào các giao dịch trên thị trường.

---

[82] Nguyễn Quang Tuyến. (2023). Pháp luật đất đai trong tiến trình hội nhập và phát triển. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hoàn thiện pháp luật đất đai trong thời kỳ hội nhập, Trường Đại học Cần Thơ, 2023*, tr. 21.

[83] Nguyễn Quang Tuyến. (2009). Vấn đề lí luận xung quanh khái niệm bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Luật học*, số 1 - 2009, tr. 36, 37.

[84] Xem: Nguyen Lan Huong. (2014). *Farmers' Land Tenure Security in Vietnam and China: Legislative Changes and Challenges*. (Ph.D, The University of Groningen, Groningen), p. 189.

[85] Bùi Mến. (2019). *GS. Đặng Hùng Võ: Chế độ sử dụng đất có thời hạn làm cho người sử dụng có trách nhiệm hơn*. Truy cập ngày 05/5/2023, từ https://baophap luat.vn/bds/gs-dang-hung-vo-che-do-su-dung-dat-co-thoi-han-lam-cho-nguoi-su-dung-co-trach-nhiem-hon-post316407.html

[86] Mục 2 Phần II Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

[87] Khoản 1 Điều 105 và 115 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Từ các phân tích trên cho thấy, khi Nhà nước thu hồi đất, những người đã nhượng lại lợi ích cá nhân của mình để phục vụ cho lợi ích chung của quốc gia, công cộng phải được Nhà nước bồi thường thiệt hại về tài sản và đảm bảo các quyền lợi khác. Trong viễn cảnh này, cân bằng lợi ích là vấn đề phải được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công trong công tác giải phóng mặt bằng ở mọi hình thức sở hữu đất đai. Ở khía cạnh này, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng chỉ ra rằng*: "Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư"*[88] là giải pháp hàng đầu nhằm triệt tiêu những mâu thuẫn, tranh chấp trong cơ chế thu hồi đất. Tất nhiên, trên thực tế, sự cân bằng giữa lợi ích công và lợi ích tư là một khái niệm trừu tượng, có thể được chấp nhận trong một trạng thái, trong một khoảng thời gian nhất định, không hoàn toàn tuyệt đối: *"Cân bằng lợi ích là việc Nhà nước, thông qua pháp luật, cơ chế chính sách để giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa lợi ích công cộng và lợi ích chính đáng của những người có đất bị thu hồi"*[89]. Chính vì vậy, tùy thuộc vào chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa, pháp lý của mỗi quốc gia, việc hiểu và thực hiện khái niệm cân bằng lợi ích có thể có đôi chút khác biệt nhưng điều đó không có nghĩa là không thể xây dựng những tiêu chí chung để cân bằng hợp lý giữa lợi ích công và tư khi chuyển dịch đất bắt buộc. Ngược lại, dưới góc độ luật học so sánh, chúng ta hoàn toàn có thể phân tích so sánh các vấn đề pháp lý tương tự ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới để tìm ra những tiêu chí này.

Trên nền tảng lý thuyết về cân bằng giữa lợi ích công và lợi ích tư, kết hợp những nghiên cứu so sánh pháp luật của các quốc gia về chuyển dịch đất bắt buộc[90], tác giả cho rằng, các tiêu chí cơ bản đảm bảo cho sự cân bằng lợi ích giữa Nhà nước và chủ thể có đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội bao gồm: (i) *Một là,* xác định và giới hạn mục đích thu hồi đất; (ii) *Hai là,* bảo đảm trình tự, thủ tục thu hồi đất công khai, minh bạch, dân chủ; (iii) *Ba là,* phải xác định đủ các thiệt hại và bồi thường tương xứng khi thu hồi đất; (iv) *Bốn là,* quyền được xét xử công bằng đối với những bất đồng khi thu hồi đất.

1.3.2 Lý thuyết về quản trị tốt

"Quản trị tốt" *(good governance*) được các thể chế tài chính quốc tế quảng bá và cổ vũ vào đầu những năm 1990 trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho vấn đề "quản trị

---

[88] Mục 2.5 Phần IV Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

[89] Phan Trung Hiền. (2016). Điều tiết và cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, chủ đầu tư và người dân khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 20 - 2016, tr. 41.

[90] Xem: Lê Văn Trung. (2016). Kinh nghiệm của một số quốc gia về đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nghề Luật*, số 3 - 2016, tr. 72-75; Nguyễn Thị Nhung. (2022). Pháp luật Singapore về thu hồi đất và kinh nghiệm cho Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất. *Tạp chí Dân chủ và pháp luật*, số 3 - 2022, tr. 10-16; Nguyễn Quang Tuyến và Nguyễn Ngọc Minh. (2010). Pháp luật về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Singapore và Trung Quốc - những gợi mở cho Việt Nam trong hoàn thiện pháp luật về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Luật học*, số 10 - 2010, tr. 60-68.

kém" *(bad governance)* mà các dấu hiệu đặc trưng là tình trạng tham nhũng, chính quyền thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền con người ngày càng nghiêm trọng trên thế giới[91]. Ban đầu, nó được đề ra để áp dụng cho các nước đang phát triển và chuyển đổi, rồi dần trở thành xu thế của quản lý nhà nước trong thế kỷ XXI, thể hiện sự chuyển biến lớn trong nhận thức của nhân loại về cách thức tổ chức, vận hành bộ máy nhà nước theo hướng từ "cai trị" *(government)* sang "quản trị" *(governance)*[92]. Trên bình diện quốc tế, khái niệm "quản trị tốt" được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau và chưa có định nghĩa thống nhất nhưng điểm chung là đều nêu lên những đặc trưng, yếu tố để đánh giá quản trị tốt. Điều này cho thấy, quản trị tốt không phải là mô hình tổ chức, hoạt động của một nhà nước mà là các nguyên tắc định hướng cho việc thiết kế và vận hành bộ máy nhà nước trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước để quản lý tốt mọi vấn đề của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa,… ở mỗi quốc gia[93]. Cụ thể hơn, nó được hiểu là một tập hợp những tiêu chí về quản lý xã hội nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy, bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững của một quốc gia[94].

Trong nghiên cứu của Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (United Nations Development Programme - UNDP), quản trị tốt gồm các thành tố sau: sự tham gia của mọi người vào quá trình ra quyết định trên cơ sở tự do ngôn luận và hội họp, thượng tôn pháp luật, minh bạch thông tin, đáp ứng và phục vụ các thể chế, quản trị tốt bảo đảm cơ chế có được sự đồng thuận rộng rãi, bình đẳng, hiệu lực và hiệu quả, trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược[95]. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc (United Nations Human Rights Council - UN HRC) xác định các thuộc tính chính của quản trị tốt bao gồm: sự minh bạch *(transparency)*, trách nhiệm *(responsibility)*, trách nhiệm giải trình *(accountability)*, sự tham gia *(participation)*, đáp ứng nhu cầu của người dân *(responsiveness to the needs of the people)*[96]. Ngoài ra, theo nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) thì quản trị tốt gồm các thành tố chủ yếu: trách nhiệm giải trình *(accountability)*, sự minh bạch *(transparency)*, hiệu quả *(efficiency)*, hiệu lực *(effectiveness)*, tính kịp thời *(responsiveness)*, pháp quyền *(rule of law)*[97]. Chung quy lại, với cách tiếp cận khác nhau,

---

[91] Khái niệm về "quản trị tốt" rất phổ biến trong nghiên cứu của các tổ chức trên thế giới như Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (The Asian Development Bank - ADB), Hội đồng Châu Âu (European Commission - EU). Xem thêm: Vũ Công Giao. (2020). *Quản trị nhà nước tốt và việc áp dụng ở Việt Nam hiện nay*. Truy cập ngày 03/5/2023, từ http://www.issi.gov.vn/quan-tri-nha-nuoc-tot-va-viec-ap-dung-o-viet-nam-hien-nay_t164c2717n3044tn.aspx?currentpage= 1

[92] Nguyễn Thị Thục. (2021). Quản trị tốt trong hoạch định chính sách công. *Tạp chí Quản lý nhà nước*, số 4 - 2021, tr. 28.

[93] Văn Tất Thu. (2021). Quản trị nhà nước tốt và những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước ở Việt Nam. *Tạp chí Tổ chức nhà nước*, số 1 - 2021, tr. 52.

[94] Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh, Đặng Minh Tuấn và Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên). *Quản trị tốt: Lý luận và thực tiễn*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 3.

[95] UNDP. (2006). *Governance for the future: Democracy and Development in the Least Developed Countries*. Retrieved 05/03/2023, from http://unohrlls.org/User Files/File/Publications/Governancereport.pdf, pp. 35.

[96] OHCHR. *About Good Governance: OHCHR and good governance*. Truy cập ngày 03/5/2023, từ https:// www.ohchr.org/en/good-governance/about-good-governance

[97] OECD. (2011). *Policy Framework for Investment User's Toolkit, Chapter 10: Public Governance*. Retrieved 05/03/2023, from http://www.oecd.org/investment/ toolkit/policyareas/publicgovernance/41890394.pdf

các kết quả nghiên cứu chỉ ra những đặc trưng đa dạng về quản trị tốt[98] nhưng không thể phủ nhận rằng mục đích cao nhất của quản trị tốt là tăng cường hiệu quả thực thi công việc của nhà nước và sự hài lòng của người dân.

Theo dòng chảy thời gian, làn sóng mạnh mẽ của lý thuyết quản trị tốt đã thúc đẩy sự phát triển của quản trị đất đai hiện đại trên thế giới. Thực tế, nhiều nghiên cứu chứng minh rằng việc ứng dụng quản trị tốt trong quản trị đất đai ở các quốc gia, bao gồm hoạt động chuyển dịch đất bắt buộc, là điều cần thiết. Điển hình, tác giả Keith Clifford Bell khẳng định trong tham luận "Good Governance in Land Administration" tại phiên họp toàn thể thứ III của Ngân hàng Thế giới vào năm 2007: *"Quản trị tốt là nền tảng để đạt được những lợi ích cho việc bảo vệ quyền đối với bất động sản, sự phát triển hiệu quả, hiệu quả của đất đai và thị trường bất động sản"*[99]. Thêm vào đó, các chuyên gia tại Hội thảo "2018 World bank conference on land and poverty" cũng cho rằng: *"Hệ thống quản lý đất đai ở nhiều quốc gia kém hiệu quả do thiếu quản trị tốt"*[100]. Đặc biệt, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc khuyến nghị quản trị tốt là chuẩn mực cần hướng đến khi chuyển dịch đất bắt buộc: *"Các cơ quan được trao quyền lực trong quá trình chuyển dịch đất bắt buộc phải chịu trách nhiệm về việc thực thi pháp luật một cách thiện chí. Các quan chức địa phương không tuân thủ luật pháp sẽ làm suy yếu tính hợp pháp của quá trình này. Quản trị tốt làm giảm sự lạm quyền và cơ hội cho tham nhũng"*[101]. Chính vì vậy, việc ứng dụng các giá trị cốt lõi của quản trị tốt trong hoạt động thu hồi đất ở Việt Nam là phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại nhằm đẩy lùi khả năng tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất.

Trên nền tảng lý thuyết quản trị tốt, kết hợp với nguyên tắc quản lý nhà nước ở Việt Nam, tác giả cho rằng, các tiêu chí cụ thể cần phải đảm bảo để đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động thu hồi đất ở nước ta bao gồm: (i) *Một là,* công khai, minh bạch trong hoạt động thu hồi đất; (ii) *Hai là*, sự tham gia của nhân dân trong hoạt động thu hồi đất; (iii) *Ba là*, trách nhiệm giải trình của chủ thể quản lý trong hoạt động thu hồi đất; (iv) *Bốn là*, thượng tôn pháp luật trong hoạt động thu hồi đất; (v) *Năm là,* tính hiệu quả, kịp thời trong hoạt động thu hồi đất.

---

[98] Trong chừng mực nhất định, những đặc trưng ấy có sự tương đồng với nguyên tắc quản lý nhà nước ở Việt Nam. Xem: Phan Trung Hiền (Chủ biên). (2020). *Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (Phần 1): Những vấn đề chung của Luật hành chính*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 67-79.

[99] Keith Clifford Bell. (2007). Good Governance in Land Administration. *Plenary Session III - Responding to the Global Agenda - Policies and Technical Aspects, Hong Kong, China SAR, 2007*, pp. 1. (Good governance is fundamental to achieving the benefits of the protection of property rights and the development of efficient and effective land and property markets).

[100] Mahashe Chaka, Ntsebo Putsoa and Mankuebe Mohafa. (2018). Good Land Governance is Essential to Effective Administration of Land, *Paper prepared for presentation at the 2018 World bank conference on land and poverty, 2018*, pp. 6. (In many countries land administration systems have failed due to poor management and lack of good governance).

[101] FAO. (2008). *Compulsory Acquisition of Land and Compensation*. Rome, pp. 6. (Agencies that compulsorily acquire land should be accountable for the good faith implementation of the legislation. Laws that are not observed by local officials undermine the legitimacy of compulsory acquisition. Good governance reduces the abuse of power and opportunities for corruption).

Tựu chung lại, trên đây là các lý thuyết hàm chứa lý luận chặt chẽ, là nền móng vững chắc để luận giải các vấn đề có liên quan trong quá trình hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Trong chừng mực nào đó, những giá trị đặc trưng của các lý thuyết này được tác giả cụ thể hóa thành các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, được làm rõ ở nội dung tiếp theo của luận văn.

1.4 Sự cần thiết và các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

1.4.1 Sự cần thiết của các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Mặc dù việc chuyển dịch đất bắt buộc đã ăn sâu vào hầu hết các hệ thống pháp luật nhưng không phải quốc gia nào cũng thiết lập được cho mình một khuôn khổ pháp lý hiệu quả, công bằng để thực thi hoạt động này, trong đó có Việt Nam. Bằng chứng là, trong suốt nhiều năm qua, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội luôn là đề tài nóng bỏng và mang tính thời sự của xã hội Việt Nam, bởi những khó khăn, phức tạp do hệ quả của hoạt động này gây ra[102]. Chính vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp để điều hòa các lợi ích trái ngược được các chủ thể theo đuổi trong khuôn khổ nói trên là một nhiệm vụ sống động và là trọng tâm của các cuộc tranh luận về chính sách đất đai hiện nay[103]. Trong khung cảnh đó, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, về phần mình, là chủ thể thường bị động khi tham gia vào quan hệ thu hồi đất và thường ở vị trí yếu thế hơn trong quá trình Nhà nước thu hồi đất. Vì lẽ đó, việc thiết lập các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trở nên cần thiết và cấp bách cả về lý luận lẫn thực tiễn. Cụ thể:

Thứ nhất, về mặt xây dựng pháp luật, các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là "kim chỉ nam" trong quá trình xây dựng pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói, xây dựng pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình điều chỉnh pháp luật, thông qua đó, các quy định của pháp luật được đặt ra, sửa đổi hoặc bãi bỏ cho phù hợp với nhu cầu điều chỉnh của pháp luật, nhằm tạo ra công cụ, phương tiện hữu hiệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Để xây dựng được một hệ thống pháp luật toàn diện, hoạt động xây dựng pháp luật luôn

---

[102] Trong những năm qua, tỉ lệ các khiếu nại liên quan đến giá đất tính bồi thường chiếm khoảng 50% tổng số lượng các khiếu nại hành chính ở nước ta, thậm chí ở một số địa phương tỉ lệ này lên đến 70%. Xem: Đặng Hùng Võ. (2017). Giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai trong giai đoạn hiện nay. *Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam*, số 4 - 2017, tr. 34; Châu Hoàng Thân. (2018). Công khai thông tin trong xác định giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 9 - 2018, tr. 56.

[103] Trong khung cảnh lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), từ ngày 03/01/2023 đến ngày 15/3/2023, Dự thảo Luật này đã nhận được 12.107.457 lượt ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo đó, vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với 1.227.238 lượt ý kiến, chiếm tỉ lệ 10,14%. Xem: Tờ trình số 276/TTr-CP ngày 29/5/2023 của Chính phủ về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

phải dựa trên những nguyên tắc nhất định[104]. Theo nghĩa chung nhất, "nguyên tắc" được hiểu là "điều cơ bản định ra, nhất thiết phải tuân theo trong một loạt việc làm"[105]. Với cách tiếp cận này, nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là những tư tưởng chủ đạo, có khả năng khái quát hóa và trừu tượng hóa các quy định pháp luật, đòi hỏi các nhà làm luật phải tuân theo trong quá trình xây dựng pháp luật. Việc đáp ứng các nguyên tắc này là một yêu cầu cốt lõi và cần thiết trong hoạt động xây dựng pháp luật nhằm định hướng cho việc xây dựng một chế định pháp luật chuẩn mực và rộng hơn là đảm bảo chắc chắn cho sự vận hành của cơ chế phù hợp với mục đích của điều chỉnh pháp luật.

Thứ hai, về mặt đánh giá pháp luật, các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là thang đo để đánh giá thực trạng khung pháp lý về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Có thể khẳng định, xây dựng pháp luật không đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nhà nước trong việc quản lý xã hội, có tác động tiêu cực tới việc bảo vệ và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong xã hội đó. Để đánh giá một chế định pháp luật, xác định mức độ hoàn thiện của nó cần phải dựa vào những tiêu chuẩn được xác định về mặt lý thuyết, từ đó liên hệ với điều kiện và hoàn cảnh thực tế trong mỗi giai đoạn cụ thể, xem xét một cách khách quan và rút ra những kết luận, làm sáng tỏ những ưu điểm và nhược điểm của chế định pháp luật[106]. Trong khung cảnh này, các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội không chỉ là những định hướng đối với những người xây dựng pháp luật, mà còn là tiêu chuẩn để đánh giá một cách khách quan tính phù hợp của các quyết định xây dựng pháp luật. Nói cách khác, việc xác định và khắc phục các khoảng trống, lỗ hổng, những mâu thuẫn và hạn chế trong pháp luật thực định về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội cũng phải dựa vào các nguyên tắc bảo đảm quyền.

1.4.2 Các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Trên cơ sở hiến định về thu hồi đất: *"Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật"*[107], có thể thấy, công khai, minh mạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật là nguyên tắc cốt

---

[104] Nguyệt Hà và Nguyễn Huyền Ly. (2021). *Các nguyên tắc trong hoạt động xây dựng pháp luật*. Truy cập ngày 06/02/2023, từ https://lsvn.vn/cac-nguyen-tac-trong-hoat-dong-xay-dung-phap-luat1610529428.html

[105] Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, tr. 879.

[106] Lê Minh Tâm (Chủ biên). (2009). *Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật*. Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân, tr. 406.

[107] Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên ghi nhận cơ sở hiến định về thu hồi đất ở Việt Nam tại khoản 3 Điều 54. Xem: Phan Trung Hiền. (2013). Kiến nghị hoàn thiện cơ sở hiến định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 6 - 2013, tr. 45-50.

lõi và là định hướng mang tính chiến lược để hạn chế khiếu nại, khiếu kiện về thu hồi đất ở nước ta. Dựa trên nền tảng đó, đồng thời tiếp thu những giá trị đặc trưng của các lý thuyết liên quan, các tiêu chuẩn chung trong chuyển dịch đất bắt buộc được đề xuất bởi tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc, đặc điểm đặc thù về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội như đã phân tích, tác giả thiết lập các nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội như sau:

1.4.2.1. Tính công bằng, tương xứng

Lợi ích là một trong những động lực cơ bản của sự phát triển cũng như động lực thúc đẩy hành động của mỗi cá nhân[108]. Bởi lẽ đó, sự thành công hay thất bại của một dự án thu hồi đất phụ thuộc rất lớn vào việc phân chia "chiếc bánh đất đai" sao cho hợp lý, vừa đảm bảo được sự phát triển chung của cộng đồng, vừa đảm bảo cuộc sống an sinh của từng người dân thuộc diện có đất bị thu hồi. Thực tế, nếu bài toán trên không được giải quyết một cách hợp lý, thỏa đáng nhu cầu của các bên thì tất yếu mâu thuẫn, tranh chấp sẽ phát sinh. Liên quan đến vấn đề này, trên sở đúc kết kinh nghiệm thu thập từ thực tiễn của các quốc gia, tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc nhấn mạnh sự tôn trọng các nguyên tắc công bằng *(equity)* và tương đương giá trị *(equivalence)* giữa "được" và "mất" của chủ thể có đất bị thu hồi là đáp số của bài toán phân chia lợi ích. Cụ thể, tổ chức này cho rằng: *"Quá trình chuyển dịch đất bắt buộc phải bảo vệ quyền lợi của người có đất bị thu hồi, đồng thời phải đảm bảo lợi ích công không bị xâm phạm. Người có đất bị thu hồi nên nhận được khoản bồi thường không hơn, không kém thiệt hại do việc chuyển dịch đất bắt buộc gây ra"*[109]. Bởi vậy, bảo đảm tính công bằng và tương xứng có thể được xem là nguyên tắc tối ưu cần phải được lựa chọn để bảo đảm quyền lợi của các bên trong quan hệ thu hồi đất, nhất là chủ thể có đất bị thu hồi.

Theo nghĩa chung nhất, "công bằng" được hiểu là "theo đúng lẽ phải, không thiên vị (đối xử công bằng với mọi người)"[110]. Theo nghĩa này, các chủ thể có đất bị thu hồi phải được đối xử một cách không thiên vị trong hoạt động thu hồi đất. Về cơ bản, tác giả cho rằng, công bằng ở đây được xác định trong ba mối quan hệ sau đây: (i) Công bằng giữa lợi ích Nhà nước và lợi ích nhân dân. Ví dụ: Việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội chỉ được thực hiện trong trường hợp cần triển khai dự án xây dựng phục vụ lợi ích chung của quốc gia, công cộng, đồng thời phải tôn trọng các quyền về tài sản

---

[108] Bùi Thị Vân Anh. (2023). *Hài hòa mối quan hệ lợi ích, tạo động lực cho sự phát triển xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa*. Truy cập ngày 20/5/2023, từ https://tcttv.travinh.gov.vn/1462/39939/69623/678808/ nghien-cuu-trao-doi/hai-hoa-moi-quan-he-loi-ich-tao-dong-luc-cho-su-phat-trien-xa-hoi-theo-dinh-huong-xa-hoi-chu-ngh

[109] FAO. (2008). *Compulsory Acquisition of Land and Compensation*. Rome, pp. 23. (The process should safeguard the rights of people who lose ownership or use rights of their land while ensuring that the public interest is not jeopardized. People should receive compensation that is no more or no less than the loss resulting from the compulsory acquisition of their land).

[110] Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, tr. 207.

của chủ thể có đất bị thu hồi, chú ý đến sinh kế của họ hậu thu hồi đất; (ii) Công bằng giữa các chủ thể với những điều kiện khác nhau, dưới góc độ khác nhau. Ví dụ: Công bằng trong quá trình thương lượng giữa chủ thể có đất bị thu hồi với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư về việc định tính và định lượng thiệt hại, yêu cầu bồi thường thiệt hại; (iii) Công bằng giữa các chủ thể có cùng điều kiện tương đồng, kể cả ở những thời điểm khác nhau. Ví dụ: Công bằng trong bồi thường cho các chủ thể có đất bị thu hồi trong cùng một dự án; công bằng giữa chủ thể có đất bị thu hồi trong dự án này với dự án khác.

Song song đó, "tương xứng" có nghĩa là "có mối quan hệ phù hợp với nhau về mức độ"[111]. Trong khung cảnh này, việc xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại do hoạt động thu hồi đất gây ra có vai trò đặc biệt quan trọng. Trước hết, các nhà làm luật không nên cố gắng liệt kê các thiệt hại trong một danh sách "đóng". Sở dĩ như vậy là vì, về mặt lý luận, các thiệt hại phát sinh trong hoạt động thu hồi đất rất đa dạng, có thể phân chia thành nhiều nhóm khác nhau[112] nên thông thường các nhà lập pháp khó mà dự liệu được tất cả các tình huống có thể xảy ra. Do đó, việc ứng dụng cứng nhắc quy định chi tiết có thể dẫn đến tình cảnh người dân không được bồi thường những thiệt hại không được liệt kê trong quy định pháp luật[113]. Tốt nhất là đề ra quy định "mở", theo đó chủ thể có đất bị thu hồi có quyền yêu cầu bồi thường kể cả các thiệt hại chưa được pháp luật ghi nhận. Bên cạnh đó, cách tiếp cận phổ biến của các quốc gia về xác định mức bồi thường là giá thị trường *(market value)*, nghĩa là giá mà cả bên mua và bên bán đều sẵn lòng thực hiện giao dịch trong điều kiện bình thường[114]. Với cách tiếp cận này, đối với đất, mức bồi thường hợp lý nhất phải tương đương với giá thị trường; còn đối với các tài sản gắn liền với đất có thể được xác định theo giá thị trường hoặc dựa theo các tính toán chi phí cần thiết để tạo lập tài sản thay thế. Và tất nhiên, các chi phí cần thiết cho việc di dời và những tổn thất khác về vật chất cũng như về tinh thần do hoạt động thu hồi đất gây ra cũng phải được tính toán hợp lý[115].

Ngoài ra, để bảo đảm tính công bằng, tương xứng, chủ thể có đất bị thu hồi phải được pháp luật cung cấp quyền khiếu nại, khiếu kiện trong hoạt động thu hồi đất, trong

---

[111] Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, tr. 1081.

[112] Về mặt lý luận, các thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất phát sinh rất đa dạng, có thể chia thành nhiều nhóm khác nhau như: thiệt hại vật chất và thiệt hại tinh thần, thiệt hại hữu hình và thiệt hại vô hình, thiệt hại trước mắt và thiệt hại lâu dài,… Xem: Phan Trung Hiền. (2016). Vấn đề xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Trong Phan Trung Hiền (Chủ biên), *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, tr. 99-111.

[113] FAO. (2008). *Compulsory Acquisition of Land and Compensation*. Rome, pp. 23. (Legislators cannot foresee all possible scenarios, and a rigid application of detailed provisions may result in people not being compensated for losses that are not identified in the legislation).

[114] FAO. (2008). *Compulsory Acquisition of Land and Compensation*. Rome, pp. 27. (A common approach is to define market value by the "willing buyer, willing seller" model, i.e. the amount which a willing buyer would pay a willing seller on the open market where some choice exists).

[115] Nguyễn Ngọc Điện. (2022). Học thuyết tương xứng trong hạn chế quyền sở hữu - Vận dụng vào việc giải quyết vấn đề đền bù khi thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 19 - 2022, tr. 25; Elizabeth Brubaker. (1995). *Property Rights in the Defence of Nature*. London, pp. 188. (Just compensation could, for example, enable people to purchase property and rights similar to those which have been taken, and reimburse them for the costs - including the emotional costs and inconvenience - of doing so).

đó nổi bật là quyền yêu cầu xác định lại giá bồi thường theo cơ chế thị trường trong trường hợp thiệt hại không được bồi thường một cách chính xác, tương xứng. Về cơ bản, đây cũng là yêu cầu quan trọng của triết lý về đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích công và lợi ích tư: *"Các chủ thể có đất bị thu hồi phải được lắng nghe không chỉ bởi chủ thể có thẩm quyền trong hoạt động thu hồi đất mà còn phải được lắng nghe bởi một bên thứ ba hoàn toàn độc lập, nếu họ muốn"*[116]. Với phương châm "dùng quyền hành pháp để kiểm soát quyền hành pháp", quyền khiếu nại đại diện cho sự lắng nghe bởi chủ thể có thẩm quyền trong hoạt động thu hồi đất. Trong khi đó, với phương châm "quyền tư pháp có quyền giám sát đối với việc thực thi quyền hành pháp", quyền khiếu kiện đại diện cho sự lắng nghe của bên thứ ba hoàn toàn độc lập nhằm khắc phục những nhược điểm vốn có của phương thức giải quyết khiếu nại, buộc nền hành chính quốc gia phải thận trọng và có thái độ tích cực hơn trong việc sử dụng quyền hành pháp để quản lý nhà nước[117]. Trong chừng mực nhất định, có thể nói, các quyền này chính là thước đo của nền hành chính văn minh, yếu tố khẳng định chế định pháp luật theo xu hướng công lý ngay cả khi quan hệ tranh chấp là công quyền và người dân[118].

1.4.2.2. Tính công khai, minh bạch

Công khai, minh bạch là trụ cột của quản trị tốt và là yêu cầu không thể thiếu nhằm dân chủ hóa đời sống xã hội trong nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Hai tính chất này gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung và tương hỗ cho nhau, trong đó công khai là điều kiện tiền đề của minh bạch. Ngoài việc bảo đảm tính tường minh cho quá trình thu hồi đất, công khai và minh bạch còn là những chìa khóa then chốt để phòng, chống tham nhũng[119]. Một khi công khai, minh bạch được bảo đảm sẽ thúc đẩy sự đồng thuận trong xã hội và tạo lòng tin của nhân dân vào Nhà nước. Ngược lại, công khai, minh bạch không được đề cao sẽ là môi trường cho tiêu cực và tham nhũng phát sinh. Nhận định về vấn đề này, tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc cho rằng: *"Việc thiếu sự bảo vệ và minh bạch có thể dẫn đến những bất công khiến người dân tức giận và làm suy yếu tính pháp quyền của nhà nước, qua đó tạo cơ hội cho tham nhũng và lạm dụng quyền lực"*[120]. Do đó, bảo đảm tính công khai, minh bạch là nguyên tắc căn bản và là tiêu chí quan trọng để bảo đảm quyền lợi của chủ thể có đất bị thu hồi trong quan hệ thu hồi đất.

---

[116] Phan Trung Hien. (2007). *The Law of Compulsory Acquisition of Land - Striking a Balance between Public and Private Interests in the United Kingdom and Vietnam* (Ph.D, University of the West of England, Bristol), pp. 39. (The individuals must be heard (if they wish) not only by the acquiring authority but also by a third party who is absolutely independent).

[117] Nguyễn Mạnh Hùng. (2012). Đa dạng hóa các phương thức giải quyết khiếu kiện hành chính ở Việt Nam. *Tạp chí Luật học*, số 9 - 2012, tr. 22-23.

[118] Nguyễn Thị Thủy. (2018). Khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính trong tương quan so sánh. *Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội*, số 7 - 2018, tr. 30-31.

[119] Nguyễn Quang Tuyến. (2012). Công khai, minh bạch để bảo vệ quyền lợi của người bị thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 3 - 2012, tr. 26.

[120] FAO. (2008). *Compulsory Acquisition of Land and Compensation*. Rome, pp. 6. (Opportunities created for corruption and the abuse of power: The lack of protection and transparency can result in injustices which anger citizens and undermine the legitimacy of government).

Về mặt ngôn ngữ, "công khai" có nghĩa là "không giữ kín mà để cho mọi người đều có thể biết", còn "minh bạch" có nghĩa là "rõ ràng, rành mạch"[121]. Cùng sự hình thành và phát triển của lý thuyết quản trị tốt, thuật ngữ công khai, minh bạch ngày càng được sử dụng rộng rãi và có nội hàm mở rộng hơn. Theo đó, công khai không chỉ là sự "mở" về thông tin cho người dân tiếp nhận, mà còn là sự "mở" về việc người dân được quyền tìm kiếm, thu thập, yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cung cấp thông tin. Cùng với đó, minh bạch có nghĩa là sự công khai đó phải trong sáng, không khuất tất, không rắc rối, không gây khó khăn cho người dân, có thể cho những chủ thể trong xã hội lường trước được những định hướng trong tương lai của mình[122]. Với cách hiểu đó đó, sự công khai, minh bạch không chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với kết quả của quyết định quản lý trong hoạt động thu hồi đất mà phải được thực hiện trong toàn bộ trình tự, thủ tục thu hồi đất ở một mức độ nhất định, trên nguyên tắc bảo đảm dân chủ nhưng không cản trở hoạt động quản lý. Điển hình, có thể kể đến, là sự công khai, minh bạch các thông tin về quá trình xác định thiệt hại, quá trình quyết định giá đất, quá trình quyết định mức bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.

Về cơ bản, sự tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch trước hết đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền trong hoạt động thu hồi đất phải đảm bảo các điều kiện cho những đối tượng bị ảnh hưởng do hoạt động thu hồi đất gây ra có khả năng tiếp cận và nắm bắt các thông tin "chính yếu" trong trình tự, thủ tục thu hồi đất một cách cụ thể, chi tiết và không khiếm khuyết. Bên cạnh đó, các chủ thể nói trên phải tham gia trao đổi, giải trình một cách thẳng thắn, trung thực về các vấn đề xung quanh thông tin mà mình cung cấp. Thêm nữa, sự tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch cũng đòi hỏi các chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trong việc không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch hoặc có hành vi những nhiễu, tham nhũng khi người dân có nhu cầu tiếp cận các thông tin có liên quan đến hoạt động thu hồi đất. Đây không chỉ là cơ sở để các chủ thể trong xã hội, nhất là các chủ thể có đất bị thu hồi, tham gia vào hoạt động quản lý, thực hiện quyền giám sát, mà còn là công cụ kiểm soát quyền lực và minh bạch quá trình quản lý, buộc các quan chức nhà nước phải chịu trách nhiệm về hành động bất hợp pháp của mình trong công tác thu hồi đất.

1.4.2.3. Tính dân chủ, khách quan

Khác với hành chính công truyền thống, quản trị công hiện đại rất coi trọng sự tham gia của người dân vào hoạt động hành chính công nói chung và quyết định hành chính nói riêng, xem đây là một nội dung cốt lõi của quản trị dân chủ[123]. Thật vậy, sự tham gia của người dân, bao gồm tất cả hành vi và hoạt động của người dân và các tổ

[121] Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, tr. 262, 801.
[122] Nguyễn Đăng Dung. (2014). *Sự hạn chế quyền lực nhà nước*. Hà Nội: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, tr. 482.
[123] Nguyễn Trọng Bình. (2019). Sự tham gia của người dân vào hoạt động hành chính công. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 13 - 2019, tr. 13.

chức đại diện của người dân thông qua thể chế[124], không chỉ làm cho các quyết định hành chính được ban hành sát với thực tế, mà còn là cơ sở tăng cường sự minh bạch hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Cũng theo đề xuất của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc thì *"Quyết định mang tính cá nhân phải bị hạn chế"*[125] là một trong các yếu tố cần phải đảm bảo trong cơ chế chuyển dịch đất bắt buộc. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng cho rằng: *"Các quy trình lập kế hoạch nên có sự tham gia của tất cả các bên bị ảnh hưởng, bao gồm chủ sở hữu, người thuê đất, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Đồng thời, quá trình này cần được theo dõi và giám sát để đảm bảo rằng cơ quan thu hồi đất chịu trách nhiệm cho các hành động của mình"*[126]. Mặt khác, Hiến pháp năm 2013 cũng xác định: *"Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân"*[127]. Do vậy, để các quyết định trong hoạt động thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhận được sự đồng thuận cao, có giá trị thực hiện trên thực tế, bảo đảm tính dân chủ, khách quan là nguyên tắc không thể thiếu trong hoạt động này.

Hiểu một cách chung nhất, "dân chủ là tôn trọng và thực hiện quyền mọi người tham gia bàn bạc và quyết định các công việc chung"[128]. Theo đó, tham vấn và lắng nghe ý kiến của người dân đối với các quyết định quan trọng trong hoạt động thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là yêu cầu thiết yếu cần phải đặt ra để các quyết định này không rơi vào tình trạng "quyết định đơn phương" từ phía các chủ thể quản lý. Khi đó, quyết định hành chính sẽ thể hiện nguyện vọng của đa số người dân trong dự án thu hồi đất và nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Để có được điều này, pháp luật cần phải[129]: (i) Có cơ chế tiếp thu ý kiến người dân; (ii) Việc tiếp thu có phản hồi, giải trình cụ thể, công khai; (iii) Ý kiến của người dân trong những trường hợp trực tiếp tác động đến lợi ích người dân cần phải có chỉ số đồng thuận cao. Trong trường hợp chỉ số đồng thuận quá thấp, ví dụ như dưới 50% thì phải xem xét lại dự thảo đó; (iv) Xây dựng cơ chế bảo đảm phản biện xã hội. Cơ chế này khuyến khích người dân, thông qua các tổ chức đoàn thể đại diện, cộng đồng hoặc dưới tư cách cá nhân, thể hiện ý chí và nguyện vọng chính đáng của mình. Nguyện vọng ấy có thể không hoàn toàn trùng lặp với dự kiến định hướng của Nhà nước nhưng là cơ sở để Nhà nước nhìn nhận toàn diện vấn đề.

---

[124] Nguyễn Trọng Bình và Nguyễn Trung Tính. (2019). Sự tham gia của người dân trong hành chính công - Ý nghĩa và các hình thức chủ yếu. *Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội*, số 4 - 2019, tr. 50.

[125] FAO. (2008). *Compulsory Acquisition of Land and Compensation*. Rome, pp. 17. (Personal discretion is limited).

[126] FAO. (2008). *Compulsory Acquisition of Land and Compensation*. Rome, pp. 17. (Participatory planning processes should involve all affected parties, including owners and occupants, government and non-governmental organizations. The process should be supervised and monitored to ensure that the acquiring agency is accountable for its actions).

[127] Khoản 2 Điều 28 Hiến pháp năm 2013.

[128] Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, tr. 246.

[129] Phan Trung Hiền (Chủ biên). (2020). *Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (Phần 1): Những vấn đề chung của Luật hành chính*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 56.

Mặt khác, "khách quan" được hiểu là "có tính chất xuất phát từ thực tế, biểu hiện thực tế một cách trung thực, không thiên lệch"[130]. Theo đó, mọi kết luận, quyết định liên quan đến các hoạt động trong thu hồi đất đều phải xuất phát từ thực tiễn khách quan chứ không thể là kết quả của sự suy diễn chủ quan hay áp đặt ý chí cá nhân. Điều này trước hết đòi hỏi các chủ thể thừa hành công vụ phải có sự hiểu biết về pháp luật và có năng lực chuyên môn để có thể độc lập, khách quan trong suy nghĩ và hành động của mình. Thêm vào đó, sự tham gia của các bên có liên quan cũng như bên thứ ba với vai trò trung lập cũng là đòi hỏi tiên quyết để hạn chế tối đa các yếu tố mang tính cá nhân. Đơn cử, để bảo đảm tính khách quan trong hoạt động xác định giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, nghiên cứu liên quan đã chỉ ra rằng, Hội đồng thẩm định giá đất tính bồi thường cần phải có sự tham gia ít nhất của ba nhóm chủ thể: (i) Nhóm chủ thể đại diện cho lợi ích công (các chủ thể đại diện cho Nhà nước); (ii) Nhóm chủ thể đại diện cho lợi ích tư (các chủ thể có đất bị thu hồi và các tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi của họ); (iii) Nhóm chủ thể trung lập đại diện cho sự khách quan và giám sát xã hội (các chủ thể có chuyên môn trong lĩnh vực giá đất và các tổ chức có chức năng giám sát xã hội)[131]. Liên quan đến vấn đề này, một nghiên cứu khác cũng cho rằng, Hội đồng thẩm định giá đất tính bồi thường phải có ít nhất 50% số thành viên có quyền biểu quyết là các chuyên gia độc lập trong lĩnh vực giá đất[132].

1.4.2.4. Tính hiệu quả, kịp thời

Hiệu quả, kịp thời là những thành tố quan trọng của quản trị tốt, đồng thời cũng là đòi hỏi bức thiết trong hoạt động thu hồi đất nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các chủ thể có đất bị thu hồi. Ở khía cạnh hiệu quả, kinh nghiệm các nước cho thấy: *"Việc trả toàn bộ giá đền bù bằng tiền mặt không phải là biện pháp tốt, bởi trong hầu hết trường hợp, người được đền bù không có thói quen nắm giữ và không có kinh nghiệm quản lý một số tiền quá lớn. Các nhà chức trách thường đòi hỏi cơ quan phụ trách giải tỏa cân nhắc nghiêm túc giữa các phương thức đền bù bằng tái định cư hoặc kết hợp tái định cư và trả tiền mặt"*[133]. Ở khía cạnh kịp thời, theo đề xuất của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc thì: *"Người dân phải được thanh toán đầy đủ số tiền bồi thường đã thỏa thuận một cách kịp thời. Pháp luật nên yêu cầu việc sở hữu chỉ diễn ra sau khi một tỉ lệ phần trăm đáng kể của đề nghị bồi thường đã được thanh toán, đồng thời cho phép người dân yêu cầu tiền lãi đối với bất kỳ khoản bồi thường chưa thanh toán nào bắt đầu từ ngày sở hữu"*[134]. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng cho

---

[130] Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, tr. 489.

[131] Nguyễn Đắc Thắng và Phan Trung Hiền. (2019). Nguyên tắc phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường trong quá trình xác định giá đất tính bồi thường. *Tạp chí Công thương*, số 11 - 2019, tr. 17.

[132] Đặng Hùng Võ. (2014). Bước tiến lớn trong chính sách pháp luật đất đai. *Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường*, số 1 - 2014, tr. 12.

[133] Nguyễn Ngọc Điện. (2022). Học thuyết tương xứng trong hạn chế quyền sở hữu - Vận dụng vào việc giải quyết vấn đề đền bù khi thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 19 - 2022, tr. 25.

[134] FAO. (2008). *Compulsory Acquisition of Land and Compensation*. Rome, pp. 27, 55. (People should receive full payment of the agreed upon compensation sum in a timely manner. Legislation should require that possession takes place only after a substantial percentage of the compensation offer has been paid. Legislation should entitle people to claim interest on any unpaid compensation starting from the date of possession).

rằng: *"Việc sở hữu đất đai và các tài sản liên quan chỉ có thể diễn ra sau khi đã thanh toán tiền bồi thường và các địa điểm tái định cư, trợ cấp di chuyển đã được cung cấp"*[135].

Hiểu một cách đơn giản nhất, "hiệu quả" là "kết quả như yêu cầu của việc làm mang lại"[136]. Theo nghĩa này, khi xây dựng pháp luật, các nhà làm luật phải xem xét lựa chọn phương án điều chỉnh sao cho đạt được hiệu quả cao nhất, hạn chế và giảm thiểu những bất đồng, mâu thuẫn dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện và việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế trên thực tế. Dễ thấy nhất, bên cạnh việc xác định mức bồi thường, hình thức, thể thức chi trả có thể được xem là một trong những vấn đề nổi cộm khơi nguồn cho những bất đồng trong một dự án thu hồi đất. Có những thiệt hại cần bồi thường thông qua quy định pháp luật của cả nước nhưng có những thiệt hại phải bồi thường thông qua chính sách của từng địa phương trên nguyên tắc chung của pháp luật, có những thiệt hại nên bồi thường một lần nhưng có những thiệt hại nên bồi thường lâu dài, có những thiệt hại nên bồi thường bằng tiền nhưng có những thiệt hại nên bồi thường bằng những hình thức không phải bằng tiền[137], các nhà làm luật phải cân nhắc từng phương án bồi thường thiệt hại sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, các nhà lập pháp và cơ quan thu hồi đất cần thể hiện sự quan tâm đến lợi ích chính đáng của người dân bị thu hồi đất thông qua việc cung cấp hỗ trợ pháp lý, hướng dẫn sử dụng tiền bồi thường hiệu quả[138]. Ngoài ra, trong trường hợp xảy ra trở ngại chủ quan hoặc khách quan làm cho người có đất bị thu hồi không nhận tiền bồi thường vào thời điểm chi trả, các nhà làm luật phải có giải pháp xử lý các khoản "tính bồi thường" theo hướng bảo vệ tối đa quyền lợi của người có đất bị thu hồi mà không xâm hại đến lợi ích chung của toàn xã hội.

Trong khi đó, "kịp thời" có thể hiểu là "đúng lúc, không chậm trễ"[139]. Với cách hiểu này, tính kịp thời đòi hỏi mọi công việc tiến hành trong hoạt động thu hồi đất phải được thực hiện đúng lúc, không chậm trễ. Trong đó, thời điểm thanh toán bồi thường bằng tiền hoặc cung cấp các hình thức bồi thường khác (chẳng hạn như đất đai) có tầm quan trọng đặc biệt[140]. Về cơ bản, thời điểm định giá đất luôn luôn được thực hiện trước thời điểm thanh toán bồi thường, do đó nhiều khả năng sẽ có sự khác biệt về giá trị thị trường do sự chênh lệch giữa hai mốc thời gian này[141]. Vì vậy, khi có sự khác biệt giữa

---

[135] FAO. (2008). *Compulsory Acquisition of Land and Compensation*. Rome, pp. 41, 42. (Possession of land and related assets may take place only after compensation has been paid and, where applicable, resettlement sites and moving allowances have been provided).

[136] Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, tr. 440.

[137] Phan Trung Hiền. (2016). Vấn đề xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Trong Phan Trung Hiền (Chủ biên), *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, tr. 113.

[138] Nguyễn Lan Hương. (2016). Một số hạn chế của pháp luật đất đai hiện hành liên quan đến sự an toàn của quyền sử dụng đất nông nghiệp của nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta. Trong Phan Trung Hiền (Chủ biên), *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, tr. 78.

[139] Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, tr. 532.

[140] Jonathan Mills Lindsay. (2013). Compulsory Acquisition of Land and Compensation in Infrastructure Projects, *PPP Insights*, vol. 1, issue 3, pp. 9. (The timing of the payment of monetary compensation, or the provision of other types of compensation (such as land) is of critical importance).

[141] Nguyễn Đắc Thắng và Phan Trung Hiền. (2019). Nguyên tắc phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường trong quá trình xác định giá đất tính bồi thường. *Tạp chí Công thương*, số 11 - 2019, tr. 18.

ngày định giá và ngày chi trả tiền bồi thường thì "giá trị bồi thường vào ngày chi trả" phải được cộng thêm phần giá trị tăng thêm, đồng thời khi có sự thay đổi về thời điểm chi trả tiền bồi thường thì "giá trị bồi thường vào ngày chi trả mới" phải được công nhận thêm phần giá trị tăng thêm do thay đổi về giá trị thị trường của đất. Hơn nữa, để bảo đảm an dân, các nhà làm luật cần phải xác định việc bàn giao đất chỉ có thể diễn ra sau khi đã thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân được bố trí tái định cư. Thêm vào đó, ngoài những yêu cầu mang tính đặc thù như trên, các công việc khác (thông báo thu hồi đất, giải quyết khiếu nại chẳng hạn) cũng cần được thực hiện đúng lúc, không chậm trễ nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của các chủ thể có đất bị thu hồi.

Chung quy lại, với vai trò "kim chỉ nam" trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật, mỗi nguyên tắc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội giữ một vị trí nhất định trong việc tạo ra hiệu quả và chất lượng của pháp luật. Về cơ bản, có thể thấy rằng, các nguyên tắc trên có sự tác động qua lại, tương hỗ cho nhau, chịu ảnh hưởng của nhau và hiệu quả điều chỉnh pháp luật phụ thuộc vào việc tuân thủ các nguyên tắc như một hệ thống thống nhất. Hay nói cách khác, một nguyên tắc riêng lẻ sẽ không thể phát huy hết các yêu cầu đặt ra. Do vậy, để pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng một cách khả thi và khoa học, các nhà làm luật cần phải nhìn nhận, vận dụng các nguyên tắc đặc thù nêu trên một cách mềm dẻo, linh hoạt và phát huy được nội lực vốn có của nó trong quá trình xây dựng pháp luật.

1.5 Mục đích, ý nghĩa của việc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Pháp luật là một yếu tố của kiến trúc thượng tầng được đặt ra để quản lý xã hội và bảo vệ những giá trị lợi ích nhất định. Pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng không nằm ngoài mục đích đó - đem lại sự bảo hộ cho chủ thể quyền, đảm bảo trật tự và phát triển của xã hội. Về lý luận, pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là tổng hợp các quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi do Nhà nước đặt ra nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước, chủ đầu tư và người bị thu hồi đất trong khung cảnh thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Đây là phương tiện chính thức hóa, pháp lý hóa quyền của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, đồng thời là phương tiện bảo đảm giá trị thực tế của các quyền này. Chính vì lẽ đó, việc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội bằng công cụ pháp luật có mục đích, ý nghĩa như sau:

Thứ nhất, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và sự tương đồng pháp lý giữa Việt Nam với các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Có thể nói, về bản chất, việc chuyển dịch đất bắt buộc phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc

gia, công cộng đã được thực hiện từ hàng trăm năm trước[142]. Theo triết lý về sự cân bằng giữa lợi ích công và lợi ích tư thì: *"Thu hồi đất được xem là một quá trình dịch chuyển quyền sử dụng đất từ mục đích phục vụ cho lợi ích tư sang phục vụ cho lợi ích công mà không xâm hại đến các quyền cơ bản của cá nhân, bao gồm quyền con người"*[143]. Do vậy, để không dẫn đến xung đột xã hội, yêu cầu đặt ra là có thể quy định và thực hiện việc thu hồi đất nhưng phải tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ các quyền con người, quyền công dân - những giá trị thiêng liêng trong nhà nước dân chủ - được minh định trong Hiến pháp. Đây là chuẩn mực đã được thừa nhận tại các văn kiện quốc tế liên quan đến quyền con người và ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới[144]. Vì lẽ đó, trong trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước phải có trách nhiệm thiết lập hành lang pháp lý minh bạch về quyền của người sử dụng đất nói chung và hộ gia đình, cá nhân nói riêng nhằm bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, nhất là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản hợp pháp mà Hiến pháp đã ghi nhận[145]. Điều này không chỉ tránh những điều tiếng không hay ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, mà còn bảo đảm sự tương đồng giữa nền pháp lý Việt Nam với nền pháp lý của các quốc gia tiên tiến trên thế giới trong thời kỳ hội nhập.

Thứ hai, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Về mặt lý luận, Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà trong đó các cơ quan công quyền và công dân đều phải tuân thủ pháp luật[146]. Cụ thể hơn, trong mô hình nhà nước này, pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng và hiện diện ở khắp mọi nơi: pháp luật không chỉ là phương tiện quản lý đời sống xã hội, điều chỉnh quan hệ giữa các cá nhân, mà còn thiết lập nên khuôn khổ pháp lý ràng buộc, kiểm soát, hạn chế quyền lực nhà nước nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của con người[147]. Theo xu thế chung của thời đại và đòi hỏi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam đã được thể chế hóa, ghi nhận trong Hiến pháp, công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền được xúc tiến và ngày càng được đẩy mạnh. Do đó, pháp lý hóa quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát

---

[142] Vương quốc Anh đã xây dựng đạo luật riêng về bồi thường và giải phóng mặt bằng từ năm 1539, tức là cách đây hơn 480 năm. Xem: Hùng Long. (2015). *Nên có lộ trình ban hành luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất*. Truy cập ngày 11/7/2023, từ https://baotainguyenmoitruong.vn/ nen-co-lo-trinh-ban-hanh-luat-ve-boi-thuong-thiet-hai-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-234557.html

[143] Phan Trung Hien. (2007). *The Law of Compulsory Acquisition of Land - Striking a Balance between Public and Private Interests in the United Kingdom and Vietnam* (Ph.D, University of the West of England, Bristol), pp. 39. (The CAL procedure can be understood as a process of defining how to transfer a land title from private interest to the State (or an acquiring authority) without violating the individuals' rights, including human rights).

[144] Xem: Lã Khánh Tùng. (2021). Thu hồi đất: Chuẩn mực nhân quyền quốc tế và một số vấn đề ở Việt Nam. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021*, tr. 221-229; Nguyễn Dương Anh Thắng. (2021). Quyền sung công vì lợi ích công cộng theo pháp luật Cộng hòa Pháp. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 10 - 2021, tr. 52-59; Phan Huy Hồng. (2020). Đảm bảo sở hữu trong luật Đức - Kinh nghiệm cho Việt Nam. *Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam*, số 4 - 2020, tr. 15-30.

[145] Khoản 2 Điều 54 và khoản 2 Điều 32 Hiến pháp năm 2013.

[146] Brian Z. Tamanaha. (2012). *The History and Elements of the Rule of Law*, Retrieved 05/25/2023, from https:// law1.nus.edu.sg/sjls/articles/SJLS-Dec-12-232.pdf

[147] Xem: Nguyễn Văn Quân. (2016). Yêu cầu về an toàn pháp lý trong nhà nước pháp quyền. *Tạp chí Luật học*, số 9 - 2016, tr. 40.

triển kinh tế - xã hội là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu xây dựng *"nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân"*[148] ở nước ta hiện nay. Thông qua những quy định rõ ràng, cụ thể, được công bố công khai và rộng rãi, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện có đất bị thu hồi có thể dễ dàng nắm bắt quyền lợi của mình, giám sát, theo dõi hành vi của các chủ thể có thẩm quyền trong hoạt động thu hồi đất. Qua đó, chủ thể này có thể lựa chọn và thực hiện hành vi theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tích cực đấu tranh chống lại những hành động gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Thứ ba, mang lại cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sự an tâm để quyết định đầu tư lâu dài vào đất và hạn chế nguy cơ bất ổn về chính trị - xã hội. Có thể khẳng định, đất đai là một trong những tư liệu đầu vào cần thiết nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời là "nơi ăn chốn ở" gắn liền với đời sống, tập quán, thói quen, sinh hoạt của con người. Do đó, để duy trì sự ổn định xã hội cũng như tạo sự an tâm cho người sử dụng đất nhằm thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển qua triết lý về "quyền đất đai an toàn"[149], Nhà nước ta cho phép quyền sử dụng đất được tồn tại dưới hình thức ổn định, lâu dài trong một số trường hợp nhất định, dù rằng sự ổn định, lâu dài này trong chừng mực nhất định vẫn nằm trong nội hàm của quyền sử dụng đất có thời hạn[150]. Tuy nhiên, thông thường, khi cần đất để triển khai các dự án phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước phải "phá vỡ lời hứa" về thời hạn sử dụng đất đối với một số chủ thể nhất định. Trong khung cảnh đó, nếu người sử dụng đất không có các quyền pháp lý rõ ràng thì sẽ ảnh hưởng đến tính an toàn của quyền đất đai và có thể làm suy giảm động lực đầu tư lớn và lâu dài vào đất của họ. Hơn nữa, điều này cũng tiềm ẩn khả năng làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Vì vậy, pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là "dữ liệu đáng tin cậy" để hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có thể an tâm đầu tư và sử dụng đất đai hiệu quả, đồng thời bảo đảm ổn định chính trị - xã hội khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất.

Thứ tư, góp phần thu hút đầu tư, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với lợi thế về địa chính trị như Việt Nam hiện có: tồn tại trong một nền chính trị khá ổn định cũng như tọa lạc ở vị trí trung tâm trong hoạt động giao thương của khu vực, nhu cầu thu hồi đất để phục vụ cho mục đích kinh tế - xã hội là rất lớn[151]. Nếu nội dung các quy định liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn khách quan, đáp ứng yêu cầu của thời đại, thì chủ thể có đất bị thu hồi sẽ dễ dàng có thái độ hợp tác, đồng thuận với những vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Khi đó, không chỉ rút ngắn

---

[148] Khoản 1 Điều 2 Hiến pháp năm 2013.

[149] Xem: Nguyen Lan Huong. (2014). *Farmers' Land Tenure Security in Vietnam and China: Legislative Changes and Challenges*. (Ph.D, The University of Groningen, Groningen), pp. 39-43.

[150] Xem: Khoản 2 Điều 15, Điều 125 và Điều 126 Luật Đất đai năm 2013.

[151] Nguyễn Văn Dân. (2014). *Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, tr. 278-280.

được thời gian và tiết kiệm chi phí cho các dự án thu hồi đất mà còn thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngược lại, nếu nội dung các quy định liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất lạc hậu, không phù hợp với thực tiễn khách quan, thì tất yếu mâu thuẫn, xung đột giữa người có đất bị thu hồi với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi triển khai quá trình này sẽ phát sinh. Điều này không những thu hút tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trở thành "điểm nóng" ở nhiều nơi, mà còn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và tâm lý của nhà đầu tư, qua đó làm suy giảm tính hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh ở nước ta. Thế nên, Nhà nước cần phải nắm bắt lợi thế trên, xây dựng và hoàn thiện chế định thu hồi đất nói chung và quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội nói riêng nhằm tạo đòn bẩy vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Tóm lại, với những phân tích trên, có thể thấy, việc bảo đảm quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội bằng công cụ pháp luật không chỉ có vai trò quan trọng trong việc ổn định trật tự xã hội và phát triển kinh tế đất nước, mà còn góp phần thúc đẩy nhân quyền cũng như khẳng định với cộng đồng quốc tế về trình độ phát triển và khả năng hội nhập của Việt Nam trên trường quốc tế. Chính vì vậy, bên cạnh việc ấn định các nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, Nhà nước cần phải thiết kế khung pháp lý phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của nhóm chủ thể này trong khung cảnh thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

Xây dựng và không ngừng hoàn thiện pháp luật về quyền của người sử dụng đất nói chung và hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi nói riêng khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là một đòi hỏi mang tính khách quan ở Việt Nam hiện nay. Trong đó, có thể khẳng định rằng, khía cạnh lý luận giữ vai trò then chốt trong việc định hình khung pháp lý điều chỉnh về vấn đề này. Trên nền tảng cơ sở lý luận đã phân tích, tác giả đưa ra bộ tiêu chí chung cần phải tuân thủ trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội bao gồm: (i) *Một là*, bảo đảm tính công bằng, tương xứng; (ii) *Hai là*, bảo đảm tính công khai, minh bạch; (iii) *Ba là*, bảo đảm tính dân chủ, khách quan; (iv) *Bốn là*, bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời. Các tiêu chí này là nền tảng vững chắc để tác giả làm căn cứ đánh giá thực trạng pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong Chương 2, qua đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Thông qua việc hệ thống hóa những quy định pháp luật thực định có liên quan, đồng thời liên hệ, đối sánh với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tác giả phân tích các quyền pháp lý của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay. Song song đó, trên cơ sở đánh giá mức độ tuân thủ các tiêu chí đã xác định ở Chương 1, tác giả chỉ ra một số hạn chế, bất cập của quy định pháp luật về vấn đề này, đồng thời đưa ra các đề xuất tương thích nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan. Để việc phân tích được thuận lợi, trên cơ sở liền mạch tư duy, mỗi quyền của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được trình bày dưới dạng phân tích quy định pháp luật, xác định những hạn chế, bất cập, luận giải và đề xuất giải pháp ngay trong cùng một đề mục.

2.1 Quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

2.1.1 Quy định pháp luật

Quyền tiếp cận thông tin, một quyền cơ bản của con người theo pháp luật quốc tế[152], được ghi nhận chính thức tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013: *"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình"*. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 54 Hiến pháp năm 2013 cũng khẳng định *"công khai, minh bạch",* điều kiện có tính tiên quyết để người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin, là yêu cầu bức thiết cần phải đảm bảo trong hoạt động thu hồi đất. Từ hai quy định này của Hiến pháp, điểm g khoản 1 Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 quy định: *"…thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn"* phải được công khai. Mặc dù không ghi nhận quyền tiếp cận thông tin đất đai thành một điều khoản cụ thể trong hệ thống các quy định về quyền của người sử dụng đất như Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)[153], song Luật Đất đai hiện hành đã có nhiều quy định ghi nhận và tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin đất đai. Bằng chứng là, Luật Đất đai hiện hành đã dành ra một điều khoản riêng biệt để quy định về "trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai"[154]. Đồng thời, nhiều điều khoản của đạo luật này cũng cụ thể hóa trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo tinh thần tại Điều 10 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, người dân có đất bị thu hồi có thể tiếp cận thông tin một cách bị động thông qua trách nhiệm công khai thông

---

[152] Xem: Điều 19 Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948 (UDHR) và khoản 2 Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (ICCPR).
[153] Điều 25 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
[154] Điều 28 Luật Đất đai năm 2013.

tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc một cách chủ động thông qua việc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin. Cụ thể, trên cơ sở pháp luật đất đai hiện hành, có thể thấy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải công khai các thông tin cơ bản sau đây trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: thông báo thu hồi đất; dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyết định thu hồi đất; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự kiến phương án bố trí tái định cư; các quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất (nếu có)[155]. Bên cạnh đó, về nguyên tắc, người có đất bị thu hồi có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin, trừ các thông tin không được phép tiếp cận theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về tiếp cận thông tin[156]. Điều này góp phần thể hiện tầm quan trọng của việc công khai, minh bạch hóa thông tin đất đai, đồng thời cho thấy sự chuyển biến trong tư duy quản lý, thay cơ chế "xin - cho" bằng việc ghi nhận trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà nước đối với công dân trong lĩnh vực đất đai.

2.1.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Có thể khẳng định, không chỉ quyền tiếp cận thông tin nói chung là một quyền, mà quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng được gián tiếp khẳng định trong Hiến pháp, được chi tiết hóa và bảo đảm thực hiện trong Luật Tiếp cận thông tin, Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền tiếp cận thông tin, công khai thông tin. Thời gian qua, những quy định trong các văn bản này đã góp phần tạo dựng sở sở nền tảng để người dân có đất bị thu hồi có thể tiếp nhận, tìm kiếm và phổ biến các thông tin chính thống có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Đây không chỉ được xem là một trong những thước đo để đánh giá tiến trình dân chủ hóa của một quốc gia, mà còn là phương tiện bảo đảm cho việc thực hiện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người dân. Mặc dù vậy, thực tiễn cho thấy, quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của người dân còn vướng phải những bất cập sau:

Thứ nhất, về việc tiếp cận thông tin của người dân, việc tiếp cận thông tin của người dân thường rất khó khăn trong thực tiễn. Mặc dù pháp luật hiện hành đã có nhiều quy định ghi nhận và tạo cơ sở cho người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; song, trên thực tế, nhiều địa phương chưa tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin một cách chủ động, nhanh chóng và đầy đủ. Đơn cử, tại dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, 104 hồ sơ được kiểm tra đều thiếu vắng thông báo thu hồi đất[157]; hay tại dự

---

[155] Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.

[156] Điều 6 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

[157] Lê Phương và Giang Thân. (2023). *Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan việc thực hiện Dự án khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch*. Truy cập ngày 13/7/2023, từ https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/bai-1-kiem-diem-tap-the-ca-nhan-lien-quan-viec-thuc-hien-du-an-kdt-moi-kim-chung-di-trach-212532.html

án đầu tư xây dựng công trình tạo quỹ đất khu dân cư tỉnh lộ 2 thuộc thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cơ quan có thẩm quyền chỉ phát hành thông báo thu hồi đất mà không gửi quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân[158]. Thậm chí, có trường hợp ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, người dân cho biết không có quyết định thu hồi đất nhưng cơ quan có thẩm quyền vẫn ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất[159]. Bên cạnh đó, tại Cần Thơ, qua điều tra, khảo sát thực tiễn từ người dân bị thu hồi đất, một nhóm nghiên cứu cho biết những thông tin mà người bị thu hồi đất thường quan tâm nhiều nhất thì ít người nhận được, như phương án tái định cư, phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm (chỉ khoảng 30%)[160]. Thêm nữa, trong nhiều trường hợp, cán bộ, công chức phụ trách chỉ đơn giản là từ chối cung cấp thông tin, yêu cầu phải có sự đồng ý của lãnh đạo, nêu lý do thông tin là "mật" hay đòi giấy giới thiệu[161] khiến người dân bức xúc[162]. Bởi lẽ đó, một nghiên cứu liên quan khác cũng chỉ ra rằng 50% số người được hỏi trả lời không hài lòng với chính quyền trong việc thực hiện công khai về thu hồi đất[163]. Tác giả cho rằng, nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng trên là do pháp luật hiện hành chưa làm rõ các thông tin không được cung cấp, đồng thời thiếu các quy định ràng buộc trách nhiệm của chủ thể có thẩm quyền trong việc công khai và cung cấp các thông tin do mình nắm giữ.

Xét thấy, theo khoản 2 Điều 28 Luật Đất đai năm 2013 thì *"thông tin thuộc bí mật theo quy định của pháp luật"* là những thông tin không được công bố. Đối chiếu với khoản 1 Điều 6 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, thông tin thuộc bí mật nhà nước bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật. Có thể nói, quy định này khá chung chung, chỉ cho thấy đặc điểm của các thông tin được cho là thuộc bí mật nhà nước. Vì lẽ đó, theo quan điểm của tác giả, để tăng cường tính công khai, minh bạch, văn bản trung ương cần quy định rõ ràng, cụ thể các thông tin đất đai không được công bố, nghĩa vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân

---

[158] Thanh Bình. (2015). *Bố Trạch (Quảng Bình): Dân khiếu nại vì đền bù hỗ trợ chưa thỏa đáng?*. Truy cập ngày 13/7/2023, từ https://thuonghieucongluan.com.vn/bo-trach-quang-binhdan-khieu-nai-vi-den-bu-ho-tro-chua-thoa-dang-a25385.html

[159] Tiến Nhuệ và Trần Tuấn. (2019). *Khánh Hòa: Người dân bức xúc vì chính quyền không thông báo, họp dân mà đã thu hồi đất*. Truy cập ngày 14/7/2023, từ https://moitruong.net.vn/khanh-hoa-bai-2-nguoi-dan-buc-xuc-vi-chinh-quyen-khong-thong-bao-hop-dan-ma-da-thu-hoi-dat-7439.html

[160] Phan Trung Hiền và Trần Vang Phủ. (2017). Trình tự, thủ tục thu hồi đất - Góc nhìn của người dân có đất thu hồi. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Lấy ý kiến chuyên gia cho dự án Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Cần Thơ, Cần Thơ, 2017*, tr. 6.

[161] Bùi Thị Thuận Ánh. (2021). Thực hiện pháp luật về bảo đảm quyền tiếp cận thông tin về đất đai từ thực tiễn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. *Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn*, số 6C - 2021, tr. 221.

[162] Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bình (ở tỉnh Khánh Hòa) đã kiện Ủy ban nhân dân tỉnh này ra tòa vì bị từ chối cung cấp thông tin về hồ sơ pháp lý dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô mà công dân này có đất bị thu hồi. Xem: Huỳnh Hải. (2023). *Ủy ban Pháp luật đề nghị Khánh Hòa cung cấp thông tin cho công dân*. Truy cập ngày 14/7/2023, từ https://plo.vn/uy-ban-phap-luat-de-nghi-khanh-hoa-cung-cap-thong-tin-cho-cong-dan-post733085.html

[163] Võ Đình Toàn. (2016). *Dự án điều tra cơ bản: Đánh giá thực trạng đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cộng đồng trong các dự án có thu hồi đất nông nghiệp*. Hà Nội: Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, tr. 92.

có thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin cũng như nội dung thông tin thuộc thẩm quyền công bố của họ. Đồng thời, chế tài trong việc không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch hoặc có hành vi những nhiễu, tham nhũng khi người dân có nhu cầu tiếp cận các thông tin có liên quan đến hoạt động thu hồi đất cũng cần được làm rõ. Đây là những nội dung rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời tạo tiền đề để người dân thực thi các quyền khác của mình theo luật định.

Thứ hai, về việc hiểu rõ quyền và nghĩa vụ liên quan kể từ khi có thông báo thu hồi đất, nội dung thông báo thu hồi đất thiếu thông tin về quyền và nghĩa vụ liên quan của người dân kể từ khi có thông báo thu hồi đất. Hiện nay, khoản 1 Điều 67 Luật Đất đai năm 2013 quy định: *"Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm"*. Trong khi đó, khoản 1 Điều 84 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định: *"Nội dung thông báo thu hồi đất gồm lý do thu hồi đất; diện tích, vị trí khu đất thu hồi; tiến độ thu hồi đất; kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; kế hoạch di dời người dân khỏi khu vực thu hồi đất; kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư"*. Có thể thấy, mặc dù đã bổ sung một số thông tin cần thiết trong nội dung thông báo thu hồi đất, song thông tin về quyền và nghĩa vụ đối với đất, tài sản gắn liền với đất kể từ khi có thông báo thu hồi đất vẫn không nằm trong danh sách các thông tin mà người dân được tiếp cận. Theo Luật Đất đai hiện hành, kể từ thời điểm có kế hoạch sử dụng đất và sau đó là thông báo thu hồi đất, người sử dụng đất chỉ bị hạn chế các quyền về xây dựng, cải tạo nhà ở, công trình xây dựng và trồng cây lâu năm[164]. Song, nghiên cứu liên quan đã chỉ ra rằng, tỉ lệ người dân không biết rõ các hành vi mà mình được thực hiện kể từ khi có thông báo thu hồi đất là tương đối cao[165]. Cụ thể, 72,7% người dân không biết họ có quyền *"cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có"* trong khi quyền này không bị giới hạn và được thực hiện có điều kiện, đồng thời 83,5% người dân cho rằng họ không được thực hiện *"các giao dịch liên quan đến đất"* theo Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 mặc dù các quy định hiện nay không xác định rõ những giao dịch này sẽ bị cấm thực hiện. Mặt khác, trên thực tế, theo cách giải quyết "sợ kẻ gian làm cả ngàn người khó", một số địa phương đã tự ý mở rộng việc hạn chế quyền của người sử dụng đất, cản trở nhu cầu chia đất, tách hộ của các hộ dân có đất trong khu vực thu hồi[166].

Xuất phát từ thực tế trên, tác giả cho rằng, để tăng cường tính công khai, minh bạch, văn bản trung ương cần xác định rõ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất kể từ khi có thông báo thu hồi đất, nhất là các quyền liên quan đến việc thực hiện các giao dịch

---

[164] Xem: Khoản 7 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và khoản 4 Điều 76 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

[165] Phan Trung Hiền và Trần Vang Phủ. (2017). Trình tự, thủ tục thu hồi đất - Góc nhìn của người dân có đất thu hồi. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Lấy ý kiến chuyên gia cho dự án Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Cần Thơ, Cần Thơ, 2017*, tr. 5.

[166] Hùng Long. (2015). *Khắc phục bất cập trong bồi thường thu hồi đất", Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường*. Truy cập ngày 14/7/2023, từ https://baotainguyenmoi truong.vn/khac-phuc-bat-cap-trong-boi-thuong-thu-hoi-dat-234551.html

theo Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, đồng thời công khai thông tin về nội dung này trong thông báo thu hồi đất. Thêm nữa, tác giả cũng cho rằng, nội dung thông báo thu hồi đất cần bổ sung thông tin giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bởi việc thông báo thêm nội dung này sẽ giúp người dân được biết cụ thể nhiệm vụ của từng chủ thể, thuận lợi cho việc giám sát và yêu cầu cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc trong từng công việc cụ thể. Ở chừng mực nào đó, các đề xuất này không chỉ giúp cho người có đất bị thu hồi được thông tin về quyền và nghĩa vụ của mình để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, mà còn giúp cho cơ quan nhà nước, đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường và giải phóng mặt bằng thực hiện đúng chức trách của mình trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2.2 Quyền giám sát trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

2.2.1 Quy định pháp luật

Quyền giám sát của nhân dân là quyền hiến định được khẳng định một cách trang trọng tại khoản 2 Điều 8 Hiến pháp năm 2013: *"Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân"*. Hiện thực hóa quyền hiến định này trong lĩnh vực đất đai, lần đầu tiên, Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền giám sát của công dân đối với việc quản lý và sử dụng đất đai như sau: *"Công dân có quyền tự mình hoặc thông qua các tổ chức đại diện thực hiện quyền giám sát và phản ánh các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai"*[167]. Đồng thời, điểm c khoản 3 Điều 199 Luật này khẳng định giám sát *"việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư"* là một trong những nội dung giám sát quan trọng đối với việc quản lý và sử dụng đất đai. Tuy vậy, cho đến nay, các nhà làm luật vẫn chưa ban hành bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật riêng nào để cụ thể hóa quyền này của công dân, dù rằng Luật Tiếp công dân năm 2013 cũng đã có những quy định về quyền phản ánh, kiến nghị của công dân. Do đó, quyền giám sát, hiệu quả của hoạt động giám sát trong quản lý, sử dụng đất đai nói chung và trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói riêng phụ thuộc vào quy định của rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Trong khuôn khổ sửa đổi Luật Đất đai, quyền này tiếp tục được tái khẳng định tại Điều 229 của Dự thảo Luật và gần như không có sự thay đổi nào đáng kể.

Theo tinh thần tại khoản 4 Điều 199 Luật Đất đai năm 2013, người dân có đất bị thu hồi có thể trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh, gửi đơn kiến nghị đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết hoặc gián tiếp bằng cách gửi đơn kiến nghị đến các tổ chức đại diện được pháp luật công nhận để các tổ chức này thực hiện việc giám sát. Bên cạnh đó, để bảo đảm quyền giám sát của công dân được thực thi trên thực tế, khoản 5 Điều 199 Luật Đất đai năm 2013 quy định cơ quan nhà nước có thẩm

[167] Khoản 1 Điều 199 Luật Đất đai năm 2013.

quyền khi nhận được ý kiến của công dân và tổ chức đại diện cho người dân phải có trách nhiệm: kiểm tra, xử lý, trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền; chuyển đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết trong trường hợp không thuộc thẩm quyền; thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân đã phản ánh. Về cơ bản, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục kế thừa quy định trên tại khoản 5 Điều 229, song bổ sung cụm từ "*tổ chức tiếp nhận, phân loại"* trước cụm từ *"kiểm tra, xử lý, trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền"* nhằm chi tiết hóa trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiếp nhận ý kiến của công dân và tổ chức đại diện cho người dân. Tất nhiên, ở chiều hướng ngược lại, về phần mình, theo quy định tại khoản 2 Điều 199 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 2 Điều 229 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thì chủ thể giám sát phải có trách nhiệm phản ánh nội dung giám sát theo nguyên tắc: bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật; không được lợi dụng quyền giám sát để khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của pháp luật, làm mất trật tự xã hội; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các thông tin do mình phản ánh. Qua đó cho thấy, các quy định về cơ chế bảo đảm thực thi quyền giám sát trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được pháp luật đất đai quy định về mặt nguyên tắc.

2.2.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Như đã phân tích, quyền giám sát của công dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Luật Đất đai năm 2013 ghi nhận bằng việc xác định tư cách, nguyên tắc, nội dung, hình thức giám sát cũng như trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiếp nhận ý kiến của công dân và tổ chức đại diện cho người dân. Đây là một trong những "điểm sáng" của Luật Đất đai hiện hành nhằm thực thi hóa quyền làm chủ của nhân dân đối với việc quản lý và sử dụng đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với những quy định nêu trên, người dân có điều kiện tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, qua đó góp phần phòng chống tham nhũng từ những chủ thể thực thi nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực này. Thế nhưng, xét về mặt lý luận và thực tiễn, quyền giám sát trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của người dân còn tồn tại một số hạn chế sau:

Thứ nhất, về việc thực thi quyền giám sát, quyền giám sát của công dân chỉ dừng lại ở góc độ luật định, người dân không đủ cơ sở để thực thi. So với các quyền khác, quyền giám sát của công dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xuất hiện rất mờ nhạt và chưa có cơ chế rõ ràng để hiện thực hóa một cách đầy đủ: thể chế pháp lý không quy định rõ nội dung, giới hạn phạm vi giám sát gồm những gì, giám sát bằng cách nào, phản ánh đến ai và kết quả phản ánh sẽ xử lý như thế nào[168]. Vì vậy, ở phương

[168] Phan Trung Hiền và Châu Hoàng Thân. (2017). Trình tự, thủ tục thu hồi đất - Góc nhìn từ quy định pháp luật và ý kiến chuyên gia. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Lấy ý kiến chuyên gia cho dự án Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Cần Thơ, Cần Thơ, 2017*, tr. 22.

diện thực tiễn, quyền giám sát gần như không thể hoàn thành sứ mệnh của mình trong nhiều khung cảnh cụ thể. Đặc biệt, đối chiếu với các quy phạm pháp luật liên quan, có thể thấy, pháp luật hiện hành không ghi nhận sự tham gia bắt buộc của "nhóm chủ thể đại diện cho lợi ích tư" trong quy trình định giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất[169]. Do đó, trên thực tế, tham khảo các quyết định về thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể ở các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng có thể thấy Hội đồng thẩm định giá đất tính bồi thường hầu như chỉ có sự tham gia của "nhóm chủ thể đại diện cho lợi ích công"[170]. Điều này chẳng những làm cho người có đất bị thu hồi không thể giám sát, theo dõi tiến trình định giá đất cho đến khi việc định giá được hoàn thành và người dân được thông báo kết quả định giá, mà còn không đảm bảo tính khách quan trong hoạt động định giá đất. Hơn nữa, trong chừng mực nhất định, xét thấy, quy định trên chưa thể chế hóa được khoản 3 Điều 54 Hiến pháp năm 2013 là *"việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch"*, đồng thời có dấu hiệu mâu thuẫn với tinh thần tại Điều 199 Luật Đất đai hiện hành.

Để hóa giải vướng mắc trên, tác giả cho rằng, văn bản trung ương cần hướng dẫn chi tiết quyền giám sát của công dân trong quản lý, sử dụng đất đai nói chung và trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói riêng. Cụ thể, tác giả kiến nghị, Điều 199 Luật Đất đai năm 2013, nay là Điều 229 trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), phải được cụ thể hóa thông qua nghị định về hình thức giám sát, nội dung giám sát, giới hạn của quyền giám sát và cả biện pháp bảo đảm quyền giám sát của công dân dựa trên tinh thần của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. Thêm vào đó, về bản chất, thu hồi đất là hoạt động gắn với lợi ích, người dân phải nhượng lại lợi ích cá nhân của mình để phục vụ cho lợi ích chung của quốc gia, công cộng, đổi lại họ phải được tham gia vào quá trình định giá đất tính bồi thường. Vì lẽ đó, pháp luật cần phải ghi nhận thêm sự tham gia của đại diện các chủ thể có đất bị thu hồi vào Hội đồng thẩm định giá đất trong trường hợp định giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nhằm đảm bảo tính khách quan của hoạt động này.

Thứ hai, về cơ chế phối hợp giữa các chủ thể có quyền giám sát, thể chế pháp lý chưa xây dựng được cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các chủ thể có quyền giám sát. Có thể thấy rằng, với quy định tại Điều 198 và Điều 199 Luật Đất đai năm 2013, công dân không chỉ thực hiện quyền giám sát trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bằng con đường trực tiếp, mà còn có thể thực hiện gián tiếp thông qua các cơ quan, tổ chức đại diện: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Điều này có ý nghĩa ở chỗ, pháp luật đất đai đã bước đầu xây dựng hành lang pháp lý về việc phối hợp giữa các chủ thể có quyền giám sát trong

---

[169] Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

[170] Xem: Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 28/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Lâm Đồng.

quản lý, sử dụng đất đai nói chung và trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói riêng. Song, cho đến nay, pháp luật hiện hành vẫn chưa xây dựng được cơ chế phối hợp giữa các chủ thể nói trên, dẫn đến hiệu quả giám sát của từng chủ thể nói riêng và của cả hệ thống giám sát nói chung chưa cao[171]. Đặc biệt, trình tự, thủ tục thu hồi đất hiện hành chỉ chú trọng đến vai trò "cầu nối" của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trong công tác vận động, thuyết phục mà thiếu hẳn cơ chế để Mặt trận Tổ quốc thể hiện vai trò giám sát và đặc biệt là phản biện xã hội[172]. Đồng thời, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa được pháp luật đất đai làm rõ. Do vậy, trên thực tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận chưa phát huy được vai trò chính yếu là giám sát và phản biện xã hội.

Xuất phát từ quan điểm hoạt động giám sát chỉ có thể phát huy hiệu quả tối đa khi có sự phối hợp đồng bộ giữa các chủ thể được trao quyền giám sát, tác giả cho rằng, các nhà lập pháp cần phải nghiên cứu để tạo ra cơ chế phối hợp giữa các chủ thể có quyền giám sát đối với công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như cơ chế phối hợp giữa hai loại hình giám sát của Nhân dân (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể của Mặt trận) với giám sát của Nhà nước (Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp). Thêm vào đó, văn bản trung ương cũng cần quy định rõ ràng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội về vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong từng bước của trình tự, thủ tục thu hồi đất. Chỉ như vậy, hoạt động giám sát trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mới thật sự phát huy được hết ý nghĩa của mình.

2.3 Quyền tham gia góp ý kiến, đối thoại về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

2.3.1 Quy định pháp luật

Quyền tham gia góp ý kiến, đối thoại về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được đề cập gián tiếp tại khoản 2 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 thông qua quy định về lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư[173]. Theo đó, sau khi thực hiện quy trình kiểm đếm xác định thiệt hại, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi tổ chức lấy ý kiến về dự thảo phương án theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất

---

[171] Đinh Văn Minh và Bùi Chuyên. (2022). *Tham nhũng trong lĩnh vực đất đai: Do đâu?*. Truy cập ngày 14/7/2023, từ http://baotnvn.vn/tin-tuc/Doi-thoai/16038/Tham-nhung-trong-linh-vuc-dat-dai-Do-dau

[172] Vang Phủ. (2018). Vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận tổ quốc trong quá trình Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Công thương*, số 7 - 2018, tr. 17.

[173] Bản dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 29/5/2023 không ghi nhận quyền *"tham gia góp ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư"* trong hệ thống các quyền của công dân đối với đất đai tại Điều 24. Trong khi đó, các bản dự thảo trước đó (ngày 5/12/2022 và ngày 24/4/2023) đều lần lượt ghi nhận quyền này trong hệ thống các quyền của công dân đối với đất đai tại khoản 3 Điều 32 và khoản 3 Điều 24.

bị thu hồi, đồng thời niêm yết công khai dự thảo phương án nói trên tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi[174]. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất bị thu hồi. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, ý kiến không đồng ý và ý kiến khác đối với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền.

Kế thừa nội dung trên, khoản 3 Điều 86 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có những điều chỉnh nhằm chi tiết hóa việc tổ chức lấy ý kiến và đối thoại về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cụ thể, Dự thảo Luật xác định tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi "*niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi trong thời hạn 30 ngày*" và ngay sau khi hết thời hạn này thì tổ chức lấy ý kiến về dự thảo phương án, thay vì quy định chung chung *"niêm yết, tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân trong khu vực có đất thu hồi ít nhất là 20 ngày, kể từ ngày niêm yết"* như hiện nay. Thêm vào đó, Dự thảo Luật cũng bổ sung trách nhiệm *"tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý"* của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ngoài ra, Dự thảo Luật còn xác định cụ thể thời hạn tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là *"trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến".* Theo quan điểm của tác giả, những thay đổi nói trên là phù hợp, tạo điều kiện cho việc áp dụng pháp luật được đồng bộ và thống nhất tại các địa phương. Tuy nhiên, điều đáng nói là, giống như quy định của pháp luật hiện hành, Dự thảo Luật vẫn chưa ghi nhận cách thức giải quyết cụ thể trong tình cảnh đa số hộ dân không tán thành với dự thảo phương án đưa ra.

2.3.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Có thể nói, việc tổ chức lấy ý kiến và đối thoại đối với người dân trong khu vực có đất bị thu hồi về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là bằng chứng của nền dân chủ, sự minh bạch hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Quy định này là "cầu nối" để các cơ quan có thẩm quyền lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tháo gỡ những bất đồng trong quá trình xây dựng

[174] Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định: Việc lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 và phải niêm yết, tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân trong khu vực có đất bị thu hồi ít nhất là 20 ngày, kể từ ngày niêm yết.

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, thời gian qua, hoạt động này ít nhiều bồi dưỡng niềm tin của người dân vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, qua đó góp phần ngăn chặn "nguồn cơn" khiếu nại, khiếu kiện trong hoạt động thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thu hồi đất ở các địa phương trên phạm vi cả nước. Mặc dù vậy, cần phải thừa nhận rằng, việc lấy ý kiến, đối thoại về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn tồn tại một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, về giá trị các ý kiến đóng góp, pháp luật chưa xây dựng cơ chế bảo đảm giá trị các ý kiến đóng góp của người dân có đất bị thu hồi. Như đã phân tích, Luật Đất đai năm 2013 chỉ dừng lại ở việc quy định tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm *"tổng hợp ý kiến đóng góp"* của người dân trong khu vực có đất bị thu hồi đối với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Khắc phục khiếm khuyết này, khoản 3 Điều 86 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung trách nhiệm *"tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý"* của tổ chức nói trên. Tuy nhiên, Dự thảo Luật vẫn chưa quy định sự đồng thuận của đa số người dân có quyền tham gia góp ý kiến là tiêu chí bắt buộc khi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư[175]. Trên thực tế, "kẽ hở" này khiến cho việc lấy ý kiến của người dân trong nhiều dự án chưa thực sự được chú trọng, còn mang tính hình thức, chiếu lệ, không đảm bảo được tính dân chủ và sự minh bạch trong việc lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đơn cử, ở Thái Bình, xác minh theo nội dung đơn tố cáo của công dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã chỉ rõ chủ thể có thẩm quyền không lấy ý kiến trực tiếp của người dân có đất bị thu hồi về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án mở rộng cụm công nghiệp Minh Lãng thuộc xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư[176]. Hay ở Hà Nội, người dân xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín cho biết chủ thể có thẩm quyền không lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân và không lấy ý kiến của các hộ dân trong khu vực có đất bị thu hồi mà chỉ thực hiện các văn bản lấy ý kiến thông qua trưởng thôn[177]. Vô hình trung, những tồn tại này góp phần tạo nên "lực cản" làm cho tỷ lệ chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng ở một số địa phương chưa cao, phải tổ chức thực hiện trình tự cưỡng chế thu hồi đất, dẫn đến mất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng[178].

---

[175] Bàn luận về vấn đề này, một công trình nghiên cứu liên quan đã đề xuất rằng: *"Phải có ít nhất 70% tổng số người tham gia biểu quyết đồng ý thì phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định nhất trí thông qua"*, *"Từ 80% ý kiến tán thành thì phương án nên được thông qua"*. Xem: Nguyễn Văn Đông. (2021). *Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam* (Luận văn tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật - Đại học Huế), tr. 124.

[176] Nguyễn Thanh Vĩnh. (2021). *Chưa xây dựng kế hoạch thu hồi đất khi mở rộng Cụm công nghiệp Minh Lãng*. Truy cập ngày 16/7/2023, từ https://thanhtra.com.vn/ khieu-nai-to-cao/chua-xay-dung-ke-hoach-thu-hoi-dat-khi-mo-rong-cum-cong-nghiep-minh-lang-190267.html

[177] Tuấn Ngọc. (2022). *Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín cần giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân liên quan đến đền bù đất đai*. Truy cập ngày 16/7/2023, từ https://www.phapluatplus.vn/giam-sat/ubnd-huyen-thuong-tin-can-giai-quyet-dut-diem-kien-nghi-cua-nguoi-dan-lien-quan-den-den-bu-dat-dai-d175328.html

[178] Xem: Báo cáo số 161/BC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định về kết quả thực hiện công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư, tr. 7.

Trên quan điểm *"việc thu hồi đất và áp đặt phải được thay thế bằng sự trao đổi và chấp nhận của đa số người dân"*[179], tác giả cho rằng, việc ấn định một con số cụ thể làm tiêu chí để thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là điều cần thiết và phù hợp với yêu cầu dân chủ hóa đời sống xã hội trong điều kiện nhà nước pháp quyền. Cụ thể, tác giả đề xuất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉ được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi đạt được sự đồng thuận của trên 50% tổng số người dân có quyền tham gia góp ý kiến. Ngược lại, trong trường hợp không đạt được tỷ lệ đồng thuận nêu trên, dự thảo đó cần phải được xem xét lại dưới một thủ tục chặt chẽ có sự giám sát của công dân, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Song song đó, pháp luật cũng cần quy định rõ chế tài xử lý đối với chủ thể có thẩm quyền không tổ chức lấy ý kiến của người dân trong khu vực có đất bị thu hồi về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Điều này một mặt góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của cơ quan có thẩm quyền trong việc lập dự thảo phương án, mặt khác giúp đối tượng được lấy ý kiến nhận thức được vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm của mình trong việc tìm hiểu và góp ý dự thảo phương án nêu trên, qua đó hạn chế tình trạng lấy ý kiến mang tính hình thức.

Thứ hai, về tổ chức đối thoại, quy định về tổ chức đối thoại chưa rõ ràng, khó mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Như trên phân tích, Luật Đất đai năm 2013 chỉ dừng lại ở việc quy định tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi *"tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về (dự thảo) phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư"*, sau đó hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền. Không thể phủ nhận rằng, pháp luật hiện hành đã có những đặt định liên quan đến việc tổ chức đối thoại với người dân trong trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, qua đó tạo cơ hội để Nhà nước và người có đất bị thu hồi tìm được "tiếng nói chung" trong việc lập phương án nói trên. Song, Luật Đất đai hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo ra "khoảng trống" trong việc quy định trình tự, thủ tục của việc tổ chức đối thoại về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đối chiếu với khoản 3 Điều 86 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), văn bản này cũng chỉ bổ sung thời gian tổ chức đối thoại là "*trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến"* mà chưa chi tiết hóa trình tự, thủ tục của việc đối thoại. Bởi lẽ đó, tình huống dự kiến là đa số ý kiến người dân trong khu vực có đất bị thu hồi không đồng thuận với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì dự thảo đó có được xem xét điều chỉnh hay không? Nếu có, việc điều chỉnh sẽ thực hiện trong bao nhiêu lần để đạt được sự đồng thuận của người dân? Trong trường hợp không điều chỉnh thì trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra sao? Đây là các nội dung mà Luật Đất đai năm 2013 cũng như Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn đang bỏ ngỏ.

---

[179] Võ Đình Toàn. (2016). *Dự án điều tra cơ bản: Đánh giá thực trạng đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cộng đồng trong các dự án có thu hồi đất nông nghiệp*. Hà Nội: Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, tr. 198.

Do đó, tác giả cho rằng, các nhà làm luật cần quy định cụ thể trình tự, thủ tục của việc đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong Dự thảo Luật hoặc Nghị định hướng dẫn thi hành khi Dự thảo Luật được thông qua và có hiệu lực thi hành. Theo đề xuất của tác giả, gắn với việc tổ chức lấy ý kiến, việc đối thoại có thể được thực hiện một hoặc nhiều lần cho đến khi đạt được sự đồng thuận của đa số người dân. Sau khi đối thoại, chủ thể xây dựng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả đối thoại, điều chỉnh lại dự thảo hướng tới đạt được sự đồng thuận trong lần lấy ý kiến tiếp theo. Cùng với đó, chế tài xử lý đối với chủ thể có thẩm quyền không tổ chức đối thoại đối với người dân trong khu vực có đất bị thu hồi không đồng thuận với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng cần được làm rõ. Quy định như vậy, một mặt đảm bảo tính "nhân dân", tính "dân chủ" trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; mặt khác thể hiện tính chất "quyết định" của chủ sở hữu đất đai theo nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý. Từ đó, những quy định này sẽ thể hiện rõ nét tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc lấy ý kiến, đối thoại về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2.4 Quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

2.4.1 Quy định pháp luật

Quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được ghi nhận tại khoản 6 Điều 166 Luật Đất đai năm 2013 trong các quyền chung của người sử dụng đất và được chi tiết hóa tại mục 2, 3 Chương VI (từ Điều 74 đến Điều 82 và từ Điều 88 đến Điều 94) Luật Đất đai hiện hành. Để có sự lôgíc hơn về mặt cấu trúc, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã khẳng định quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ngay tại khoản 7 Điều 27 trong các quyền chung của người sử dụng đất và chi tiết hóa quyền này từ Điều 94 đến Điều 106 của Dự thảo Luật. Về cơ bản, khi Nhà nước thu hồi đất, đối tượng trực tiếp bị thu hồi là "đất" nhưng các thiệt hại trong quá trình thu hồi không chỉ đơn thuần là "thửa đất" mà còn rất nhiều tài sản khác gắn liền với đất hoặc thiệt hại liên quan đến sinh kế. Thông thường, gắn với từng mục đích sử dụng khác nhau, người sử dụng đất có thể xây dựng nhà, công trình, trồng cây hoặc nuôi vật nuôi. Vì lẽ đó, theo quy định của pháp luật đất đai, về nguyên tắc, ngoài việc bồi thường về đất cho các trường hợp đủ điều kiện được bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại cho các trường hợp không được bồi thường về đất, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi còn được xem xét bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể:

Một là, bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Về bồi thường về đất, theo Điều 74 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nếu có đủ các điều kiện quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 thì được bồi thường về đất. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường

bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Song, trên thực tế, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, hình thức bồi thường bằng đất nông nghiệp ít khi thực hiện được vì địa phương không có sẵn quỹ đất nông nghiệp. Hơn nữa, trong một dự án, nếu đã bồi thường một hộ dân bằng đất nông nghiệp thì cũng phải bảo đảm đủ quỹ đất nông nghiệp để bồi thường cho các hộ khác, tránh so bì, khiếu nại. Bởi lẽ đó, khoản 2 Điều 90 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã điều chỉnh theo hướng đa dạng hóa các phương thức bồi thường về đất như sau: *"Trường hợp người có đất bị thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư"* và *"Đối với người có đất bị thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc nhà ở".* Quy định này mở ra khả năng cho các hộ dân có đất bị thu hồi được nhận bồi thường bằng các quỹ đất khác đa dạng - một cơ chế mới và dễ đạt được sự đồng thuận của người bị thu hồi đất.

Về bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, theo Điều 3 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đối tượng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất là các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Điều 76 của Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau: (i) Chi phí san lấp mặt bằng; (ii) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp; (iii) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; (iv) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất. Đây là các chi phí mà người dân đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Về cơ bản, việc xác định giá trị các khoản chi phí nói trên phải căn cứ vào đơn giá, định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Đối với khoản chi phí đầu tư vào đất mà việc đầu tư thực hiện trong nhiều lần, nhiều năm thì khi xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại được cộng dồn chi phí của tất cả các lần, các năm đó[180].

Thứ hai, bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất, kinh doanh.

Khi Nhà nước thu hồi đất, bên cạnh việc bồi thường về đất thì bồi thường thiệt hại về tài sản cũng là vấn đề giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận từ phía người có đất bị thu hồi. Về nguyên tắc, theo khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai năm 2013, khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường phần tài sản bị thiệt hại. Thêm vào đó, theo khoản 2

[180] Phan Trung Hiền (Chủ biên). (2017). *Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng*. Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 274.

Điều 88 Luật Đất đai năm 2013, khi Nhà nước thu hồi đất mà hộ gia đình, cá nhân phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì những thiệt hại này cũng được bồi thường[181]. Cụ thể, Luật Đất đai hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành liệt kê các khoản bồi thường bao gồm: thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất[182]; thiệt hại đối với cây trồng[183]; thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản[184]; chi phí di chuyển tài sản[185], di chuyển mồ mả[186]. Tinh thần của các quy định này tiếp tục được kế thừa tại mục 3 Chương VII Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Về cơ bản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành bảng đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế để làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Tùy trường hợp cụ thể mà hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất có thể được bồi thường các thiệt hại nói trên theo quy định của pháp luật.

2.4.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Phải thừa nhận rằng, quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là quyền giữ vai trò trung tâm trong việc bù đắp những thiệt hại, mất mát do hoạt động thu hồi đất gây ra cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi và có tính chất quyết định trực tiếp đến quyền lợi của các chủ thể này khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất. Một mặt, những quy định nêu trên thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với những thiệt hại mà người có đất bị thu hồi phải gánh chịu để có sự "đền trả" một cách tương xứng với những thiệt hại đó. Mặt khác, những quy định này cũng bộc lộ sự hạn chế của Luật Đất đai năm 2013 cũng như Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong việc xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Kết quả là, trong nhiều trường hợp, người có đất bị thu hồi có thiệt hại thực tế nhưng không được bồi thường hoặc bồi thường không đầy đủ, tương xứng với thiệt hại của họ. Có thể nói, đây là nguyên nhân chính "châm ngòi" cho các khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư "bùng nổ" ở nhiều nơi trong thời gian qua. Vì lẽ đó, theo quan điểm của tác giả, các nhà làm luật cần phải kịp thời tháo gỡ các "nút thắt" sau:

Thứ nhất, về xác định thiệt hại, phương pháp liệt kê thiệt hại tỏ ra lỗi thời, nhiều thiệt hại trên thực tế đã vượt khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai. Cho đến nay, pháp luật đất đai nước ta, kể cả Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), vẫn xác định thiệt hại theo phương pháp liệt kê, tức là khi pháp luật liệt kê loại thiệt hại nào thì Nhà nước sẽ bồi thường những loại thiệt hại đó. Song, như đã đề cập, các thiệt hại phát sinh trong hoạt động thu hồi đất rất đa dạng nên thông thường các nhà lập pháp không thể dự liệu được tất cả các tình huống có thể xảy ra. Điều này dẫn đến hệ lụy là chưa xác định đúng,

---

[181] Cần lưu ý rằng, theo nguyên tắc tại khoản 2 Điều 88 Luật Đất đai năm 2013 thì những thiệt hại từ sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân bị ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì thiệt hại nêu trên chỉ được xem xét hỗ trợ.
[182] Điều 89 Luật Đất đai năm 2013.
[183] Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013.
[184] Khoản 2 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013.
[185] Điều 91 Luật Đất đai năm 2013.
[186] Điều 18 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

đủ những thiệt hại mà người dân có đất bị thu hồi phải gánh chịu. Vô hình trung, cách làm trên khiến người dân thiếu cơ sở để yêu cầu bồi thường những thiệt hại xảy ra trên thực tế nhưng ngoài dự liệu của các nhà lập pháp, đồng thời chủ thể thừa hành pháp luật cũng không dám "xé rào" bởi Hiến pháp và Luật Đất đai hiện hành đều xác định nguyên tắc *"được bồi thường theo quy định của pháp luật"*[187]. Trong khi đó, hầu hết các quốc gia trên thế giới đưa ra các tiêu chí về mặt nguyên tắc để từ đó xác định, tính toán thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất chứ không xác định thiệt hại theo hướng "đóng". Điển hình là Vương quốc Anh, mặc dù có dùng phương pháp liệt kê các loại thiệt hại nhưng pháp luật nước Anh vẫn cho phép khởi kiện đối với "các thiệt hại khác" phát sinh ngoài dự liệu của các nhà làm luật trong và sau quá trình trưng mua đất[188]. Theo đó, các thiệt hại được xác định dựa trên cơ sở các nguyên tắc chung và chứng cứ chứng minh thiệt hại đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh, người bị ảnh hưởng, thiệt hại có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền có mức bồi thường hợp lý.

Bởi lẽ đó, để tháo gỡ "nút thắt" trên, các nhà lập pháp cần nghiên cứu đưa khái niệm "thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất" và nguyên tắc xác định thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất vào Luật Đất đai (sửa đổi). Theo kiến nghị của tác giả, bên cạnh việc xác định thiệt hại "theo khung" mà Nhà nước quy định trong các văn bản pháp luật như vẫn thực hiện từ trước đến nay, dĩ nhiên các thiệt hại này cũng cần phải bổ sung qua thực tiễn vì hiện tại chưa xác định đầy đủ[189], các nhà lập pháp cần bổ sung nguyên tắc xác định thiệt hại theo hướng "mở". Theo đó, những thiệt hại chưa được liệt kê trong quy định của pháp luật nhưng là thiệt hại có thật, sẽ được giải quyết bởi Tòa án. Cách xác định này không chỉ hạn chế tính cứng nhắc của pháp luật thành văn, từ đó đảm bảo tính linh hoạt và uyển chuyển trong việc áp dụng pháp luật, mà còn phù hợp với cách tiếp cận phổ biến của các quốc gia tiên tiến trên thế giới cũng như khuyến nghị của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc. Theo quan điểm của tác giả, để loại trừ trường hợp "suy luận" về thiệt hại không có cơ sở, các "thiệt hại vô hình" có thể được xem xét dựa trên các tiêu chí sau: (i) Thiệt hại xảy ra do hoạt động thu hồi đất; (ii) Thiệt hại có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp; (iii) Thiệt hại có thể ở dạng vật chất hoặc phi vật chất nhưng đều có thể tính ra bằng tiền[190].

Thứ hai, về bồi thường thiệt hại, giá trị bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất chưa đảm bảo tính công bằng, tương xứng. Trước hết, việc xác định giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thiếu công khai, minh bạch, dân chủ và tạo ra sự không công bằng, tương xứng giữa giá trị quyền sử dụng đất bị thu hồi và giá trị được bồi

---

[187] Khoản 3 Điều 54 Hiến pháp năm 2013, điểm a khoản 1 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 90 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

[188] Xem: Phan Trung Hiền. (2016). Vấn đề xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Trong Phan Trung Hiền (Chủ biên), *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, tr. 119.

[189] Chẳng hạn, khoản 2 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 4 Điều 102 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đều chỉ quy định bồi thường đối với "vật nuôi là thủy sản" là chưa phù hợp.

[190] Phan Trung Hiền. (2012). Hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong giai đoạn hiện nay. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 23 - 2012, tr. 35.

thường[191]. Giống như Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 vẫn sử dụng cụm từ định tính *"phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường"* khi diễn đạt nguyên tắc định giá đất[192], trong khi pháp luật của các quốc gia tiên tiến trên thế giới không chỉ nhấn mạnh nguyên tắc bồi thường "tương xứng với thiệt hại" (*principle of equivalence*), mà còn phải chắc chắn rằng số tiền bồi thường so với thiệt hại là "không hơn, không kém" (*no more, no less*)[193]. Mặt khác, khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai hiện hành giao toàn quyền xác định giá đất cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dưới sự tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài một chủ thể đại diện cho *"tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất"* do Sở Tài nguyên và Môi trường "chọn lựa một cách ăn khớp", thì tất cả các chủ thể còn lại đều là cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan tham mưu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thiết nghĩ, với thành phần quyết định giá đất như vậy, việc định giá đất mang nặng tính chủ quan và hình thức, không thể phản ánh được tiếng nói của thị trường là điều khó tránh khỏi. Thêm nữa, vì không có nguyên tắc "công khai, minh bạch" và cũng không có các các quy định về "công bằng, dân chủ" trong trình tự, thủ tục định giá đất nên vô hình trung việc định giá đất tính bồi thường đã trở thành "việc riêng" của cơ quan hành chính nhà nước. Bàn về vấn đề này, một nghiên cứu liên quan đã chỉ ra rằng: *"Thông thường, giá đất trên bảng giá đất chỉ bằng khoảng 30% - 50% giá đất trên thị trường, hệ số của phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (phương pháp định giá đất áp dụng chủ yếu để tính giá trị bồi thường về đất) được quyết định khoảng 1,3 tới 1,7 nên giá trị bồi thường về đất chỉ bằng khoảng 50% - 60% giá trị thị trường"*[194]. Vì điều này, trên thực tế, giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất chưa đạt được sự đồng thuận cao từ phía người dân có đất bị thu hồi, là "thỏi nam châm" thu hút tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai[195]. Trong điều kiện đó, ngoài việc "bỏ khung giá đất", các quy định trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hầu như không có sự "cải tiến" theo hướng khắc phục các bất cập nói trên[196].

---

[191] Trong Phần I Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao", Đảng ta nêu rõ: *"Giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường"*.

[192] Xét về mặt hình thức, nguyên tắc định giá đất *"sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường"* của Luật Đất đai năm 2003 đã được thay thế bằng thuật ngữ *"phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường"* theo Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, thuật ngữ này cũng chỉ là một khái niệm tương đương mà không giải quyết được thấu đáo bản chất của nguyên tắc định giá đất. Xem: Điểm a khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai năm 2003 và điểm c khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai năm 2013.

[193] Phan Trung Hiền. (2022). Kinh nghiệm về chuyển dịch đất bắt buộc của một số quốc gia và những gợi ý về sửa đổi Luật Đất đai Việt Nam. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Góp ý dự thảo Luật Đất đai, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2022*, tr. 41.

[194] Đặng Hùng Võ. (2022). *Chuyển dịch đất đai: Vướng mắc và giải pháp*. Truy cập ngày 15/12/2022, từ https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/824942/chuyen-dich-dat-dai--vuong-mac-va-giai-phap.aspx

[195] Hương Giang. (2022). B*ăn khoăn từ việc thu hồi đất, xác định giá thị trường đến bồi thường, tái định cư*. Truy cập ngày 17/6/2023, từ https://thanhtra.com.vn/phap-luat/hoan-thien-the-che/ban-khoan-tu-viec-thu-hoi-dat-xac-dinh-gia-thi-truong-den-boi-thuong-tai-dinh-cu-203884.html; An Hòa. (2020). *Người dân than giá đền bù dự án cầu Mỹ Thuận 2 quá thấp!*. Truy cập ngày 17/6/2023, từ https://congan.com.vn/doi-song/tien-giang-nguoi- dan-than-gia-den-bu-du-an-cau-my-thuan-2-qua-thap_90743.html

[196] Đáng ghi nhận, điểm a khoản 1 Điều 158 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung nguyên tắc *"công khai, minh bạch"* trong việc định giá đất. Song, khoản 3 Điều 160 Dự thảo Đất đai (sửa đổi) vẫn duy trì cơ chế hành chính trong thẩm định và quyết định giá đất cụ thể.

Song song đó, quy định bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất chưa ấn định đơn giá mang tính "cụ thể" như bồi thường về đất. Theo tinh thần của pháp luật đất đai hiện hành, cũng như Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành bảng đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, công trình xây dựng, cây trồng, vật nuôi để làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất[197]. Trong điều kiện đó, hầu hết các địa phương không tiến hành khảo sát và định giá đối với các tài sản gắn liền với đất cho từng dự án mà chỉ áp đơn giá được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trong một khoảng thời gian nhất định. Đơn cử, ở Hậu Giang, từ ngày 09/01/2015 đến nay, địa phương này lần lượt sử dụng đơn giá được ban hành vào các năm 2015, 2020, 2022 để áp giá tính bồi thường về tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang[198]. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Cần Thơ, từ ngày 15/3/2015 đến nay, địa phương này lần lượt sử dụng đơn giá được ban hành vào các năm 2015, 2019, 2020 để áp giá tính bồi thường về tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ[199]. Do sự "chậm trễ" này, việc thực thi bồi thường tài sản gắn liền với đất không nhận được sự đồng tình từ phía người dân và các cơ quan kiểm soát văn bản. Minh chứng rõ nhất, Kết luận kiểm tra số 30/KL-KTrVB ngày 16/12/2019 của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp về Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi đã chỉ ra rằng: (i) Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định bảng giá cây trồng thường kéo dài nhiều năm, không cập nhật được giá thị trường, vi phạm quy định về bồi thường theo *"giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất"* tại điểm a khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013; (ii) Việc quy định mật độ cây trồng và không bồi thường cho số cây trồng ngoài mật độ cho phép là không có căn cứ pháp lý từ các văn bản quy phạm pháp luật ở trung ương, vi phạm nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản theo khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai năm 2013.

Dựa trên cách tiếp cận phổ biến của các quốc gia tiên tiến về xác định mức bồi thường khi chuyển dịch đất bắt buộc, như đã đề cập, tác giả cho rằng, nguyên tắc xác

---

[197] Điều 89 và Điều 90 Luật Đất Đai năm 2013, khoản 4 Điều 101 và khoản 5 Điều 102 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

[198] Cụ thể, Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (áp dụng từ ngày 09/01/2015 đến ngày 01/3/2020); Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (áp dụng từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/5/2022); Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (áp dụng từ ngày 09/5/20202 đến nay).

[199] Cụ thể, Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi (áp dụng từ ngày 15/3/2015 đến ngày 14/7/2019); Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi (áp dụng từ ngày 15/7/2019 đến ngày 29/9/2020); Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi là thủy sản để áp giá tính tiền bồi thường đối với nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất (áp dụng từ ngày 30/9/2020 đến nay).

định giá đất cần được quy định theo hướng định lượng, thay vì quy định "phù hợp" với giá thị trường thì nên sử dụng các cụm từ "lượng hóa", chẳng hạn như "tương đương giá thị trường". Đồng thời, để đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ và khách quan trong quá trình xác định giá tính bồi thường, Hội đồng thẩm định giá tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cần phải đảm bảo sự tham gia ít nhất của ba nhóm chủ thể: (i) Nhóm chủ thể đại diện cho lợi ích công (các chủ thể đại diện cho Nhà nước); (ii) Nhóm chủ thể đại diện cho lợi ích tư (các chủ thể có đất bị thu hồi và các tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi của họ); (iii) Nhóm chủ thể trung lập đại diện cho sự khách quan và giám sát xã hội (các chủ thể có chuyên môn trong lĩnh vực giá đất và các tổ chức có chức năng giám sát xã hội). Theo đó, do tính chất làm việc tập thể và quyết định theo đa số nên Hội đồng thẩm định giá cần phải đảm bảo ít nhất 50% số lượng thành viên có quyền biểu quyết là các chủ thể độc lập có chuyên môn trong lĩnh vực giá đất, bởi chỉ những chủ thể này mới có đủ chuyên môn để định giá đất một cách khách quan, chính xác. Mặt khác, tác giả cũng cho rằng, đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản cũng cần được xác định mang tính "cụ thể" như giá đất tính bồi thường theo từng dự án để đảm bảo tính công bằng và tương xứng.

2.5 Quyền được hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

2.5.1 Quy định pháp luật

Bên cạnh quyền được bồi thường, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi còn có quyền được hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Mặc dù Luật Đất đai năm 2013 không có quy định nào trực tiếp khẳng định quyền này trong các quyền chung của người sử dụng đất như Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)[200], tuy nhiên Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành lại quy định khá chi tiết về các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Theo khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013, các khoản hỗ trợ dành cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi bao gồm: (i) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; (ii) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở; (iii) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở; (iv) Hỗ trợ khác[201]. Trong chừng mực nào đó, các khoản hỗ trợ này tạo điều kiện cho người có đất bị thu hồi có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống, sản xuất hậu thu hồi đất. Cụ thể:

---

[200] Khoản 7 Điều 27 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ghi nhận: Người sử dụng đất có quyền *"được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai"*.

[201] Cùng điều chỉnh về vấn đề này, Điều 117 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung thêm hình thức *"hỗ trợ di dời vật nuôi"*, đồng thời chuyển hình thức bồi thường thiệt hại *"ngừng sản xuất, kinh doanh"* sang hỗ trợ và điều chỉnh tên hình hình thức *"hỗ trợ ổn định sản xuất"* thành *"hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh"*. Bên cạnh đó, điều luật này cũng chỉ rõ *"hỗ trợ tái định cư"* được áp dụng đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 7 Điều 110 của Dự thảo Luật. Ngoài ra, khoản 7 Điều 110 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng bổ sung quy định thưởng tiến độ giải phóng mặt bằng trước thời hạn nhằm động viên, khuyến khích để người có đất bị thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, rút ngắn thời gian thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư.

Một là, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất.

Về hỗ trợ ổn định đời sống, theo khoản 3 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, việc hỗ trợ ổn định đời sống cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất được quy định như sau: Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất bị thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng. Bên cạnh đó, đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất bị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng. Diện tích đất thu hồi sẽ được xác định theo từng quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền và mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

Về hỗ trợ ổn định sản xuất, theo khoản 4 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, việc hỗ trợ ổn định sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất được quy định như sau: Đối với hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp. Song, trên thực tế, hình thức bồi thường bằng đất nông nghiệp rất ít khi được thực hiện, vì vậy bản thân những người nông dân không được bồi thường bằng đất nông nghiệp cũng không cần hỗ trợ giống cây trồng hay giống vật nuôi, ngoại trừ khi họ bị thu hồi một phần đất nông nghiệp mà phần còn lại cần nhận hình thức hỗ trợ này[202]. Trong khi đó, đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh thì được hỗ trợ ổn định sản xuất bằng tiền với mức cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó. Điều này đồng nghĩa, các đối tượng sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ mà không kê khai thuế thì không thuộc đối tượng của nhóm hỗ trợ sản xuất nêu trên.

---

[202] Phan Trung Hiền. (2021). *Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất*. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, tr. 275.

Hai là, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Căn cứ vào Điều 84 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất được quy định như sau: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ mà nguồn thu nhập chính là từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Trường hợp người có đất bị thu hồi còn trong độ tuổi lao động thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

Ba là, hỗ trợ tái định cư.

Căn cứ vào Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, việc hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại điểm c khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013 được thực hiện như sau: Hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp. Như vậy, đối với hỗ trợ tái định cư, chủ thể được nhận hỗ trợ phải thỏa mãn điều kiện là hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư theo quy định và số tiền bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu. Nếu nhận nền tái định cư thì chủ thể này sẽ được hỗ trợ khoản chênh lệch, nếu không nhận nền tái định cư thì nhận thêm khoản tiền hỗ trợ tái định cư.

Bốn là, hỗ trợ khác.

Ngoài các khoản hỗ trợ nêu trên, theo Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu

hồi đất, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định các biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất bị thu hồi. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của địa phương; trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đây là quy định ủy quyền lập quy của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, về nguyên tắc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quy định theo hướng "mở rộng" những hình thức hỗ trợ khác cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhưng không được "thu hẹp" các diện hỗ trợ theo quy định của trung ương. Trên thực tế, các khoản hỗ trợ khác thông thường bao gồm: hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở, cá nhân, hộ gia đình có thân nhân là liệt sỹ, thương binh, gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ người già yếu, neo đơn, khuyết tật,… Ngoài ra, các địa phương còn có quy định về khen thưởng đối với hộ gia đình, cá nhân chấp hành giao mặt bằng trước thời hạn[203].

2.5.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Như trên phân tích, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là chính sách của Nhà nước nhằm trợ giúp cho người có đất bị thu hồi, kể cả trong trường hợp đủ hoặc không đủ điều kiện bồi thường nếu đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định, có điều kiện để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển ngoài các khoản đã bồi thường theo quy định. Về bản chất, các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện trên tinh thần trợ giúp các khó khăn của người có đất bị thu hồi theo điều kiện và tình hình của từng địa phương. Song, thực tế cho thấy, đây là một vấn đề rất quan trọng trong hoạt động thu hồi đất, được xem là biện pháp bù đắp sự chênh lệch giá đất khi bồi thường, đặc biệt là đất nông nghiệp[204]. Chính vì vậy, trong chừng mực nào đó, các khoản hỗ trợ này đóng vai trò khỏa lấp "khoảng trống" mà các quy định về bồi thường chưa giải quyết được, nhằm bù đắp thỏa đáng những thiệt hại mà người có đất bị thu hồi phải gánh chịu và giúp họ tạo lập lại cuộc sống, bảo đảm cuộc sống lâu dài về sau. Tuy nhiên, xét về mặt lý luận lẫn thực tiễn, các quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đang cho thấy một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, về xác định các khoản hỗ trợ, các nhà làm luật đang có sự "nhầm lẫn" giữa khái niệm "bồi thường" và "hỗ trợ". Có thể thấy, *"bồi thường"* là khái niệm mang bản chất dân sự, kinh tế, thể hiện tính công bằng, ngang giá theo quy luật "chủ thể nào gây thiệt hại, chủ thể đó phải bồi thường", "thiệt hại đến đâu, bồi thường đến đó"[205].

---

[203] Phan Trung Hiền. (2021). *Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất*. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, tr. 289-290.

[204] Phan Trung Hiền (Chủ biên). (2017). *Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng*. Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 326.

[205] Phan Trung Hiền. (2016). Vấn đề xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Trong Phan Trung Hiền (Chủ biên), *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*. Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, tr. 126.

Trong khi đó, *"hỗ trợ"* có bản chất là giúp đỡ, mang tính chất xã hội, nhân đạo, thể hiện việc cộng thêm vào nên không đòi hỏi tính tương xứng như bồi thường. Đáng tiếc, Luật Đất đất đai năm 2013 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn đang "nhầm lẫn" giữa hai khái niệm này trong việc xác định các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể, Điều 83 Luật Đất đai năm 2013 quy định các hình thức hỗ trợ nhưng mang bản chất bồi thường như hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Nếu đứng trên quan điểm xác định thiệt hại thì tất cả những yếu tố trên mang bản chất thiệt hại: thu hồi đất làm mất đất sản xuất nông nghiệp và xáo trộn đời sống, sản xuất, dẫn đến việc phải chuyển đổi nghề. Mặt khác, như đã đề cập, về nguyên tắc, Luật Đất đai năm 2013 xác định thiệt hại từ sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân bị ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường, tuy nhiên theo hướng dẫn của Chính phủ thì thiệt hại nêu trên chỉ được xem xét hỗ trợ. Trong khi đó, ở các quốc gia tiên tiến, khi Nhà nước trưng mua đất thì chỉ có một chế định duy nhất gọi là "bồi thường và tái định cư" *(compensation and resettlement)*, hoàn toàn không có các quy định về "hỗ trợ"[206]. Chính vì vậy, sự lẫn lộn nhập nhằng này tất yếu dẫn đến sự bất bình đẳng và tiêu cực trong quan hệ thu hồi đất, làm cho mối quan hệ giữa Nhà nước và chủ thể có đất bị thu hồi dễ trở nên căng thẳng.

Từ những phân tích trên, tác giả cho rằng, tất cả các thiệt hại do hoạt động thu hồi đất gây ra nên được quy về một mối là áp dụng quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, các nhà làm luật cần chuyển hình thức *"hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất", "hỗ trợ việc làm"* thành các khoản *"bồi thường để ổn định đời sống, sản xuất", "bồi thường do mất việc làm vì bị thu hồi đất"* để trả về đúng bản chất của vấn đề. Thiết nghĩ, cụm từ "hỗ trợ" chỉ nên áp dụng trong trường hợp "không đủ tính pháp lý" để được xét bồi thường hoặc đối tượng chính sách có đất bị thu hồi hoặc nhà đầu tư có thiện ý "hỗ trợ thêm" cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất như hỗ trợ về học phí cho con em người bị thu hồi đất, chi phí bảo hiểm y tế, giới thiệu việc làm, dạy nghề, cung cấp vật tư máy móc cơ bản để giúp người dân tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Có như vậy, cách thức xây dựng và thực thi các quy định pháp luật mới thực sự đảm bảo tính công bằng, tương xứng trong mọi trường hợp. Điều này cũng bám sát tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là *"giải quyết các vấn đề xã hội, tạo sự bình đẳng hơn giữa các chủ thể sử dụng đất"*[207].

Thứ hai, về chính sách hỗ trợ, hầu hết các khoản hỗ trợ đều được "tiền tệ hóa", quan hệ giữa Nhà nước và người bị thu hồi đất có tính chất "mua đứt - bán đoạn". Do nhiều nguyên nhân khác nhau, việc bồi thường, hỗ trợ ở một số địa phương được thực

---

[206] Phan Trung Hiền. (2022). Kinh nghiệm về chuyển dịch đất bắt buộc của một số quốc gia và những gợi ý về sửa đổi Luật Đất đai Việt Nam. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Góp ý dự thảo Luật Đất đai, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2022*, tr. 41.

[207] Phần I Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

hiện chủ yếu theo phương thức nhận trả tiền một lần[208], dẫn đến khả năng chuyển đổi nghề thấp, chưa bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế[209]. Trên thực tế, không ít trường hợp sau khi được thanh toán một khoản tiền lớn cùng lúc, không có sự hướng dẫn về cách sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ sao cho hiệu quả, người dân đã sử dụng số tiền này để chi tiêu, mua sắm bất hợp lý vào mục đích sinh hoạt, tiêu dùng cá nhân, tiêu xài hoang phí vào những cuộc ăn chơi vô bổ hoặc bị lừa đầu tư vào các kế hoạch lừa đảo[210]. Thêm nữa, nếu số tiền bồi thường, hỗ trợ được trả cho nam chủ hộ, nhu cầu của phụ nữ và trẻ em có thể bị bỏ qua khi số tiền trên biến mất, gây tổn hại đến sức khỏe và phúc lợi của gia đình[211]. Kết quả là, sau một thời gian chi tiêu hết số tiền trên, đại bộ phận những hộ dân này rơi vào tình cảnh "nghèo đói" do không còn đất để tạo sinh kế, mầm mống tội phạm cũng phát sinh từ đây. Mặt khác, một vấn đề nữa cũng đặt ra là pháp luật điều chỉnh về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói chung và quyền của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi nói riêng rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Trong khi đó, không phải người dân nào cũng có đủ điều kiện và khả năng để tiếp cận, nắm bắt và hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này. Vì lẽ đó, thiết nghĩ, những người dân nói trên rất cần nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia pháp lý để hiểu rõ mọi khía cạnh của các quy định liên quan đến quyền, lợi ích của mình.

Vì vậy, theo quan điểm của tác giả, các nhà lập pháp cần phải xem xét lại các chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để giải quyết bài toán cân bằng lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài của người dân có đất bị thu hồi. Thiết nghĩ, nếu có thêm quy định về "hỗ trợ pháp lý và hướng dẫn sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ" cho người dân có đất bị thu hồi sẽ đảm bảo hơn tính công bằng và hiệu quả trong hoạt động thu hồi đất. Về cơ bản, người có đất bị thu hồi là nhóm yếu thế trong quan hệ thu hồi đất, do đó để đảm bảo tính công bằng, thiết nghĩ, pháp luật cần ghi nhận sự tham gia của một hoặc một số chủ thể có chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật giữ vai trò hỗ trợ pháp lý cho các chủ thể có đất bị thu hồi trong hoạt động thu hồi đất. Thêm vào đó, việc cung cấp hướng dẫn sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ cũng là giải pháp thích hợp giúp người dân có thể quản trị tốt hơn số tiền được thanh toán, từ đó thoát khỏi vòng tròn khép kín "đô thị hóa - nghèo đói - bất ổn xã hội" hậu thu hồi đất. Theo đó, tác giả cũng cho rằng, pháp luật cần

---

[208] Xem: Hoàng Thị Thu Phương. (2017). Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình. *Tạp chí Dân chủ và pháp luật*, số 10 - 2017, tr. 62.

[209] Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho thấy, trung bình 100 lao động bị thu hồi đất thì chỉ có 19 người dùng tiền đền bù để đi học nghề (chiếm 19%) và trong số lao động học nghề thì có khoảng 45% tìm được việc làm, còn lại là vẫn ở tình trạng thất nghiệp. Xem: Trang Tạp chí Giáo dục. (2019). *Chính sách giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất*. Truy cập ngày 19/7/2023, từ https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/dao-tao-viec-lam/dao-tao-viec-lam/chinh-sach-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-bi-thu-hoi-dat-57.html

[210] Xem: Lê Thị Nguyện. (2012). Những hệ lụy từ công trình thủy điện Bình Điền đến cuộc sống của cộng đồng dân cư ở khu tái định cư Bồ Hòn, thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế, vấn đề đặt ra. *Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục*, số 4 - 2012, tr. 70.

[211] FAO. (2008). *Compulsory Acquisition of Land and Compensation*. Rome, pp. 40. (If compensation is paid to the male head of the household, the needs of women and children may be ignored as the money vanishes, to the detriment of the family's health and welfare).

quy định cơ quan thu hồi đất có trách nhiệm chi trả chi phí trợ giúp pháp lý và cung cấp hướng dẫn sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

2.6 Quyền được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

2.6.1 Quy định pháp luật

Quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở hợp pháp là một trong những quyền cơ bản được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 và cụ thể hóa thành Luật Nhà ở năm 2014[212]. Vì lẽ đó, khi tiến hành chuyển dịch đất bắt buộc, Nhà nước phải có trách nhiệm xây dựng chính sách tái định cư để người có đất bị thu hồi tìm được nơi ở mới trong trường hợp bị "giải tỏa trắng". Tương tự quyền được hỗ trợ, Luật Đất đai năm 2013 không có quy định nào trực tiếp khẳng định quyền được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong các quyền chung của người sử dụng đất như Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tuy nhiên Luật Đất đai hiện hành và các văn bản hướng dẫn lại quy định khá chi tiết về lập và thực hiện dự án tái định cư, bố trí tái định cư cũng như điều kiện để được xét tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Thông qua cách hiểu về thuật ngữ "tái định cư"[213] và các quy định nội dung điều chỉnh về vấn đề này, trong khuôn khổ đề tài có thể thấy, chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở hoặc hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện bồi thường về đất ở mà không còn chỗ ở nào khác. Cụ thể:

Một là, thuộc diện tái định cư.

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu thuộc trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân đó không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư mà không có nhu cầu nhận đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì được Nhà nước bồi thường bằng tiền. Như vậy, theo tinh thần của quy định trên, khi bị thu hồi đất ở hợp pháp mà phải di chuyển chỗ ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi thì hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được bố trí tái định cư bằng việc giao đất ở, nhà ở hoặc bằng tiền. Đối chiếu với khoản 4 Điều 110 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), có thể thấy, Dự thảo Luật không quy định cụ thể về điều kiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân cụ thể như quy định của pháp luật hiện hành[214].

---

[212] Khoản 1 Điều 22, khoản 1 Điều 32 Hiến pháp năm 2013 và Điều 4 Luật Nhà ở năm 2014.

[213] Khoản 49 Điều 3 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

[214] Khoản 4 Điều 110 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định: *"Hộ gia đình, cá nhân có đất ở khi Nhà nước thu hồi đất đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định tại Điều 94 của Luật Đất đai mà phải di chuyển chỗ ở thì được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư".*

Hai là, thuộc diện xét mua nền tái định cư.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định nêu trên, hộ gia đình đang sử dụng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình. Về cơ bản, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã luật hóa các nội dung trên tại khoản 4 và khoản 5 Điều 110.

2.6.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Có thể thấy, thu hồi đất tuy đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhưng lại ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên nhiều phương diện, trong đó có ảnh hưởng về "nơi ăn chốn ở" của người dân. Với quan niệm truyền thống của người Việt Nam có "an cư" mới "lạc nghiệp", chính sách tái định cư vừa thể hiện sự công bằng, rõ ràng của Nhà nước đối với người bị thu hồi đất, vừa thể hiện tính nhân văn của Đảng và Nhà nước trong việc quan tâm tạo lập chỗ ở ổn định cho người dân sau khi di dời. Thời gian qua, những quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này ngày càng hoàn thiện và được áp dụng hiệu quả trên thực tế, qua đó góp phần chứng minh sự hài hòa, cân bằng về lợi ích giữa Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư, đồng thời khẳng định Việt Nam có một môi trường đầu tư lành mạnh, có lợi cho nhà đầu tư và phúc lợi xã hội cho những người dân bị ảnh hưởng vẫn được bảo đảm thực hiện. Dẫu vậy, việc thực thi các quy định về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất còn gặp phải một số vướng mắc sau:

Thứ nhất, về điều kiện để được xét tái định cư, điều kiện "không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi" chưa được hướng dẫn cụ thể. Như đã trình bày, theo quy định của pháp luật hiện hành, một trong các điều kiện để được xét tái định cư là hộ gia đình, cá nhân *"không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi"*. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các văn bản quy phạm pháp luật ở trung ương vẫn chưa giải thích cụ thể quy định này, dẫn đến nhiều cách hiểu và thực hiện khác nhau trong quá trình xét tái định cư ở các địa phương. Cụ thể, theo cách hiểu thứ nhất, để xem xét điều kiện trên thì chỉ kiểm tra đối với chủ hộ, tức là người

có tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi mà không kiểm tra điều kiện này đối với tất cả các thành viên của hộ gia đình[215]. Theo cách hiểu thứ hai, nếu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện người sử dụng đất là cá nhân thì chỉ xét riêng đối với cá nhân đó, nếu là hộ thì xét tất cả thành viên của hộ[216]. Điều này có khả năng dẫn đến sự không thống nhất trong quá trình áp dụng pháp luật tại các địa phương và tạo sự không công bằng giữa các hộ dân trong cùng một dự án và giữa các dự án với nhau. Hơn nữa, cả hai cách hiểu trên và quy định pháp luật hiện hành cũng như Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đều chưa giải quyết được một tình huống xảy ra trên thực tế đó là trong trường hợp xét tái định cư cho chủ hộ hoặc cá nhân bị thu hồi đất, đối tượng này đủ điều kiện để được giao nền tái định cư hoặc hỗ trợ mua nền tái định cư nhưng lại chết trước khi có quyết định giao nền tái định cư thì sẽ giải quyết như thế nào[217].

Để tháo gỡ vướng mắc này, thiết nghĩ, văn bản trung ương cần phải hướng dẫn cụ thể về điều kiện *"không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi"* để tất cả các địa phương cùng thống nhất áp dụng, tránh tình trạng so bì giữa các địa phương. Theo quan điểm của tác giả, việc hiểu và thực hiện theo cách hiểu thứ hai như đã nêu trên sẽ hợp lý hơn, tránh tình trạng người dân có đất bị thu hồi lợi dụng chính sách tái định cư của Nhà nước, đồng thời có thể giảm bớt gánh nặng cho chính quyền địa phương trong việc tạo lập quỹ đất, quỹ nhà tái định cư. Theo đó, nếu đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì xét tái định cư tất cả các thành viên trong hộ gia đình; nếu đất thuộc quyền sử dụng của cá nhân thì chỉ xét tái định cư cá nhân đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, trong trường hợp sau khi đã xét xong điều kiện về tái định cư, đối tượng được xét đủ điều kiện để được tái định cư nhưng sau đó chết thì vẫn phải tiếp tục thực hiện việc giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư cho người thừa kế hợp pháp của đối tượng này, vì đây là quyền lợi chính đáng của họ.

Thứ hai, về tiến độ xây dựng và chất lượng khu tái định cư, pháp luật chưa có cơ chế kiểm soát và chế tài xử lý trong việc triển khai thực hiện các dự án tái định cư. Khoản 1 và khoản 3 Điều 85 Luật Đất đai năm 2013 quy định: *"Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất"*, *"Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư"*. Có thể thấy, đây là quy định "thấu tình đạt lý", vừa thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến việc ổn định đời sống của người dân, vừa là nguyện vọng chính đáng của người dân khi Nhà nước thu hồi đất. Song, trên thực tế, do không có sẵn nhà ở, đất ở tái định cư hoặc thiếu nguồn vốn dành cho việc xây dựng các khu tái định cư nên nhiều dự án đã triển khai "ngược lại" quy

[215] Trần Vang Phủ. (2023). Hoàn thiện chế định tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 7 - 2023, tr. 19.
[216] Trần Vang Phủ. (2023). Hoàn thiện chế định tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 7 - 2023, tr. 19.
[217] Xem: Trần Lê. (2020). *Người đã chết vẫn chưa nhận được đất tái định cư tại Thanh Hoá*. Truy cập ngày 20/7/2023, từ https://dantri.com.vn/ban-doc/nguoi-da-chet-van-chua-nhan-duoc-dat-tai-dinh-cu-tai-thanh-hoa-20200911111359140.htm

định trên, tức là lập và thực hiện khu tái định cư song song hoặc sau khi thu hồi đất[218]. Trong điều kiện đó, để người sử dụng đất ở bị "giải tỏa trắng" bàn giao mặt bằng, các địa phương đã bố trí những trường hợp này vào khu tạm cư hoặc hỗ trợ cho họ một khoản tiền "tạm cư" trong thời gian chờ hoàn thành cơ sở hạ tầng của khu tái định cư. Diễn ra từ trước khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực và vẫn tồn tại cho đến nay, thực trạng khu tái định cư chưa "sẵn sàng định cư"[219] không những xáo trộn cuộc sống thường nhật của người dân, mà còn khiến họ phải chịu thêm phần thiệt thòi về tài chính khi nhận đất tái định cư. Bởi lẽ, giá đất tính tiền bồi thường và giá đất tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư được xác định vào thời điểm thực hiện các công việc tương ứng, đồng thời phương pháp xác định giá đất thường cũng không giống nhau[220]. Vì vậy, người dân gần như gánh chịu hết phần thiệt thòi khi giá đất tính tiền bồi thường thấp nhưng giá đất nộp tiền sử dụng đất khi nhận đất tái định cư lại cao.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 85 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định: *"Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền"*[221]. Đây là quy định thể hiện rõ nét tính nhân văn của cơ quan lập pháp trong việc định ra nguyên tắc "an cư" cho người dân hậu thu hồi đất. Song, trong những năm qua, tình trạng khu tái định cư sau khi đã giao đất hoặc nhà ở cho người bị thu hồi đất vào ở nhưng hệ thống hạ tầng của khu tái định cư không đảm bảo về chất lượng đã và đang diễn ra. Thực tế đã chứng minh, không ít khu tái định cư không chỉ thiếu nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu như hệ thống đường giao thông, đèn chiếu sáng, cây xanh, hệ thống thoát nước thải, mà còn thiếu cả nước sạch, điện sinh hoạt, điển hình như khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hưng Phú 1 tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ[222] hay khu tái định cư Đông chùa Bình An tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định[223]. Bên cạnh đó, một số khác khu tái định cư sau một thời gian ngắn sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, điển hình là các khu tái định cư ở Hà Nội như: Đền Lừ, Bắc Linh Đàm, Trung Hòa - Nhân Chính, Nam Trung Yên[224]. Thêm

---

[218] Nguyễn Thị Kim Phượng và Đặng Anh Quân. (2019). Thực trạng xây dựng và chất lượng khu tái định cư nhìn từ thực tiễn áp dụng pháp luật tại tỉnh Bình Dương. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 1 - 2019, tr. 56.

[219] Huy Thịnh. (2018). *Nỗ lực xóa tạm cư cho dân Thủ Thi*êm. Truy cập ngày 30/6/2022, từ https://www.tienphong.vn/xa-hoi/no-luc-xoa-tam-cu-cho-dan-thu-thiem-1294932.tpo

[220] Khả Vân. (2023). *Nghịch lý chênh lệch giá đất tái định cư và giá bồi thường*. Truy cập ngày 30/6/2023, từ https://dantri.com.vn/ban-doc/nghich-ly-chenh-lech-gia-dat-tai-dinh-cu-va-gia-boi-thuong-20230330075551848.htm

[221] So với Luật Đất đai năm 2013, Điều 109 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có sự cụ thể hơn về các điều kiện xây dựng khu tái định cư (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền) và thứ tự ưu tiên lựa chọn địa điểm tái định cư (tại địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi, đến địa bàn cấp huyện nơi có đất bị thu hồi, rồi mới đến địa bàn khác có điều kiện tương đương).

[222] Chí Điển. (2022). Cần Thơ: *Cám cảnh người dân khu tái định cư 10 năm sống không điện, nước*. Truy cập ngày 30/6/2023, từ https://www.quochoitv.vn/can-tho-cam-canh-nguoi-dan-khu-tai-dinh-cu-10-nam-song-khong-dien-nuoc

[223] Văn Lưu. (2023). *Người dân tái định cư mỏi mòn chờ nước sạch và điện*. Truy cập ngày 30/6/2023, từ https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=27&macmp=27 &mabb=260268

[224] Anh Văn. (2021). *Hà Nội: Hàng loạt khu nhà tái định cư xuống cấp trầm trọng*. Truy cập ngày 30/6/2023, từ https://truyenhinhvov.vn/ha-noi-hang-loat-khu-nha-tai-dinh-cu-xuong-cap-tram-trong-164210407010310587.htm

vào đó, thực tế cũng cho thấy, việc thiết kế, xây dựng các khu tái định cư chưa thật sự quan tâm đến phong tục, tập quán và văn hóa của các cộng đồng người dân tộc thiểu số, đặc biệt là việc thiếu quy hoạch các công trình phụ như nhà bếp, nhà vệ sinh. Đơn cử, tại khu tái định cư An Khê - Kanak Gia Lai trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, người dân cho rằng khi quy hoạch đã không tính toán khoảng cách từ nhà vệ sinh với nhà ở, dẫn tới xây quá sát với nhà ở gây ô nhiễm, không phù hợp với phong tục của người dân tộc thiểu số là nhà vệ sinh phải cách xa nhà ở[225]. Bởi vậy, người dân thường mang tâm lý e ngại khi lựa chọn sinh sống tại các khu tái định cư và đây cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh hiện tượng "bán lúa non" - chuyển nhượng suất tái định cư là đất ở khi chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất[226].

Vì thế, để nhà tái định cư thật sự là nơi "an cư lạc nghiệp" cho những người dân vốn đã chịu nhiều thiệt thòi khi bị thu hồi đất, Luật Đất đai cần quy định người được bồi thường bằng đất ở, nhà ở tái định cư được kiểm tra về chất lượng của hệ thống hạ tầng trong khu tái định cư trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Đồng thời, tác giả cũng cho rằng, văn bản trung ương cần quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại khu tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi thuộc diện tái định cư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất có hiệu lực. Mặt khác, các nhà làm luật cũng phải xác định rõ chế tài đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng cũng như những tiêu chí tốt đẹp đã đặt ra khi lập và thực hiện dự án tái định cư. Đây là tiền đề cho các địa phương chủ động hơn trong việc thực tiễn hóa các nguyên tắc về lập, thực hiện dự án tái định cư mà văn bản trung ương đã đặt ra, qua đó bảo đảm tinh thần được đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là: *"Sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ"*[227].

2.7 Quyền được nhận chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đúng hạn theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

2.7.1 Quy định pháp luật

Để việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đạt hiệu quả cao, thể hiện sự tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi, Luật Đất đai năm 2013 ra đời, lần đầu tiên, quy định về thời hạn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, khoản 1 Điều 93 Luật Đất đai

---

[225] Nguyễn Lâm Thành, Nguyễn Anh Phong, Vũ Huy Phúc, Phạm Thị Thu Hà và Nguyễn Mai Linh. (2019). Chính sách hậu tái định cư đối với dân tộc thiểu số ở một số dự án thủy điện ở nước ta hiện nay. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 18 - 2019, tr. 48.

[226] Xem: Phan Trung Hiền và Phạm Hồng Du. (2018). Chuyển nhượng suất tái định cư là đất ở chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 1 - 2018, tr. 43-49.

[227] Mục 2.3 Phần IV Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

hiện hành quy định: *"Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi"*. Về cơ bản, tinh thần của quy định nói trên tiếp tục được tái khẳng định tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tuy nhiên điểm a khoản 3 Điều 93 Dự thảo Luật đã điều chỉnh cụm từ *"quyết định thu hồi đất"* bằng *"quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư"* để đảm bảo tính phù hợp với khoản 5 Điều 85 của Dự thảo Luật[228]. Điều đó cho phép nghĩ rằng, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, trên nguyên tắc, có quyền được nhận chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đúng hạn theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mặc dù vậy, khoản 2 Điều 93 Luật Đất đai hiện hành cũng nói thêm: *"Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả"*. Dẫu sao, phải thừa nhận rằng, về phía chủ thể có thẩm quyền, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đúng hạn là nguyên tắc; chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ chỉ là ngoại lệ và phải bị áp dụng chế tài khi chi trả chậm[229].

Bên cạnh đó, trong khung cảnh hiện hành, pháp luật cũng đưa ra giải pháp tình thế trong trường hợp xảy ra trở ngại chủ quan hoặc khách quan làm cho người có đất bị thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ vào thời điểm chi trả. Cụ thể, theo khoản 3 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013 thì: *"Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước"*. Đồng thời, theo khoản 3 Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì: *"Trường hợp diện tích đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất mà chưa giải quyết xong thì tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất đang tranh chấp đó được chuyển vào Kho bạc Nhà nước chờ sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho người có quyền sử dụng đất"*. Như vậy, theo pháp luật đất đai hiện hành, trong trường hợp xảy ra trở ngại chủ quan và khách quan làm cho người bị thu hồi đất không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ vào thời điểm chi trả thì có chung giải pháp xử lý là chuyển vào Kho bạc Nhà nước. Trong khi đó, cùng điều chỉnh về cách thức giải quyết số tiền nêu trên trong trường hợp người có đất bị thu hồi không nhận, khoản 4 Điều 93 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lựa chọn giải pháp *"gửi vào tài khoản*

---

[228] Cụ thể, theo điểm a khoản 3 Điều 69 Luật Đất đất đai năm 2013 thì quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được ban hành trong cùng một ngày. Trong khi đó, theo tinh thần của khoản 5 Điều 85 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thời điểm ban hành hai quyết định nói trên là khác nhau, tùy từng trường hợp cụ thể.

[229] Ở các giai đoạn khác nhau, cách tính số tiền trả thêm do chậm trả cũng khác nhau, phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển của Luật Quản lý thuế.

tiền gửi của Chủ đầu tư mở tại ngân hàng thương mại mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ theo lãi suất không kỳ hạn". Quy định này gợi nhớ lại giải pháp xử lý vấn đề nêu trên trong thời kỳ Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành[230].

2.7.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Một cách khái quát, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn đã quy định cụ thể về thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, đồng thời đưa ra các trường hợp ngoại lệ cũng như giải pháp xử lý trong trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chậm chi trả hoặc có trở ngại khách quan và chủ quan làm cho người có đất bị thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ vào thời điểm chi trả. Quy định này một mặt bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người có đất bị thu hồi, mặt khác tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình trong việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Theo đánh giá của tác giả, đây là bước tiến quan trọng trong kỹ thuật lập pháp, đặt nền móng cho việc nhìn nhận tầm quan trọng của tính hiệu quả và kịp thời trong việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Mặc dù vậy, xét về mặt lý luận lẫn thực tiễn, các quy định về chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất còn bộc lộ một số hạn chế sau:

Thứ nhất, về nguyên tắc chi trả, pháp luật chưa xây dựng nguyên tắc trong chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Hiện nay, khoản 1 và khoản 2 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013 chỉ quy định thời hạn phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ (30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất có hiệu lực) và chế tài chậm trả do lỗi của chủ thể có trách nhiệm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ (trả thêm khoản tiền do chậm nộp). Điều này đồng nghĩa, pháp luật đất đai hiện hành chưa xác định rõ trách nhiệm hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong bao nhiêu lần và số tiền tối thiểu phải trả trong đợt đầu trước khi yêu cầu người dân bàn giao mặt bằng là bao nhiêu phần trăm hay thời gian chậm trả tối đa là bao nhiêu ngày. Trong khi đó, theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019, mức phạt đối với trường hợp chậm chi trả hiện nay nhìn chung là không cao (0,03%/ngày)[231], thậm chí còn thấp hơn mức lãi suất ngân hàng[232]. Chính vì vậy, thực tế phát sinh nhiều trường hợp chủ đầu tư lợi dụng quy định pháp luật để chậm ứng vốn trong việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ[233] hoặc chủ thể có trách nhiệm bồi thường chỉ chi trả một phần nhỏ trong

---

[230] Cụ thể, trong giai đoạn áp dụng Luật Đất đai năm 2003, khoản 3 Điều 58 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai đã ghi nhận việc chuyển khoản tiền chi trả vào tài khoản riêng mở tại Ngân hàng trong trường hợp người bị thu hồi đất không nhận tiền chi trả về bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, pháp luật lại không đề cập cụ thể việc gửi vào tài khoản ngân hàng nào và tiền lãi của số tiền gửi sẽ ra sao, dẫn đến phát sinh khó khăn trên thực tế.

[231] Theo khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế năm 2019, từ ngày 01/7/2020, nếu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ so với thời gian quy định thì người có đất bị thu hồi sẽ được nhận thêm một khoản tiền như sau: số tiền chậm trả x 0,03% x số ngày chậm trả.

[232] Xem: Trà My. (2023). *Lãi suất ngân hàng hôm nay 14.6: Trọn bộ lãi suất ngân hàng cao nhất*. Truy cập ngày 14/6/2023, từ https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-146-tron-bo-lai-suat-ngan-hang-cao-nhat-1197674.ldo

[233] Xem: Đoàn Bổng. (2019). *Thành phố ở Hải Dương đau đầu vì dân đòi tiền chậm bồi thườ*ng. Truy cập ngày 14/6/2023, từ https://vietnamnet.vn/thanh-pho-o-hai-duong-dau-dau-vi-dan-doi-tien-cham-boi-thuong-551992.html

tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ và chấp nhận chịu phạt[234]. Thêm nữa, theo quan điểm của tác giả, việc áp dụng mức lãi suất chậm trả theo quy định của Luật Quản lý thuế chỉ phù hợp trong khoảng thời gian ngắn, bởi lẽ theo quy định hiện hành, Chứng thư thẩm định giá chỉ có hiệu lực trong thời hạn 06 tháng[235]. Vô hình trung, điều này ít nhiều làm cho số tiền bồi thường, hỗ trợ tại thời điểm người dân nhận được bị "trượt giá" so với thời điểm quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tác giả cho rằng, Luật Đất đai (sửa đổi) cần bổ sung nguyên tắc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, tác giả kiến nghị khoản 3 Điều 93 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nên bổ sung như sau: *"Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi trong một lần. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì phải thanh toán ít nhất 50% tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi trong thời gian trên và áp dụng lãi suất ngân hàng trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả"*. Đồng thời, để chặt chẽ hơn, các nhà làm luật cũng cần bổ sung vào quy định này thời gian chậm trả tối đa là 06 tháng và phải có biện pháp xử phạt lũy tiến đối với nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường khi hết thời hạn chậm trả mà vẫn không chịu chi trả tiền cho người bị thu hồi đất. Quy định như vậy mới đảm bảo được giá trị và phát huy hiệu quả khoản tiền mà người dân bị thu hồi được nhận.

Thứ hai, về cách thức xử lý đối với các trường hợp người có đất bị thu hồi không nhận tiền vào thời điểm chi trả, cách thức xử lý chưa hướng tới việc bảo vệ tối đa quyền lợi của người có đất bị thu hồi. Như đã đề cập, theo quy định hiện hành, trong trường hợp người có đất bị thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ hoặc diện tích đất bị thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất mà chưa giải quyết xong thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào Kho bạc Nhà nước. Tất nhiên, phải thừa nhận rằng, ở một góc độ nào đó, quy định này cũng có điểm tiến bộ vì số tiền gửi rõ ràng, minh bạch. Tuy vậy, theo quan điểm của tác giả, quy định hiện nay chưa cho thấy trách nhiệm bảo vệ tối đa quyền lợi cho người có đất bị thu hồi của Nhà nước. Bởi lẽ, ở góc độ của người có đất bị thu hồi, khi các khoản tiền nói trên được chuyển vào Kho bạc Nhà nước thì số tiền này không thay đổi qua thời gian vì Kho bạc Nhà nước không có chế độ lãi suất. Trong khi đó, trên thực tế, một số địa phương đã sử dụng nguồn kinh phí được lưu giữ trong Kho bạc Nhà nước để gửi vào các ngân hàng nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương[236]. Theo lý lẽ của sự công bằng, từ thời điểm người dân buộc phải bàn giao đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì số tiền nói trên phải được xác định là của họ

---

[234] Phan Trung Hiền. (2016). Điều tiết và cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, chủ đầu tư và người dân khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 20 - 2016, tr. 45.

[235] Khoản 7 Mục II Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 05, 06 và 07.

[236] Xem: Khánh Huyền. (2019). *Kho bạc ứ đọng hàng trăm ngàn tỷ tại ngân hàng*. Truy cập ngày 14/6/2023, từ https://tienphong.vn/kho-bac-u-dong-hang-tram-ngan-ty-tai-ngan-hang-post110 4152.tpo

cho dù bất kỳ chủ thể nào được giao "tạm giữ". Mặt khác, không nói về hoa lợi, lợi tức phát sinh từ số tiền này mà chỉ nói về mức độ "trượt giá" thì quy định trên cũng hoàn toàn đem đến bất lợi cho người sử dụng đất. Bởi vậy, vô hình trung, cách xử lý này làm gia tăng căng thẳng, bất đồng giữa bên thu hồi đất và bên có đất bị thu hồi, nhất là trong trường hợp yêu cầu về thay đổi giá đất tính bồi thường của người có đất bị thu hồi không được chấp thuận.

Cùng điều chỉnh về vấn đề người có đất bị thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, khoản 4 Điều 93 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định: *"Tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tiền gửi của Chủ đầu tư mở tại ngân hàng thương mại mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ theo lãi suất không kỳ hạn".* Nếu quy định này nói rõ là tiền lãi sẽ nhập vào vốn của số tiền gửi thì trong trường hợp này người có đất bị thu hồi nhưng chưa chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ sẽ có cơ hội nhận được số tiền cao hơn do lãi suất ngân hàng từ số tiền "của chính mình" phát sinh từ trong tài khoản đó. Do vậy, theo quan điểm của tác giả, thay vì gửi vào Kho bạc Nhà nước, số tiền bồi thường, hỗ trợ nên được gửi vào tài khoản tiền gửi của Chủ đầu tư mở tại ngân hàng thương mại mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ theo lãi suất không kỳ hạn đến khi người có đất bị thu hồi nhận hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong tranh chấp về quyền sử dụng đất thì trả cho người dân số tiền trên và phần lãi suất theo quy định. Điều này giúp cho người bị thu hồi đất có cơ hội nhận được số tiền bồi thường, hỗ trợ cao hơn do lãi suất từ số tiền "tạm gửi", qua đó bù đắp được các tổn thất xảy ra do sự "trượt giá" vốn có của tiền tệ trong trường hợp khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

2.8 Quyền khiếu nại, khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

2.8.1 Quy định pháp luật

Ở Việt Nam, khiếu nại là quyền hiến định, được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận trực tiếp tại khoản 1 Điều 30: *"Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân"*. Song song đó, khiếu kiện là quyền pháp định, được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận gián tiếp thông qua quyền được bảo vệ bởi Tòa án tại khoản 3 Điều 102: *"Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"*. Với mong muốn bảo vệ và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trước tác động của các quyết định hành chính, hành vi hành chính bất hợp pháp trong lĩnh vực đất đai, pháp luật đất đai ghi nhận quyền khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai nói chung và trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói riêng trên cơ sở pháp luật khiếu nại và tố tụng hành chính để người sử dụng đất thực hiện các quyền hợp hiến và hợp pháp của mình. Cụ thể, khoản 1 Điều 204 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 235 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định: *"Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai"*. Đây là cơ sở pháp

lý quan trọng để người có đất bị thu hồi "phản kháng" các quyết định hành chính, hành vi hành chính "tiêu cực" trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trên cơ sở khoản 1 Điều 204 Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đối tượng của khiếu nại, khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ bản tương đồng nhau về tính chất, là các quyết định hành chính được ban hành và hành vi hành chính được thực hiện trong quá trình này. Cụ thể, quyết định hành chính là đối tượng khiếu nại, khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm[237]: (i) Quyết định kiểm đếm bắt buộc; (ii) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; (ii) Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (iv) Quyết định thu hồi đất; (v) Quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Ngoài ra, quyết định giải quyết khiếu nại từ các quyết định trên có thể là đối tượng của việc khiếu nại lần hai hoặc đối tượng của hoạt động khởi kiện vụ án hành chính. Bên cạnh đó, hành vi hành chính là đối tượng khiếu nại, khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm[238]: (i) Không thông báo trước cho người có đất bị thu hồi; không công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (ii) Không thực hiện đúng quy định về tổ chức lấy ý kiến đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (iii) Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng đối tượng, diện tích, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi; làm sai lệch hồ sơ thu hồi đất; xác định sai vị trí và diện tích đất bị thu hồi trên thực địa; (iv) Thu hồi đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thêm vào đó, khoản 2 Điều 204 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 2 Điều 235 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định: *"Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính".* Theo đó, người có đất bị thu hồi có quyền lựa chọn khiếu nại đến cơ quan hành chính nhà nước hoặc khiếu kiện đến Toà hành chính khi có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo Luật Khiếu nại năm 2011 gồm có khiếu nại lần đầu và lần hai, người đã được giải quyết khiếu nại mà không đồng ý thì có thể khởi kiện đến Tòa hành chính nếu còn thời hiệu khởi kiện[239]. Trong khi đó, việc khiếu kiện được thực hiện theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015 gồm có giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm, người đã được giải quyết khiếu kiện phải chấp hành phán quyết của Tòa hành chính, không có

[237] Xem: Khoản 8 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011, khoản 1 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.
[238] Xem: Khoản 9 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011, khoản 3 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và khoản 4 Điều 97 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
[239] Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011.

quyền khiếu nại[240]. Qua đó cho thấy, người có đất bị thu hồi có quyền chủ động lựa chọn một trong hai con đường là khiếu nại hoặc khiếu kiện từ những bước đầu để "phản kháng" quyết định hành chính, hành vi hành chính về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, pháp luật nước ta quy định theo hướng bắt buộc phải lựa chọn giữa khiếu nại và khiếu kiện. Do đó, nếu người có đất bị thu hồi không lựa chọn cơ quan giải quyết thì sẽ Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho họ[241].

2.8.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Nhìn chung, quyền khiếu nại, khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xây dựng và đảm bảo thực hiện trên cơ sở Hiến pháp, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố tụng hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Những quy định này vừa là cơ sở để người có đất bị thu hồi yêu cầu chủ thể có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trước tác động của các quyết định hành chính, hành vi hành chính bất hợp pháp, vừa là "kênh thông tin ngược" để các cơ quan hành chính nhà nước xem lại hoạt động quản lý của mình, từ đó nâng cao hiệu quả trong việc đưa ra những quyết định liên quan đến các dự án thu hồi đất tiếp sau. Về cơ bản, khiếu nại và khiếu kiện là hai phương thức giải quyết tranh chấp có tính chất đối trọng nhau, ưu điểm của phương thức này sẽ là nhược điểm của phương thức kia và ngược lại. Do vậy, pháp luật hiện hành trao cho người sử dụng đất quyền chủ động lựa chọn phương thức bảo vệ phù hợp nhất với mình. Song, trong thực tiễn pháp luật Việt Nam, khiếu nại đang là phương thức được người có đất bị thu hồi ưu tiên lựa chọn[242] bởi nó phù hợp với tư duy pháp lý của người Việt Nam và có những ưu điểm vượt trội so với khởi kiện tại Tòa án[243]. Mặc dù vậy, thực tế cho thấy, việc thực thi quyền khiếu nại, khiếu kiện trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiện nay đang vướng phải các "rào cản" sau:

Thứ nhất, về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, quy định "giao đất trước, cưỡng chế trước", "giải quyết khiếu nại sau" phủ quyết quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, gây tâm lý bức xúc cho người dân[244]. Để ngăn chặn những thiệt hại không thể khắc phục được do việc thực hiện các quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại, khiếu kiện gây ra, pháp luật về khiếu nại và tố tụng hành chính "trao" cho người khiếu nại, khiếu kiện quyền yêu cầu chủ thể có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình "chờ" kết quả giải quyết[245]. Song, khoản 6 Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định: *"Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu*

---

[240] Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011 và Điều 11 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
[241] Điều 33 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
[242] Võ Phan Lê Nguyễn. (2018). *Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai* (Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh), tr. 28.
[243] Nguyễn Mạnh Hùng. (2015). *Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia, tr. 47.
[244] Nguyễn Văn Trường. (2023). Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết tranh chấp về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. *Tạp chí Giáo dục và Xã hội*, số 144 - 2023, tr. 112-116.
[245] Xem thêm: Điểm b khoản 1 Điều 15 và Điều 35 Luật Khiếu nại năm 2011, Điều 66 và Điều 68 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất". Theo quy định nói trên, trong trường hợp khiếu nại, người sử dụng đất không thể yêu cầu chủ thể giải quyết khiếu nại áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trong khi đó, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định trực tiếp trường hợp chưa có bản án, quyết định giải quyết khiếu kiện thì người sử dụng đất có phải giao đất hay không. Do vậy, về mặt lý luận, trong trường hợp khiếu kiện, người sử dụng đất có quyền yêu cầu Tòa án đang giải quyết vụ án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất để hạn chế được những hậu quả nghiêm trọng từ việc thi hành các quyết định này. Tuy nhiên, đây chỉ là cách hiểu theo suy luận lôgíc của tác giả, việc công nhận và áp dụng điều này đòi hỏi phải có văn bản hướng dẫn thi hành.

Xét về mặt lý luận, tác giả cho rằng, quy định trên có dấu hiệu trái với tinh thần của Luật Khiếu nại hiện hành. Bởi lẽ, khoản 5 Điều 3 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: *"Trường hợp luật khác có quy định khác về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thì áp dụng theo quy định của luật đó"*. Trong trường hợp này, việc "giao đất trước, cưỡng chế trước", "giải quyết khiếu nại sau" không được Luật Đất đai ghi nhận trực tiếp mà được hướng dẫn bởi nghị định của Chính Phủ. Vì lẽ đó, căn cứ vào khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì: *"Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn"*. Vận dụng nguyên tắc này vào trường hợp trên, Luật Khiếu nại là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn nghị định, do đó sẽ áp dụng Luật Khiếu nại. Song, trên thực tế, các chủ thể có thẩm quyền đang "ưu tiên" áp dụng văn bản dưới luật để phủ định quyền luật định. Thêm vào đó, tác giả cũng cho rằng, việc "xếp" quyền khiếu nại ở vị trí thứ yếu so với nghĩa vụ giao đất là bất hợp lý, không thể hiện được tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của chủ thể có thẩm quyền. Điều này có thể dẫn đến những thiệt hại không thể khắc phục được, chẳng hạn như việc thu hồi đất có tài sản gắn liền với đất là một ngôi nhà, công trình có giá trị truyền thống, lịch sử của một gia đình, tộc họ qua nhiều thế hệ thì chỉ có thể tính toán được giá trị xây dựng mới ngôi nhà, công trình đó, khó có thể đảm bảo xây lại đúng với kết cấu và kiến trúc ban đầu một khi đã thực hiện tháo dỡ[246].

Xuất phát từ thực tiễn đã có không ít vụ việc vì thi hành quyết định hành chính sai trái gây khó khăn cho người sử dụng đất và cơ quan nhà nước trong việc khắc phục hậu quả về sau, điển hình như "tiếng súng Tiên Lãng"[247] và "sự cố Đồng Tâm"[248], pháp luật đất đai phải phản ánh được mối quan hệ trách nhiệm qua lại giữa Nhà nước và người sử

[246] Xem: Trần Vang Phủ. (2018). Xác định giá trị bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật,* số 2 - 2018, tr. 59.
[247] Xem: Nhật Nam. (2012). *Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng*, Truy cập ngày 27/6/2023, từ http://vneconomy.vn/thoi-su/thu-tuong-yeu-cau-lam-ro-vu-cuong-che-dat-o-tien-lang-20120117105118881.htm
[248] Xem: Trọng Phú. (2017). *Các cựu cán bộ vụ Đồng Tâm thừa nhận sai*. Truy cập ngày 27/6/2023, từ https://plo.vn/phap-luat/cac-cuu-can-bo-vu-dong-tam-thua-nhan-sai-720148.html

dụng đất trong quan hệ thu hồi đất. Khi khẳng định người sử dụng đất có quyền khiếu nại, khiếu kiện thì cũng phải khẳng định rằng Nhà nước có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, tránh trường hợp vì lợi ích trước mắt mà "bỏ quên" quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của chủ thể bị thu hồi đất. Vì lẽ đó, theo quan điểm của tác giả, các nhà lập pháp cần xem xét việc bãi bỏ quy định tại khoản 6 Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, đồng thời hướng dẫn thi hành quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình "chờ" kết quả giải quyết theo quy định của pháp luật khiếu nại và tố tụng hành chính.

Thứ hai, về thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp giá đất, Tòa án nước ta vẫn chưa được trao thẩm quyền phán xét về giá hay đưa ra một giá mà Tòa cho rằng là có căn cứ hợp lý. Hiện nay, đa phần các vụ kiện hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đều tập trung chủ yếu vào giá tính bồi thường, hỗ trợ[249]. Theo khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 thì việc xác định giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội được thể hiện bằng một quyết định cá biệt ban hành tại thời điểm xác định giá đất. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì: *"Trường hợp khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất mà có yêu cầu Tòa án xem xét về giá bồi thường thì Tòa án căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mục đích thu hồi đất, giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất để giải quyết vụ án mà không được tiến hành định giá giá trị quyền sử dụng đất"*[250]. Mặc dù văn bản Giải đáp của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao không có tính chất bắt buộc, song trên thực tế, Tòa án nhân dân các cấp vẫn đang thực hiện theo văn bản trên. Do đó, Tòa án không thể chỉ định một phương thức xử sự cụ thể cho cơ quan hành chính nhà nước mà chỉ dừng lại ở mức độ phán xét tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính trong vụ kiện hành chính. Điều này đã làm cho các vụ kiện về giá đất không thể được giải quyết dứt điểm một cách "thấu tình, đạt lý".

Như đã đề cập, do pháp luật về đất đai của nước ta còn nhiều hạn chế, nhất là các quy định liên quan đến việc xác định giá đất mà Nhà nước bồi thường cho người sử dụng đất, nên dường như không có cơ sở nào bảo đảm một cách chắc chắn rằng công lý sẽ được thực thi và công bằng sẽ được lặp lại khi việc xác định giá đất tính bồi thường có bất cập, sai lệch. Trong khi đó, trên cơ sở lý thuyết về vai trò của Tòa án trong Nhà nước pháp quyền, có thể xác định rõ yêu cầu của nhà nước pháp quyền thể hiện ở chỗ: *"Tòa án là người bảo đảm cao nhất các quyền của cá nhân"*[251]. Mặt khác, qua quá trình nghiên cứu về kinh nghiệm từ một số quốc gia, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới

---

[249] Nguyễn Thành Phương. (2020). Quyền khiếu kiện trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Thực trạng và hướng hoàn thiện. *Tạp chí Nghề Luật*, số 7 - 2020, tr. 60.

[250] Mục 13 Phần I Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự.

[251] Nguyễn Đăng Dung. (2004). *Thể chế tư pháp trong Nhà nước pháp quyền*. Hà Nội: Nxb. Tư pháp, tr. 33.

nhận định: *"Thẩm quyền phán quyết cuối cùng về giá đất cần giao cho một tổ chức không thuộc bộ máy hành chính. Hiệp hội định giá có vai trò rất quan trọng trong việc trợ giúp các cơ quan có thẩm quyền quyết định và giải quyết tranh chấp giá đất"*[252]. Thêm vào đó, hầu hết các quốc gia tiến bộ trên thế giới đều thừa nhận vai trò của Tòa án trong giải quyết xung đột về giá đất, chẳng hạn như Úc, Singapore[253]. Như vậy, việc không thừa nhận vai trò của Tòa án ở nước ta trong giải quyết xung đột về giá đất không chỉ tạo ra "rào cản" trong việc bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất khi việc xác định giá đất tính bồi thường có bất cập, sai lệch, mà còn "đi ngược" với thông lệ quốc tế cũng như mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền mà Việt Nam đang theo đuổi.

Trước yêu cầu *"nâng cao vai trò của cơ quan tư pháp trong giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai"*[254], thiết nghĩ, các nhà làm luật cần phải mở rộng thẩm quyền của Tòa án ở Việt Nam trong tố tụng hành chính khi giải quyết các tranh chấp giá đất. Cụ thể, khoản 4 Điều 235 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nên bổ sung như sau: *"Trường hợp khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất mà người khởi kiện có yêu cầu Tòa án xem xét về giá bồi thường thì Tòa án căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mục đích thu hồi đất, nguyên tắc và phương pháp định giá đất để yêu cầu các cơ quan hữu quan tiến hành xác định lại giá trị quyền sử dụng đất theo nguyên tắc công khai, minh bạch và công bằng, tương xứng".* Theo đó, khi người khởi kiện có yêu cầu xem xét lại giá đất trong quyết định hành chính cụ thể vì cho rằng giá đất đó chưa phù hợp thị trường hay vi phạm quy định về thẩm định giá đất thì Tòa án sẽ xem xét lại giá đất được quyết định. Trường hợp cần thiết, Tòa án được quyền tham vấn ý kiến chuyên gia hoặc thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá. Kết quả tham vấn là một trong những căn cứ để Tòa án quyết định bác yêu cầu của người khởi kiện hoặc hủy bỏ giá đất trong quyết định bị kiện và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác định lại giá đất trong từng trường hợp cụ thể. Điều này không chỉ bảo đảm việc xác định giá trị thiệt hại của người dân được khách quan, công bằng, tương xứng, mà còn là một đòi hỏi cấp bách trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

---

[252] Ngân hàng Thế giới (2011). *Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá đất và giải quyết khiếu nại của dân*, tr. 70.

[253] Xem: Châu Hoàng Thân. (2021). *Quản lý nhà nước về giá đất* (Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh), tr. 165-166; Nguyễn Đình Bồng. (2014). *Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia, tr. 114-115.

[254] Mục 4 phần II Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Cùng với sự phát triển của pháp luật đất đai, sự quan tâm của Nhà nước đối với chế định quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội cũng được nâng cao. Thông qua việc phân tích, đối chiếu chế định nêu trên dưới góc độ các tiêu chí cần phải tuân thủ trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật đã đưa ra, có thể thấy, trong chừng mực nhất định, pháp luật hiện hành đã có một số quy định hướng đến sự tuân chủ các tiêu chí này. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng, giữa lý thuyết và pháp luật thực định vẫn còn tồn tại một khoảng cách nhất định, tạo rào cản trong việc bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Qua quá trình nghiên cứu, tác giả thấy rằng, độ lệch của khoảng cách nêu trên chủ yếu được tạo ra từ sự yếu kém trong việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và mức độ nghiêm chỉnh chấp hành của công quyền trong quá trình thực thi pháp luật. Thêm nữa, dưới góc độ khoa học, hoạt động thu hồi đất là phạm trù thuộc Luật Đất đai nhưng việc giải quyết các hậu quả pháp lý từ việc thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội đã vượt ra ngoài phạm vi điều chỉnh của đạo luật này. Song, các nhà làm luật Việt Nam vẫn chưa nhìn nhận "bồi thường, hỗ trợ, tái định cư" như một vấn đề độc lập mà "lồng ghép" trong các quy định pháp luật đất đai, dẫn đến việc không thể bao quát tất cả các khía cạnh của vấn đề. Vì lẽ đó, trước mắt, để đảm bảo hài hòa hơn mối quan hệ lợi ích của các chủ thể trong hoạt động thu hồi đất, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành khi Dự thảo Luật được thông qua cần phải có nhiều điểm mới đột phá hơn, tránh tình trạng "bình cũ rượu mới". Về lâu dài, các nhà làm luật cần phải xây dựng một đạo luật riêng về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất song song với Luật Đất đai nhằm điều tiết lợi ích, đảm bảo thực hiện tốt hơn vấn đề công bằng xã hội trong hoạt động chuyển dịch đất bắt buộc.

KẾT LUẬN

Chuyển dịch đất bắt buộc, được gọi là thu hồi đất ở Việt Nam, là quy luật tất yếu tại các quốc gia đang thực hiện quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Không nằm ngoài quy luật này, ở Việt Nam, việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Để đất đai trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng đất, đặc biệt là hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, pháp luật đất đai cần phải có những bước đi đột phá và tiến bộ hơn. Từ góc độ của người nghiên cứu, để hạn chế những bất cập, giảm thiểu khiếu nại, khiếu kiện nhưng vẫn đảm bảo được việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, các quy định pháp luật liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội nên được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thứ nhất, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của người dân từ khi có thông báo thu hồi đất, đặc biệt là các quyền liên quan đến việc thực hiện các giao dịch theo Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, đồng thời công khai thông tin về nội dung này và thông tin giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thông báo thu hồi đất. Bên cạnh đó, quy định rõ ràng, cụ thể các thông tin đất đai không được công bố, trách nhiệm của từng chủ thể có thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin cũng như nội dung thông tin thuộc thẩm quyền công bố.

Thứ hai, ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết quyền giám sát của công dân trong quản lý, sử dụng đất đai, trong đó có hoạt động thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quy định rõ ràng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội về vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong từng bước của trình tự, thủ tục thu hồi đất; tạo ra cơ chế phối hợp giữa các chủ thể có quyền giám sát đối với công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như cơ chế phối hợp giữa hai loại hình giám sát của Nhân dân với giám sát của Nhà nước.

Thứ ba, quy định cụ thể về tỉ lệ ý kiến đồng thuận bắt buộc làm tiêu chí để thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bổ sung trình tự, thủ tục và hệ quả của việc đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cùng với đó, trách nhiệm giải trình trong trường hợp không điều chỉnh dự thảo phương án, chế tài xử lý khi không thực hiện trách nhiệm giải trình hoặc không tổ chức đối thoại cũng cần được làm rõ.

Thứ tư, xác định bồi thường theo nguyên tắc xác định thiệt hại, tất cả các thiệt hại đều phải được bồi thường một cách công bằng, tương xứng. Thêm vào đó, ghi nhận sự tham gia của đại diện các chủ thể có đất bị thu hồi, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận vào Hội đồng thẩm định giá tính bồi thường, đồng thời phải đảm bảo ít nhất 50% số lượng thành viên có quyền biểu quyết là các chủ thể độc lập có chuyên môn trong lĩnh vực giá đất.

Thứ năm, phân định rạch ròi giữa "bồi thường" và "hỗ trợ", theo đó "hỗ trợ" chỉ nên áp dụng trong trường hợp "không đủ tính pháp lý" để được xét bồi thường hoặc đối tượng chính sách có đất bị thu hồi hoặc nguồn tài trợ từ nhà đầu tư có thiện ý "hỗ trợ thêm" cho người dân như hỗ trợ pháp lý và hướng dẫn sử dụng tiền bồi thường; học phí cho con em người bị thu hồi đất; chi phí bảo hiểm y tế; giới thiệu việc làm, dạy nghề; cung cấp vật tư máy móc cơ bản để giúp người dân tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Thứ sáu, hướng dẫn cụ thể về điều kiện "không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi" và việc giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư cho người thừa kế hợp pháp của đối tượng được tái định cư nhưng sau đó qua đời. Mặt khác, xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các dự án tái định cư và kiểm tra cơ sở vật chất của khu tái định cư, đặt ra những quy phạm xác định chế tài cho các trường hợp chậm tái định cư, không đảm bảo các điều kiện của khu tái định cư.

Thứ bảy, bổ sung nguyên tắc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, áp dụng lãi suất ngân hàng trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả khi có sự thay đổi về thời điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do lỗi chậm trả của Nhà nước. Đồng thời, trong trường hợp người có đất bị thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ vào thời điểm chi trả mà không phải do lỗi của Nhà nước thì pháp luật nên quy định việc gửi các khoản tiền này vào ngân hàng.

Thứ tám, gỡ bỏ quy định về "giao đất trước, cưỡng chế trước", "giải quyết khiếu nại sau", đồng thời hướng dẫn thi hành quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết tranh chấp về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên cơ sở pháp luật về khiếu nại và tố tụng hành chính. Mặt khác, mở rộng thẩm quyền xét xử của Tòa án trong tố tụng hành chính khi giải quyết các tranh chấp giá đất.

Thứ chín, về lâu dài, thay vì "lồng ghép" vấn đề "bồi thường, hỗ trợ, tái định cư" trong các quy định của pháp luật đất đai, Việt Nam nên có lộ trình ban hành "Luật bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất" bên cạnh Luật Đất đai nhằm điều tiết lợi ích, đảm bảo thực hiện tốt hơn vấn đề công bằng xã hội trong hoạt động chuyển dịch đất bắt buộc. Thiết nghĩ, việc áp dụng luật này nên liên thông với Bộ luật Dân sự để các điều khoản về bồi thường công bằng, bình đẳng và tương xứng được phát huy tác dụng.

Tóm lại, trên cơ sở lý luận và thực trạng pháp luật mà luận văn đã làm rõ, để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp và lợi ích cho nền kinh tế, các nhà lập pháp cần phải điều chỉnh các quy định pháp luật liên quan đến quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn. Trong chừng mực nhất định, tác giả hy vọng, các giải pháp mà luận văn đề xuất không chỉ giải quyết chính đáng quyền lợi của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, giúp ổn định trật tự xã hội và phát triển kinh tế đất nước, mà còn góp phần hướng chế định quyền của hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội tiệm cận hơn với pháp luật của các quốc gia tiên tiến trên thế giới trong tiến trình hội nhập và phát triển.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. VĂN BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

❖ **Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành**

2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
3. Bộ luật Dân sự năm 2015.
4. Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014).
5. Luật Khiếu nại năm 2011 (sửa đổi, bổ sung năm 2013).
6. Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2018).
7. Luật Tiếp công dân năm 2013.
8. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
9. Luật Nhà ở năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022).
10. Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
11. Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.
12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.
13. Luật Quản lý thuế năm 2019.
14. Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022).
15. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
16. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.
17. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì thiệt hại nêu trên chỉ được xem xét hỗ trợ.
18. Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
19. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
20. Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 05, 06 và 07.
21. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017 ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

22. Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

23. Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi là thủy sản để áp giá tính tiền bồi thường đối với nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất.

24. Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

❖ **Văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực**

25. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980.

26. Luật Đất đai năm 1987.

27. Luật Đất đai năm 1993 (sửa đổi, bổ sung năm 1998, 2001).

28. Luật Đất đai năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2009, 2010).

29. Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

30. Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

31. Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

32. Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi.

33. Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi.

34. Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

C. VĂN BẢN QUỐC TẾ

35. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (ICCPR).

36. Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948 (UDHR).

D. VĂN BẢN KHÁC

37. Báo cáo số 161/BC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình

Định về kết quả thực hiện công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư.

38. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 5/12/2022.

39. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 24/4/2023.

40. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 29/5/2023.

41. Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự.

42. Kết luận kiểm tra số 30/KL-KTrVB ngày 16/12/2019 của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp về Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi.

43. Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 28/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Hà Tĩnh.

44. Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

45. Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Lâm Đồng.

46. Tờ trình số 276/TTr-CP ngày 29/5/2023 của Chính phủ về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

E. SÁCH, LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, BÀI VIẾT, TÀI LIỆU

47. Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển Luật học*. Hà Nội: Nxb. Từ điển Bách khoa và Nxb. Tư pháp.

48. Bùi Hồng Nhung. (2022). Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 9 - 2022, 27-31.

49. Bùi Thị Thuận Ánh. (2021). Thực hiện pháp luật về bảo đảm quyền tiếp cận thông tin về đất đai từ thực tiễn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. *Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn,* số 6C - 2021, 213-227.

50. Châu Hoàng Thân. (2021). *Quản lý nhà nước về giá đất* (Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh).

51. Châu Hoàng Thân. (2016). Bất cập trong quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, số 44 - 2016, 1-9.

52. Châu Hoàng Thân. (2018). Công khai thông tin trong xác định giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 9 - 2018, 56-63.

53. Đặng Hùng Võ. (2014). Bước tiến lớn trong chính sách pháp luật đất đai. *Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường*, số 1 - 2014, 12-16.

54. Đặng Hùng Võ. (2017). Giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai trong giai đoạn hiện nay. *Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam*, số 4 - 2017, 31-42.

55. Đặng Lê Thùy Trang. (2018). *Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người bị thu hồi đất ở qua thực tiễn tại Quảng Bình* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật - Đại học Huế).

56. Đinh Thanh Phương. (2018). Mối quan hệ giữa quyền tiếp cận thông tin và quyền giám sát của nhân dân. *Tạp chí Luật học*, số 5 - 2018, 75-88.

57. Hoàng Phê (Chủ biên). (2016). *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức.

58. Hoàng Thị Thu Phương. (2017). Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình. *Tạp chí Dân chủ và pháp luật*, số 10 - 2017, 61-64.

59. Lã Khánh Tùng. (2021). Thu hồi đất: Chuẩn mực nhân quyền quốc tế và một số vấn đề ở Việt Nam. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021* (tr. 221-229).

60. Lê Minh Tâm (Chủ biên). (2009). *Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật*. Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân.

61. Lê Thị Hồng Hạnh. (2020). Đánh giá hoạt động lấy ý kiến trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và định hướng sửa đổi, bổ sung. *Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư*, số 3 - 2020, 96-101.

62. Lê Thị Nguyện. (2012). Những hệ lụy từ công trình thủy điện Bình Điền đến cuộc sống của cộng đồng dân cư ở khu tái định cư Bồ Hòn, thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế, vấn đề đặt ra. *Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục*, số 4 - 2012, 65-71.

63. Lê Văn Hoạt. (1995). *Sử dụng đất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở huyện Thanh Trì - Hà Nội*. Hà Nội: Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân.

64. Lê Văn Trung. (2016). Kinh nghiệm của một số quốc gia về đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nghề Luật*, số 3 - 2016, 72-75.

65. Lương Hoàng Sang. (2017). *Quyền của người sử dụng đất bị thu hồi ở tỉnh Trà Vinh* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Hành chính quốc gia).

66. Lưu Quốc Thái (Chủ biên). (2019). *Giáo trình Luật Đất đai*. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam.

67. Lưu Quốc Thái. (2015). Bản chất, vai trò của hoạt động thu hồi đất trong điều kiện kinh tế thị trường. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 15 - 2015, 19-24.

68. Lưu Quốc Thái. (2012). Chế định thu hồi đất và vấn đề đảm bảo quyền tài sản của người sử dụng đất. *Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam*, số 3 - 2012, 57-63.

69. Mai Hữu Khuê và Bùi Văn Nhơn (Chủ biên). (2002). *Từ điển giải thích thuật ngữ hành chính*. Hà Nội: Nxb. Lao động.

70. Ngân hàng Thế giới (2011). *Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá đất và giải quyết khiếu nại của dân*.

71. Ngô Gia Hoàng. (2018). Hộ gia đình sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 4 - 2018, 46-53.

72. Nguyễn Dương Anh Thắng. (2021). Quyền sung công vì lợi ích công cộng theo pháp luật Cộng hòa Pháp. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 10 - 2021, 52-59.

73. Nguyễn Đắc Thắng. (2022). Nguyên tắc bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật trong bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 2 - 2022, 71-77.

74. Nguyễn Đắc Thắng và Phan Trung Hiền. (2019). Nguyên tắc phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường trong quá trình xác định giá đất tính bồi thường. *Tạp chí Công thương*, số 11 - 2019, 15-20.

75. Nguyễn Đăng Dung. (2014). *Sự hạn chế quyền lực nhà nước*. Hà Nội: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội.

76. Nguyễn Đăng Dung. (2004). *Thể chế tư pháp trong Nhà nước pháp quyền*. Hà Nội: Nxb. Tư pháp.

77. Nguyễn Đình Bồng. (2014). *Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

78. Nguyễn Huy Cường. (2019). Bất cập trong quy định hộ gia đình sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số 2 - 2019, 43-47.

79. Nguyễn Lan Hương. (2016). Một số hạn chế của pháp luật đất đai hiện hành liên quan đến sự an toàn của quyền sử dụng đất nông nghiệp của nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta. Trong Phan Trung Hiền (Chủ biên), *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam* (tr. 57-79). Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ.

80. Nguyễn Lâm Thành, Nguyễn Anh Phong, Vũ Huy Phúc, Phạm Thị Thu Hà và Nguyễn Mai Linh. (2019). Chính sách hậu tái định cư đối với dân tộc thiểu số ở một số dự án thủy điện ở nước ta hiện nay. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 18 - 2019, 42-51.

81. Nguyễn Mạnh Hùng. (2015). *Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

82. Nguyễn Mạnh Hùng. (2012). Đa dạng hóa các phương thức giải quyết khiếu kiện hành chính ở Việt Nam. *Tạp chí Luật học*, số 9 - 2012, 19-26.

83. Nguyễn Minh Đoan và Nguyễn Văn Năm (Đồng chủ biên). (2021). *Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật*. Hà Nội: Nxb. Tư pháp.

84. Nguyễn Ngọc Điện. (2022). Học thuyết tương xứng trong hạn chế quyền sở hữu - Vận dụng vào việc giải quyết vấn đề đền bù khi thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 19 - 2022, 17-25.

85. Nguyễn Như Ý (Chủ biên). (1998). *Đại từ điển Tiếng Việt*. Hà Nội: Nxb. Văn hóa - Thông tin.

86. Nguyễn Quang Tuyến. (2023). Pháp luật đất đai trong tiến trình hội nhập và phát triển. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hoàn thiện pháp luật đất đai trong thời kỳ hội nhập, Trường Đại học Cần Thơ, 2023* (tr. 19-32).

87. Nguyễn Quang Tuyến. (2012). Công khai, minh bạch để bảo vệ quyền lợi của người bị thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 3 - 2012, 26-33.

88. Nguyễn Quang Tuyến. (2009). Vấn đề lí luận xung quanh khái niệm bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Luật học*, số 1 - 2009, 35-42.

89. Nguyễn Quang Tuyến và Nguyễn Ngọc Minh. (2010). Pháp luật về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Singapore và Trung Quốc - những gợi mở cho Việt Nam trong hoàn thiện pháp luật về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Luật học*, số 10 - 2010, 60-68.

90. Nguyễn Thành Phương. (2020). Quyền khiếu kiện trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Thực trạng và hướng hoàn thiện. *Tạp chí Nghề Luật*, số 7 - 2020, 56-66.

91. Nguyễn Thị Kim Phượng và Đặng Anh Quân. (2019). Thực trạng xây dựng và chất lượng khu tái định cư nhìn từ thực tiễn áp dụng pháp luật tại tỉnh Bình Dương. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 1 - 2019, 52-58.

92. Nguyễn Thị Nhung. (2022). Pháp luật Singapore về thu hồi đất và kinh nghiệm cho Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất. *Tạp chí Dân chủ và pháp luật*, số 3 - 2022, 10-16.

93. Nguyễn Thị Thục. (2021). Quản trị tốt trong hoạch định chính sách công. *Tạp chí Quản lý nhà nước*, số 4 - 2021, 28-32.

94. Nguyễn Thị Thủy. (2018). Khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính trong tương quan so sánh. *Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội*, số 7 - 2018, 31-36.

95. Nguyễn Thị Thủy Tiên. (2015). *Pháp luật về bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội).

96. Nguyễn Trọng Bình. (2019). Sự tham gia của người dân vào hoạt động hành chính công. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 13 - 2019, 11-19.

97. Nguyễn Trọng Bình và Nguyễn Trung Tính. (2019). Sự tham gia của người dân trong hành chính công - Ý nghĩa và các hình thức chủ yếu. *Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội*, số 4 - 2019, 50 - 58.

98. Nguyễn Văn Đông. (2021). *Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam* (Luận văn tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật - Đại học Huế).

99. Nguyễn Văn Dân. (2014). *Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

100. Nguyễn Văn Quân. (2016). Yêu cầu về an toàn pháp lý trong nhà nước pháp quyền. *Tạp chí Luật học*, số 9 - 2016, 37-45.

101. Nguyễn Văn Sửu. (2010). *Đổi mới chính sách đất đai ở Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

102. Nguyễn Văn Trường. (2023). Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hoàn thiện pháp luật đất đai trong thời kỳ hội nhập, Trường Đại học Cần Thơ, 2023* (tr. 160-170).

103. Nguyễn Văn Trường. (2023). Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết tranh chấp về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. *Tạp chí Giáo dục và Xã hội*, số 144 - 2023, 112-116.

104. Phạm Thu Thủy (2014). Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật đất đai năm 2013. *Tạp chí Luật học*, số 11 - 2014, 53-61.

105. Phan Huy Hồng. (2020). Đảm bảo sở hữu trong luật Đức - Kinh nghiệm cho Việt Nam. *Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam*, số 4 - 2020, 15-30.

106. Phan Trung Hiền (Chủ biên). (2020). *Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (Phần 1): Những vấn đề chung của Luật hành chính*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

107. Phan Trung Hiền (Chủ biên). (2017). *Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng*. Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

108. Phan Trung Hiền. (2022). Kinh nghiệm về chuyển dịch đất bắt buộc của một số quốc gia và những gợi ý về sửa đổi Luật Đất đai Việt Nam. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Góp ý dự thảo Luật Đất đai, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2022* (tr. 33-48).

109. Phan Trung Hiền. (2021). *Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi* đất. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.

110. Phan Trung Hiền. (2016). Điều tiết và cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, chủ đầu tư và người dân khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 20 - 2016, 40-48.

111. Phan Trung Hiền. (2012). Hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong giai đoạn hiện nay. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 23 - 2012, 26-36.

112. Phan Trung Hiền. (2013). Kiến nghị hoàn thiện cơ sở hiến định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 6 - 2013, 45-50.

113. Phan Trung Hiền. (2016). Vấn đề xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Trong Phan Trung Hiền (Chủ biên), *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam* (tr. 98-126). Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ.

114. Phan Trung Hiền và Châu Hoàng Thân. (2017). Trình tự, thủ tục thu hồi đất - Góc nhìn từ quy định pháp luật và ý kiến chuyên gia. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Lấy ý kiến chuyên gia cho dự án Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Cần Thơ, Cần Thơ, 2017* (tr. 15-24).

115. Phan Trung Hiền và Đinh Tấn Đồng. (2021). Hoàn thiện cơ chế giám sát của công dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. *Tạp chí Nhân lực và Khoa học xã hội*, số 2 - 2021, 12-20.

116. Phan Trung Hiền và Đinh Thị Mỹ Linh. (2020). Đổi mới các quy định pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích công cộng. *Tạp chí Cộng sản*, số 933 - 2020, 80-83.

117. Phan Trung Hiền và Phạm Hồng Du. (2018). Chuyển nhượng suất tái định cư là đất ở chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 1 - 2018, 43-49.

118. Phan Trung Hiền và Trần Vang Phủ. (2017). Trình tự, thủ tục thu hồi đất - Góc nhìn của người dân có đất thu hồi. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Lấy ý kiến chuyên gia cho dự án Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Cần Thơ, Cần Thơ, 2017* (tr. 1-14).

119. Tào Tài. (2017). *Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất trong quá trình thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội qua thực tiễn tại Sóc Trăng* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Cần Thơ).

120. Tô Thị Thanh Hương. (2018). *Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất cho các mục đích quốc gia, công cộng và thực tiễn thi hành tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội).

121. Tống Thị Hà Giang. (2019). *Bảo vệ quyền của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng khu đô thị theo pháp luật Việt Nam* (Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội).

122. Trần Vang Phủ. (2023). Hoàn thiện chế định tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 7 - 2023, 14-21.

123. Trần Vang Phủ. (2018). Vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận tổ quốc trong quá trình Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Công thương*, số 7 - 2018, 14-18.

124. Trần Vang Phủ. (2018). Xác định giá trị bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 2 - 2018, 54-61.

125. Trần Vang Phủ và Trần Thụy Quốc Thái. (2019). Phạm vi áp dụng quy định nhà nước thu hồi đất sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 16 - 2019, 28-34.

126. Văn Tất Thu. (2021). Quản trị nhà nước tốt và những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước ở Việt Nam. *Tạp chí Tổ chức nhà nước*, số 1 - 2021, 52-57.

127. Võ Đình Toàn. (2016). *Dự án điều tra cơ bản: Đánh giá thực trạng đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cộng đồng trong các dự án có thu hồi đất nông nghiệp*. Hà Nội: Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp.

128. Võ Phan Lê Nguyễn. (2018). *Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai* (Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh).

129. Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh, Đặng Minh Tuấn và Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên). *Quản trị tốt: Lý luận và thực tiễn*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

F. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

130. Brian Z. Tamanaha. (2012). *The History and Elements of the Rule of Law*, Retrieved 05/25/2023, from https://law1.nus.edu.sg/sjls/articles/SJLS-Dec-12-232.pdf

131. Elizabeth Brubaker. (1995). *Property Rights in the Defence of Nature*.

London.

132. FAO. (2008). *Compulsory Acquisition of Land and Compensation*. Rome.

133. Jonathan Mills Lindsay. (2013). Compulsory Acquisition of Land and Compensation in Infrastructure Projects, *PPP Insights*, vol. 1, issue 3, 1-10.

134. Jude Wallace. (2010). *Land Acquisition in Developing Economies*, Retrieved 04/05/2023, from https://www.fig.net/resources/monthly_articles/2010/february_2010/february_2010_wallace.pdf

135. Keith Clifford Bell. (2007). Good Governance in Land Administration. *Plenary Session III - Responding to the Global Agenda - Policies and Technical Aspects, Hong Kong, China SAR, 2007* (pp. 13-17).

136. Mahashe Chaka, Ntsebo Putsoa and Mankuebe Mohafa. (2018). Good Land Governance is Essential to Effective Administration of Land, *Paper prepared for presentation at the 2018 World bank conference on land and poverty*, 2018 (pp. 19-23).

137. Nelson Chan. (2003). Land acquisition Compensation in China - Problems & Answers, *International Real Estate Review*, vol. 6, no. 1, 136-152.

138. Nguyen Lan Huong. (2014). *Farmers' Land Tenure Security in Vietnam and China: Legislative Changes and Challenges*. (Ph.D, The University of Groningen, Groningen).

139. OECD. (2011). *Policy Framework for Investment User's Toolkit, Chapter 10: Public Governance*. Retrieved 05/03/2023, from http://www.oecd.org/investment/toolkit/policyareas/publicgovernance/41890394.pdf

140. Phan Trung Hien. (2007). *The Law of Compulsory Acquisition of Land - Striking a Balance between Public and Private Interests in the United Kingdom and Vietnam* (Ph.D, University of the West of England, Bristol).

141. UNDP. (2006). *Governance for the future: Democracy and Development in the Least Developed Countries*. Retrieved 05/03/2023, from http://unohrlls.org/ User Files/File/Publications/Governancereport.pdf

142. William Blackstone. (1996). *Commentaries on the Laws of England: The Rights of Persons*. Oxford.

143. Xueying Zhang and Haiyuan Lu. (2011). *Compensation for Compulsory Land Acquisition in China: to Rebuild Expropriated Farmers' Long-Term Livelihoods*. Los Angeles.

G. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

144. An Hòa. (2020). *Người dân than giá đền bù dự án cầu Mỹ Thuận 2 quá thấp!*. Truy cập ngày 17/6/2023, từ https://congan.com.vn/doi-song/tien-giang-nguoi- dan-than-gia-den-bu-du-an-cau-my-thuan-2-qua-thap_90743.html

145. Anh Văn. (2021). *Hà Nội: Hàng loạt khu nhà tái định cư xuống cấp trầm trọng*. Truy cập ngày 30/6/2023, từ https://truyenhinhvov.vn/ha-noi-hang-loat-khu-nha-tai-dinh-cu-xuong-cap-tram-trong-164210407010310587.htm

146. Bùi Mến. (2019). *GS. Đặng Hùng Võ: Chế độ sử dụng đất có thời hạn làm*

cho người sử dụng có trách nhiệm hơn. Truy cập ngày 05/5/2023, từ https://baophapluat.vn/bds/gs-dang-hung-vo-che-do-su-dung-dat-co-thoi-han-lam-cho-nguoi-su-dung-co-trach-nhiem-hon-post316407.html

147. Bùi Thị Vân Anh. (2023). *Hài hòa mối quan hệ lợi ích, tạo động lực cho sự phát triển xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa*. Truy cập ngày 20/5/2023, từ https://tcttv.travinh.gov.vn/1462/39939/69623/678808/nghien-cuu-trao-doi/hai-hoa-moi-quan-he-loi-ich-tao-dong-luc-cho-su-phat-trien-xa-hoi-theo-dinh-huong-xa-hoi-chu-ngh

148. Chí Điển. (2022). *Cần Thơ: Cám cảnh người dân khu tái định cư 10 năm sống không điện, nước*. Truy cập ngày 30/6/2023, từ https://www.quochoitv.vn/can-tho-cam-canh-nguoi-dan-khu-tai-dinh-cu-10-nam-song-khong-dien-nuoc

149. Đặng Hùng Võ. (2022). *Chuyển dịch đất đai: Vướng mắc và giải pháp*. Truy cập ngày 15/12/2022, từ https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/824942/chuyen-dich-dat-dai--vuong-mac-va-giai-phap.aspx

150. Đinh Văn Minh và Bùi Chuyên. (2022). *Tham nhũng trong lĩnh vực đất đai: Do đâu?*. Truy cập ngày 14/7/2023, từ http://baotnvn.vn/tin-tuc/Doi-thoai/16038/Tham-nhung-trong-linh-vuc-dat-dai-Do-dau

151. Đoàn Bổng. (2019). *Thành phố ở Hải Dương đau đầu vì dân đòi tiền chậm bồi thường*. Truy cập ngày 14/6/2023, từ https://vietnamnet.vn/thanh-pho-o-hai-duong-dau-dau-vi-dan-doi-tien-cham-boi-thuong-551992.html

152. Gia Nguyễn. (2023). *Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Nên bỏ đối tượng sử dụng đất là hộ gia đình*. Truy cập ngày 17/3/2023, từ https://diendandoanhnghiep.vn/du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-nen-bo-doi-tuong-su-dung-dat-la-ho-gia-dinh-239925.html

153. Hùng Long. (2015). *Khắc phục bất cập trong bồi thường thu hồi đất", Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường*. Truy cập ngày 14/7/2023, từ https://baotainguyenmoitruong.vn/khac-phuc-bat-cap-trong-boi-thuong-thu-hoi-dat-234551.html

154. Hùng Long. (2015). *Nên có lộ trình ban hành luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất*. Truy cập ngày 11/7/2023, từ https://baotainguyenmoitruong.vn/nen-co-lo-trinh-ban-hanh-luat-ve-boi-thuong-thiet-hai-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-234557.html

155. Huy Thịnh. (2018). *Nỗ lực xóa tạm cư cho dân Thủ Thiêm*. Truy cập ngày 30/6/2022, từ https://www.tienphong.vn/xa-hoi/no-luc-xoa-tam-cu-cho-dan-thu-thiem-1294932.tpo

156. Huỳnh Hải. (2023). *Ủy ban Pháp luật đề nghị Khánh Hòa cung cấp thông tin cho công dân*. Truy cập ngày 14/7/2023, từ https://plo.vn/uy-ban-phap-luat-de-nghi-khanh-hoa-cung-cap-thong-tin-cho-cong-dan-post733085.html

157. Hương Giang. (2022). *Băn khoăn từ việc thu hồi đất, xác định giá thị trường đến bồi thường, tái định cư*. Truy cập ngày 17/6/2023, từ https://thanhtra.com.vn/phap-luat/hoan-thien-the-che/ban-khoan-tu-viec-thu-hoi-dat-xac-dinh-gia-thi-truong-den-boi-thuong-tai-dinh-cu-203884.html

158. Khả Vân. (2023). *Nghịch lý chênh lệch giá đất tái định cư và giá bồi thường*. Truy cập ngày 30/6/2023, từ https://dantri.com.vn/ban-doc/nghich-ly-chenh-lech-gia-dat-tai-dinh-cu-va-gia-boi-thuong-20230330075551848.htm

159. Khánh Huyền. (2019). *Kho bạc ứ đọng hàng trăm ngàn tỷ tại ngân hàng*. Truy cập ngày 14/6/2023, từ https://tienphong.vn/kho-bac-u-dong-hang-tram-ngan-ty-tai-ngan-hang-post110 4152.tpo

160. Lê Phương và Giang Thân. (2023). *Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan việc thực hiện Dự án khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch*. Truy cập ngày 13/7/2023, từ https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/bai-1-kiem-diem-tap-the-ca-nhan-lien-quan-viec-thuc-hien-du-an-kdt-moi-kim-chung-di-trach-212532.html

161. Lê Sơn. (2022). *Tình trạng khiếu nại, tố cáo giảm so với năm 2021*. Truy cập ngày 15/12/2022, từ https://baochinhphu.vn/tinh-trang-khieu-nai-to-cao-giam-so-voi-nam-2021-10222091315510025.htm

162. Nguyễn Thanh Vĩnh. (2021). *Chưa xây dựng kế hoạch thu hồi đất khi mở rộng Cụm công nghiệp Minh Lãng*. Truy cập ngày 16/7/2023, từ https://thanhtra.com.vn/khieu-nai-to-cao/chua-xay-dung-ke-hoach-thu-hoi-dat-khi-mo-rong-cum-cong-nghiep-minh-lang-190267.html

163. Nguyệt Hà và Nguyễn Huyền Ly. (2021). *Các nguyên tắc trong hoạt động xây dựng pháp luật*. Truy cập ngày 06/02/2023, từ https://lsvn.vn/cac-nguyen-tac-trong-hoat-dong-xay-dung-phap-luat1610529428.html

164. Nhật Nam. (2012). *Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng*, Truy cập ngày 27/6/2023, từ http://vneconomy.vn/thoi-su/thu-tuong-yeu-cau-lam-ro-vu-cuong-che-dat-o-tien-lang-20120117105118881.htm

165. OHCHR. *About Good Governance: OHCHR and good governance*. Truy cập ngày 03/5/2023, từ https://www.ohchr.org/en/good-governance/about-good-governance

166. Phạm Văn Võ và Nguyễn Thị Cam. (2017). *Căn cứ nào xác định hộ gia đình sử dụng đất?*. Truy cập ngày 17/3/2023, từ https://plo.vn/ban-doc/can-cu-nao-xac-dinh-ho-gia-dinh-su-dung-dat-741567.html

167. Thanh Bình. (2015). *Bố Trạch (Quảng Bình): Dân khiếu nại vì đền bù hỗ trợ chưa thỏa đáng?*. Truy cập ngày 13/7/2023, từ https://thuonghieucongluan.com.vn/ bo-trach-quang-binhdan-khieu-nai-vi-den-bu-ho-tro-chua-thoa-dang-a25385.html

168. Tiến Nhuệ và Trần Tuấn. (2019). *Khánh Hòa: Người dân bức xúc vì chính quyền không thông báo, họp dân mà đã thu hồi đất*. Truy cập ngày 14/7/2023, từ https://moitruong.net.vn/khanh-hoa-bai-2-nguoi-dan-buc-xuc-vi-chinh-quyen-khong-thong-bao-hop-dan-ma-da-thu-hoi-dat-7439.html

169. Trà My. (2023). *Lãi suất ngân hàng hôm nay 14.6: Trọn bộ lãi suất ngân hàng cao nhất*. Truy cập ngày 14/6/2023, từ https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-146-tron-bo-lai-suat-ngan-hang-cao-nhat-1197674.ldo

170. Trang Tạp chí Giáo dục. (2019). *Chính sách giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất*. Truy cập ngày 19/7/2023, từ https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/dao-

tao-viec-lam/dao-tao-viec-lam/chinh-sach-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-bi-thu-hoi-dat-57.html

171. Trần Lê. (2020). *Người đã chết vẫn chưa nhận được đất tái định cư tại Thanh Hoá*. Truy cập ngày 20/7/2023, từ https://dantri.com.vn/ban-doc/nguoi-da-chet-van-chua-nhan-duoc-dat-tai-dinh-cu-tai-thanh-hoa-20200911111359140.htm

172. Trọng Phú. (2017). *Các cựu cán bộ vụ Đồng Tâm thừa nhận sai*. Truy cập ngày 27/6/2023, từ https://plo.vn/phap-luat/cac-cuu-can-bo-vu-dong-tam-thua-nhan-sai-720148.html

173. Tuấn Ngọc. (2022). *Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín cần giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân liên quan đến đền bù đất đai*. Truy cập ngày 16/7/2023, từ https://www.phapluatplus.vn/giam-sat/ubnd-huyen-thuong-tin-can-giai-quyet-dut-diem-kien-nghi-cua-nguoi-dan-lien-quan-den-den-bu-dat-dai-d175328.html

174. Văn Lưu. (2023). *Người dân tái định cư mỏi mòn chờ nước sạch và điện*. Truy cập ngày 30/6/2023, từ https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=27&macmp=27&mabb=260268

175. Vũ Công Giao. (2020). *Quản trị nhà nước tốt và việc áp dụng ở Việt Nam hiện nay*. Truy cập ngày 03/5/2023, từ http://www.issi.gov.vn/quan-tri-nha-nuoc-tot-va-viec-ap-dung-o-viet-nam-hien-nay_t164c2717n3044tn.aspx?currentpage= 1